มาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการจำหน่าย อาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ

LEGAL MEASURES FOR THE SALE OF MACHETES, SPORTING KNIVES, AND SWORDS

พริมรพี วิจิตรสกุลศักดิ์

PRIMRAPEE VIJITSKULSAKD

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2567

ลิขสิทธิ์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

LEGAL MEASURES FOR THE SALE OF MACHETES, SPORTING KNIVES, AND SWORDS

PRIMRAPEE VIJITSKULSAKD

A THEMATIC PAPER SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT

OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE

OF MASTER OF LAWS

CRIMINAL LAW AND CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION

SCHOOL OF LAW

SRIPATUM UNIVERSITY

2024

COPYRIGHT OF SCHOOL OF LAW SRIPATUM UNIVERSITY

สารนิพนธ์เรื่อง มาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการจำหน่าย
อาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ
คำสำคัญ มาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการจำหน่าย /
มีดสปาร์ตาและมีดดาบ / อาวุธมีด
นักศึกษา พริมรพี วิจิตรสกุลศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ดร.อัจฉรา เลิศพรประสพโชค
หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
คณะ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2567

บทคัดย่อ

สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ โดยศึกษามาตรการทางกฎหมายทั้งจากกฎหมายไทย กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา กฎหมายเครือรัฐออสเตรเลีย เพื่อหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่กฎหมายไทยไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดดังกล่าว เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของปัจเจกชน

ผลการศึกษาพบว่า อาวุธมีดสปาร์ตาและมีดดาบถูกนำมาใช้เป็นอาวุธเพื่อการประทุษร้ายร่างกายและชีวิตของคนในสังคม ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยและกระทบต่อสิทธิของประชาชน เป็นอันตรายร้ายแรงที่รัฐต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดดังกล่าว

สารนิพนธ์นี้จึงเสนอแนะให้แก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และออกกฎกระทรวงเพื่อควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบโดยต้องกำหนดไว้ในกฎหมายว่า บุคคลใดจำหน่ายอาวุธตามที่กำหนดไว้แล้วจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอใบอนุญาตจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและมีดดาบ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

THEMATIC TITLE	LEGAL MEASURES FOR THE SALE OF MACHETES, SPORTING KNIVES, AND SWORDS
KEYWORDS	LEGAL MEASURES FOR THE SALE / MACHETES AND SWORDS /KNIVE WEAPONS
STUDENT	PRIMRAPEE VIJITSKULSAKD
THEMATIC ADVISOR	DR. ACHARA LERTPRONPARSOPCHOK
LEVEL OF STUDY	MASTER OF LAWS CRIMINAL LAW AND CRIMINAL JUSTICE ADMINISTRATION
FACULTY	SCHOOL OF LAW SRIPATUM UNIVERSITY
YEAR	2024

ABSTRACT

This dissertation aims to study legal measures to regulate the distribution of machetes, sporting knives, and swords by examining legal frameworks from Thai's, United States', and Australian state laws. The objective is to address the absence of Thai legal measures specifying the controlling the distribution of these weapons, thereby promoting public safety. The study found that machetes, sporting knives, and swords are used as weapons to cause physical injuries and threaten lives of the community members, posing grave dangers, in which legal measures for control by the state is required. Therefore, this dissertation proposes to amend the Firearms, Ammunition, Explosives, Fireworks, and Imitation Firearms Act B.E. 2490, as well as suggest possible issuance of ministerial regulations to regulate the distribution of machetes, sporting knives, and swords, specifying that individuals distributing such weapons must acquire a distribution license and adhere to registration criteria. Non-compliance may result in penalties prescribed by law. This is intended to maintaining social order and ensuring public safety.

กิตติกรรมประกาศ

สารนิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาและการช่วยเหลือจาก ท่าน ดร.อัจฉรา เลิศพรประสพโชคที่ได้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้วิจัย ซึ่งท่านได้เสียสละเวลาเป็นอย่างมาก ในการให้ความรู้ คำแนะนำ ติดตามความคืบหน้าของสารนิพนธ์ฉบับนี้ รวมทั้งตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนทำให้สารนิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จึงกราบขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านเป็นประธานกรรมการสอบสารนิพนธ์ และขอกราบขอบพระคุณดร.อัตนัย สายรัตน์ กรรมการสอบสารนิพนธ์ที่ได้เสียสละเวลาและกรุณาให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการแก้ไขปรับปรุงสารนิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์ คุณลุง คุณผัสสพร สุขพิศาล มารดา และคุณวิชิต วิจิตรสกุลศักดิ์ บิดา ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ และคอยเป็นกำลังใจที่สำคัญให้เสมอตลอดระยะเวลาในการจัดทำสารนิพนธ์ฉบับนี้ จนผู้วิจัยประสบความสำเร็จรวมถึงขอบคุณและขอบใจพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ทุกคนที่คอยให้กำลังใจผู้วิจัย รวมถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่มิได้เอ่ยนามไว้ ณ ที่นี้

สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสารนิพนธ์ฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการศึกษาบ้างไม่มากก็น้อย หากมีข้อผิดพลาดประการใดในสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมรับความบกพร่องนั้นไว้แต่เพียงผู้เดียวและกราบขออภัยไว้ในโอกาสนี้ด้วย ขอบคุณค่ะ

พริมรพี วิจิตรสกุลศักดิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2567

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ II
กิตติกรรมประกาศ III
สารบัญ IV
สารบัญแผนภาพ VII
สารบัญภาพ VIII
สารบัญตาราง IX

บทที่

1 บทนำ 1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 5
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 6
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 6
1.5 กรอบแนวคิดของการศึกษา 6
1.6 วิธีดำเนินการศึกษา 9
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 9

2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ 10
2.1 ประเภทและลักษณะของมีด 12
2.1.1 มีดที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจกรรมประจำวันของมนุษย์ 12
2.1.2 มีดที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอาวุธโดยสภาพ 13
2.2 ความอันตรายที่เกิดจากการใช้มีด 24
2.2.1 สถิติคดีความที่เกิดขึ้นจากการใช้มีดก่ออันตรายต่อสังคม 24
2.3 หลักสิทธิมนุษยชน 28

บทที่ **หน้า**

2.4 หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย..... 31
2.5 หลักความปลอดภัยสาธารณะ..... 34
2.6 หลักเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดระบบอนุญาตในกฎหมาย..... 37
2.7 หลักการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐ..... 41
2.7.1 หลักอำนาจหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญและหลักนิติรัฐ 41
2.7.2 หลักนิติธรรมกับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย..... 44
2.7.3 หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชน 51
2.8 แนวคิดในการควบคุมอาวุธ..... 56
2.9 ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม (Social Control Theory)..... 59
2.10 ทฤษฎีการป้องกันควบคุมโดยใช้กฎหมาย 60
2.11 ทฤษฎีเกี่ยวกับอำนาจรัฐ 63
2.11.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับอานาจรัฐตามแนวความคิดของจอห์น ล็อค (John locke). 67
2.12 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐกับอาชญากรรม..... 69
2.12.1 ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญาวิทยาและสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม..... 72
2.12.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษ..... 77
2.12.3 ทฤษฎีการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (Crime Prevention) 78
2.13 ทฤษฎีความรับผิดในทางอาญา..... 82
2.13.1 ทฤษฎีวิศวกรรมสังคม (Social Engineering Theory) รอสโค พาวด์ (Roscoe Pound)..... 82
2.13.2 ทฤษฎีปริมณฑลทางอาญาเฮอร์เบิร์ต แอล แพ็กเกอร์ (Herbert L. Packer) 84
2.13.3 ทฤษฎีหลักอันตรายของจอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) 85

3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการจำหน่ายสิ่งที่เป็นอันตรายหรืออาวุธในประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ 87

3.1 ประมวลกฎหมายอาญา..... 87
3.2 พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490..... 87
3.3 กฎหมายรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีด.. 89

บทที่ **หน้า**

3.3.1 กฎหมายรัฐอิลลินอย (Illinois) 89
3.4 กฎหมายในเครือรัฐออสเตรเลียเกี่ยวกับการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีด 90
3.4.1 กฎหมายรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) 90

4 วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตา และอาวุธมีดดาบ 99

5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 111
5.1 บทสรุป 112
5.2 ข้อเสนอแนะ 116

บรรณานุกรม 119
ประวัติผู้เขียน 126

สารบัญแผนภาพ

แผนภาพที่		หน้า
1	กรอบแนวคิดของการศึกษา	8

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	มีดพับและมีดใช้งานทั่วไป	11
2	มีดต่อสู้	14
3	มีดสั้นซามูไร	15
4	ดาบปลายปืนเอม 9	15
5	มีดโบวี่	17
6	มีดปีกผีเสื้อหรือบาลิซอง	18
7	มีดสปาร์ตา	19
8	มีดสปาร์ตา	19
9	ดาบหน้าลูกไก่	20
10	ดาบหน้าบัว	20
11	ดาบหน้าปลาหลด	21
12	ดาบหัวตัด	21
13	ดาบหัวตัดเฉียง	21
14	ดาบหัวตัดเฉียง	22
15	ดาบหัวหยัก	22
16	ดาบล้านนาและดาบง้าว	23
17	ดาบบนหลังช้างหรือดาบเชลย	23
18	ดาบซามูไรและกริชปัตตานี	24
19	กราฟแท่งเปรียบเทียบบาดแผลที่พบบนร่างกายของเหยื่อจากการวิเคราะห์บาดแผลที่พบบน ร่างกายของผู้เสียหาย	26

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	อาวุธที่ใช้ในการทำร้ายร่างกายตามกลุ่มของคดีความ	25
2	จำแนกอาวุธที่ใช้ในการทำร้ายร่างกายผู้เสียหายหรือผู้ตายตามกลุ่มคดี	26
3	จำแนกอาวุธที่ใช้ในการทำร้ายร่างกายผู้เสียหายหรือผู้ตายตามกลุ่มคดี	27

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

วัตถุมีคมชนิดมีดถูกนำไปใช้งานในหลากหลายบริบท มีดบางประเภทสามารถนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ทั้งในภาคครัวเรือน ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม เช่น ใช้ในการประกอบอาหารหรือใช้เป็นเครื่องมือในงานอดิเรกต่าง ๆ รวมถึงการทำงานในไร่และสวน กล่าวคือ เป็นวัตถุมีคมที่ถูกผลิตขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมประจำวันของมนุษย์ ซึ่งหากนำมีดดังกล่าวไปใช้ก่ออาชญากรรม มีดจะมีสภาพเป็นอาวุธตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(5) ที่ว่า อาวุธหมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ แต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ

อย่างไรก็ตาม มีมีดบางประเภทอย่างมีดสปาร์ตาและมีดดาบหรือมีดดาบซามูไร ซึ่งหมายถึง มีดที่มีลักษณะเป็นมีดปลายแหลมขนาดใหญ่ ถูกผลิตขึ้นมาใช้โดยมีวัตถุประสงค์ของการผลิตเพื่อใช้เป็นอาวุธโดยตรงเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากมีดประเภทและลักษณะอื่น ๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า บุคคลผู้มีไว้หรือครอบครองมีดดาบประเภทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หรือมีเจตนาครอบครองไว้เพื่อเป็นอาวุธไม่ว่าการครอบครองนั้นจะเป็นการครอบครองโดยประสงค์จะเพียงเพื่อไว้เพื่อป้องกันภัยอันตรายหรือไม่ได้มีเจตนาจะใช้อย่างอาวุธไม่ว่าในปัจจุบันหรือในอนาคตก็ตาม โดยกรณีการใช้มีดสปาร์ตาและมีดดาบทำร้ายผู้ตายจนถึงแก่ชีวิต เช่น ข้อเท็จจริงในวันที่ 3 มิถุนายน 2566[1] มีผู้กระทำความผิดใช้มีดสปาร์ตาแทงอกตัดขั้วหัวใจของผู้ตายจนเสียชีวิต โดยมีแผลถูกแทงที่หน้าอกซ้าย เป็นแผลฉกรรจ์จนเห็นหัวใจ จากการต่อสู้กันระหว่างผู้ตายที่ใช้มีดทำครัวและผู้กระทำความผิดที่ใช้มีดสปาร์ตา หรือกรณีในวันที่ 22 กรกฎาคม 2566[2] ที่ผู้กระทำความผิดใช้มีดสปาร์ตายาวประมาณ 40 เซนติเมตรฟันหัวผู้ตาย ปาดคอฆ่าอย่างเหี้ยมโหดจนถือได้ว่าเป็นการก่ออาชญากรรมอุกฉกรรจ์ โดยหลังก่อเหตุใช้มีดเล่มเดียวกัน จ้วงแทงท้องตัวเองและลำคอ ซึ่งแผลที่

---

[1] Nation Story. (2566). ***โหดวันวิสาขบูชา หลานดวลมีดน้าชาย ชักสปาต้าแทงอก ตัดขั้วหัวใจดับ***. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.nationtv.tv/news/region/378918374. [2566, 9 สิงหาคม]

[2] ไทยรัฐ ออนไลน์. (2566). ***อดีตเปาไทยลึก แทงดับสาวใหญ่ เชือดคอตัวเองสาหัส ปมฝ่ายหญิงไม่หย่าผัว***. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.thairath.co.th/news/crime/2711684. [2566, 9 สิงหาคม].

ถูกปาดลึกเกือบถึงหลอดลม หรือจากข้อเท็จจริงในวันที่ 29 กันยายน 2566[3] ที่ผู้กระทำความผิดใช้มีดดาบยาวเกือบ 1 เมตรที่คาดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ ฟันคอผู้ตาย ซึ่งตามร่างกายมีร่องรอยถูกมีดฟันที่บริเวณต้นคอด้านขวาและบริเวณน่องขวาเป็นแผลฉกรรจ์ และยังมีกรณีในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562[4] ที่มีผู้กระทำความผิดใช้มีดดาบซามูไรยาวกว่า 1 เมตรจ้วงแทงและฟันทั้งร่างผู้ตายกว่า 20 แผลจนเสียชีวิตและจากข้อเท็จจริงในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565[5] สามารถจับผู้กระทำความผิดที่ขณะกระทำความผิดในปี พ.ศ. 2549 เป็นนักศึกษาอยู่ที่สถาบันอาชีวะที่ใช้มีดสปาร์ตาวิ่งไล่ฟันคู่อริจนบาดเจ็บสาหัส นอกจากนี้ หรือจากข้อเท็จจริงในวันที่ 12 สิงหาคม 2566[6] ที่เจ้าพนักงานตำรวจสามารถจับผู้กระทำความผิดที่ใช้มีดสปาร์ตาฟันคู่อริจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตเมื่อ 18 ปีที่แล้วได้ โดยคู่อริที่เสียชีวิตถูกเชือดด้วยของมีคมที่ลำคอ หลอดลมขาด ปากขาด ศีรษะหลังมีรอยถูกฟัน ขมับขวาถูกฟัน จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นที่ประจักษ์ทั้งจากในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วว่าในการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษานั้น อาวุธที่ถูกทำมาใช้นอกจากอาวุธปืนและระเบิดชนิดต่าง ๆ แล้วคือมีดสปาร์ตาและมีดดาบ ทั้งนี้เพราะอาวุธมีดดังกล่าวหาซื้อได้โดยง่ายและไม่มีการควบคุมไม่ว่าในการครอบครอง จำหน่ายจ่ายโอน หรือการพกพา

จากข้อมูลการรวบรวมและวิเคราะห์คดีอาชญากรรมโดยมุ่งเน้นคดีความในกลุ่มคดีฆาตกรรม คดีทำร้ายร่างกาย โดยการสืบค้นด้วยระบบสืบค้นคำพิพากษาและคำสั่งคำร้องศาลฎีการะหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2558[7] ได้แบ่งกลุ่มคดีความตามประเภทของคดีความและวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับรูปแบบการทำร้ายร่างกายจากวิธีการทำร้ายร่างกาย การฆาตกรรมและบาดแผลที่พบบนร่างกายของผู้เสียหาย เมื่อพิจารณาจากคดีที่เจ้าทุกข์ถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,289,290,291,292,293 และ 294 ในความผิดฐานฆาตกรรมผู้อื่น และพิจารณาจากคดีทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295,296 และ 297 ในความผิดฐานทำร้าย

---

[3] ไทยรัฐ ออนไลน์. (2566). ***หนุ่มคลั่งยา คว้ามีดฟันคอพี่สาวดับ เหตุฉุน อยากยา ขอเงินไม่ให้***. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.thairath.co.th/news/crime/2729056. [2567, 7 เมษายน]

[4] ไทยรัฐ ออนไลน์. (2562). ***หนุ่มวัย 21 ฆ่าโหดเพื่อนรัก เอาดาบซามูไรฟันแทงยับ อ้างถูกขู่ฆ่าเลยลงมือ***. เข้าถึงได้จาก: https://www.thairath.co.th/news/crime/1704845. [2567, 23 เมษายน]

[5] มติชนออนไลน์. ***รวบวิศวกรเครื่องกล ก่อคดีสมัยเรียนช่างกล ควงสปาร์ตา ฟันคู่อริ หนีคดีนาน 16 ปี ไม่รอด.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.matichon.co.th/local/crime/news_3340429. [2567, 20 เมษายน]

[6] มติชน. ***รวบมือสปาต้าตามประกาศสืบจับตร.กระหน่ำฟันคู่อริดับหนีคดีกว่า 18 ปี.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/WljLV [2566, 10 กันยายน].

[7] ดวงฤทัย อุตคุต, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี และอรทัย เขียวพุ่ม. (2559). พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคำพิพากษาศาลฎีกาคดีอาชญากรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2558. ***บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ และงานยุติธรรม,*** 3(5). หน้า 8-9.

ร่างกาย รวมถึงคดีพยายามฆ่าที่เจ้าทุกข์ไม่ถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288,289 และ 290 คดีทำร้ายร่างกายและคดีฆาตกรรมมีคำพิพากษาศาลสูงถึง 394 คดีที่ได้มีการวิเคราะห์ไว้ในบทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ และงานยุติธรรม[8] โดยพบว่าเป็นคดีทำร้ายร่างกายจำนวน 187 คดีโดยมี 123 คดีที่ใช้อาวุธในการทำร้ายร่างกายและมี 69 คดีในคดีฆาตกรรมที่ใช้อาวุธในการฆ่าผู้อื่น นอกจากนี้ยังพบว่ามี 48 คดีในกลุ่มคดีทำร้ายร่างกายที่มีการใช้อาวุธมากที่สุดและอาวุธที่พบมากที่สุดในกลุ่มคดีทำร้ายร่างกายคือ มีด นอกจากนี้กลุ่มคดีฆาตกรรมก็พบว่ามีการใช้อาวุธมีดรองลงมาก็มีการใช้อาวุธมีดถึง 24 คดีเทียบจากในคดีที่มีการใช้อาวุธปืน 29 คดี เป็นจำนวนที่ต่างกันเพียง 5 คดีเท่านั้น

จากข้อเท็จจริงและสถิติที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยในปัจจุบัน มีการใช้อาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบอย่างอาวุธอันตรายร้ายแรงแพร่หลายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยที่ผู้กระทำความผิดใช้อาวุธมีดดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประทุษร้ายและทำอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลในสังคมโดยแท้ ไม่ว่าจะใช้อาวุธประทุษร้ายต่อร่างกายโดยตรงหรือใช้อาวุธเพื่อความสะดวกหรือข่มขู่ว่าจะประทุษร้ายชีวิต ร่างกายหรือข่มขู่เพื่อการใด ๆ อันเป็นก่ออาชญากรรมซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ สร้างความเสียหาย ความไม่ปลอดภัยและก่อให้เกิดอันตรายสาหัสแก่ร่างกายและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ส่งผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและกระทบต่อสิทธิในการมีชีวิตรอดของบุคคลในสังคม จึงเป็นปัญหาร้ายแรงที่กระทบต่อสังคมส่วนรวมเป็นวงกว้างที่รัฐควรมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธดังกล่าว

เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในสังคมปัจจุบัน พบว่า อาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบเป็นสินค้าวางจำหน่ายอย่างเสรี โดยให้มีการซื้อขาย แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายจ่ายโอน โดยไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการตรวจสอบ ควบคุมหรือกำกับดูแลอย่างจริงจัง เนื่องมาจากรัฐไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบระหว่างประชาชนทั่วไปเพราะรัฐอาจเห็นว่ามีดประเภทนี้เป็นสินค้าที่วางจำหน่ายในท้องตลาดมานานทั้งการนำอาวุธมีดดังกล่าวไปก่ออาชญากรรมประเภทต่าง ๆก็เป็นความผิดและได้รับโทษทางอาญาสัมพันธ์กับที่กฎหมายอาญาภาคความผิดบัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้น ๆ แล้ว นอกจากนี้ การก่อเหตุโดยการใช้มีดเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมจะเป็นในลักษณะที่ผู้กระทำความผิดต้องเข้าประชิดตัวผู้เสียหายโดยสภาพ ซึ่งไม่เหมือนกับอาวุธปืนที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ยิง สามารถทำอันตรายร่างกายถึงสาหัสได้ในทุกระยะการยิง ไม่ว่าในลักษณะยิงในระยะประชิดหรือไม่ก็ตาม จากการที่รัฐไม่ได้เข้าป้องปรามและให้เสรีในการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธตามเหตุผลดังกล่าว ทำให้มีการ

---

[8] ดวงฤทัย อุตคุต, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี และอรทัย เขียวพุ่ม. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 7. หน้า 8-9.

แพร่กระจายอาวุธดังกล่าวอย่างเสรี ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงและมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธอันตรายได้อิสระเสรี ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและมีส่วนในการก่อให้ผู้กระทำความผิดก่ออาชญากรรมได้โดยง่าย

ปัจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งที่เป็นอาวุธรวมถึงสิ่งที่เป็นวัตถุอันตรายต่อสังคมในประเทศไทยตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน อาวุธระเบิด หรืออาวุธต่าง ๆ มีพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 ประกอบมาตรา 1(5) ที่ว่าการครอบครองและพาไปซึ่งอาวุธปืน ซึ่งเป็นอาวุธที่มีอานุภาพร้ายแรง กฎหมายกำหนดความผิดเพียงว่า เมื่อผู้ใดพาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม บุคคลใดที่ครอบครองและใช้อาวุธปืนที่ไม่มีทะเบียนก็เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และมีโทษทางอาญาตามมาตรา 72 และมาตรา 73[9] ที่กำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสังคมไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยการกำหนดให้มีการขอใบอนุญาตจำหน่ายวัตถุอันตรายดังกล่าว โดยกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายซึ่งวัตถุอันตราย อย่างเช่น อาวุธปืนสำหรับการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่โดยให้รัฐมนตรีออกใบอนุญาตในการค้าหรือจำหน่าย รวมถึงการขอใบอนุญาตใช้หรือพกพาอาวุธปืน โดยที่หากฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว นอกจากผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษริบและปรับแล้ว ยังต้องรับโทษอาญาตามกฎหมายอีกด้วย เนื่องมาจากปืนเป็นอาวุธที่มีความร้ายแรงที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและร่างกายแก่บุคคลได้โดยง่าย จึงกำหนดให้มีการควบคุมอาวุธปืน ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ซึ่งแม้อาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบจะไม่ได้มีลักษณะการใช้งานร้ายแรงเทียบเท่ากับกับอาวุธปืน เพราะไม่ได้มีกลไกการทำงานที่ซับซ้อนและถูกออกแบบให้มีกลไกทำลายหรือกำจัดที่ก่อให้เกิดอันตรายโดยง่าย แต่ก็มีการใช้อาวุธมีดสปาร์ตาหรืออาวุธมีดดาบดังกล่าวในการก่ออาชญากรรมอย่างแพร่หลายและภยันตรายต่าง ๆที่เกิดขึ้นในสังคมจากการใช้อาวุธมีดดังกล่าวสร้างความเสียหายและบั่นทอนความสงบสุขของสังคมร้ายแรงและเทียบเท่าได้กับการใช้อาวุธปืน เป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะที่ขยายเป็นวงกว้าง

---

[9] พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490. มาตรา 72 และมาตรา 73.

ได้แต่กลับไม่มีมาตราการทางกฎหมายเพื่อควบคุมต้นทางการแพร่กระจายซึ่งอาวุธดังกล่าวเฉกเช่นเดียวกับอาวุธปืน

ดังนี้ จากการที่ไม่มีมาตรการทางกฎหมายควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาหรือมีดดาบดังกล่าว ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมที่เกิดจากการจำหน่ายหรือกระจายอาวุธมีดในสภาพของสินค้า มีการครอบครองอาวุธดังกล่าวกันอย่างแพร่หลาย ทั้งที่เป็นอาวุธอันตราย ใช้ประทุษร้ายชีวิตและร่างกายก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อบุคคลในสังคมโดยรวม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นสมควรที่รัฐจำเป็นต้องออกมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบที่ไม่มีทะเบียนนอกจากอาวุธปืนเป็นความผิดทางอาญา โดยป้องกันปราบปรามและป้องปรามในการกระทำดังกล่าว เพราะเป็นอาวุธร้ายแรงที่เป็นอันตรายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกในสังคม ซึ่งหากมีการควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือและมีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิดอาญา จะช่วยรักษาความสงบสุขของสังคมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้

โดยในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยกำหนดคำถามวิจัยคือ รัฐควรมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาหรืออาวุธมีดดาบหรืออาวุธอื่นในทำนองเดียวกันเพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมมีดที่อาจนำไปใช้เป็นอาวุธก่ออาชญากรรมที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกในสังคมหรือไม่ อย่างไร

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎีและหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสังคม

2. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการค้าอาวุธมีดและอาวุธมีดดาบในเครือรัฐออสเตรเลียและรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา

3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหามาตรการทางกฎหมายในประเทศไทย กรณีที่ไม่มีมาตรการในการควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ

4. เพื่อได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เหมาะสมและสามารถนำมาตรการทางกฎหมายดังกล่าวไปบังคับใช้เพื่อควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบในประเทศไทยต่อไป

1.3 สมมติฐานของการศึกษา

เนื่องจากพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ไม่มีการบัญญัติควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบซึ่งบุคคลอาจนำอาวุธดังกล่าวไปใช้ทำอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคมในวงกว้างและก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน โดยรัฐอาจใช้มาตรการในการแทรกแซงหรือควบคุมสินค้าเหล่านี้ โดยกำหนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนขอใบอนุญาตจำหน่าย ทำนองเดียวกับอาวุธอื่น ๆในกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 เพื่อให้การจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธดังกล่าวอยู่ในการควบคุมโดยรัฐ

1.4 ขอบเขตของการศึกษา

ผู้วิจัยจะศึกษามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศไทย เช่น กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน พ.ศ. 2490 รวมทั้งจะทำการเปรียบเทียบกับกฎหมายควบคุมอาวุธมีดของเครือรัฐออสเตรเลีย และรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งหลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการใช้อำนาจรัฐจัดการกับอาชญากรรมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม เพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักสิทธิมนุษยชนและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลเป็นไปตามหลักนิติธรรมและนิติรัฐโดยแทรกแซงนิติกรรมของเอกชนสอดคล้องกับแนวคิดในการควบคุมอาวุธตามหลักเกณฑ์การพิจารณาระบบอนุญาตในกฎหมายและความรับผิดในทางอาญารวมถึงทฤษฎีในการควบคุมสังคมและป้องกันควบคุมอาชญากรรมโดยใช้กฎหมาย

1.5 กรอบแนวคิดของการศึกษา

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มิได้กำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสและมีส่วนในการก่อให้ผู้กระทำความผิดก่ออาชญากรรมได้โดยง่าย สร้างความเสียหายและเป็นปัญหาร้ายแรงในสังคมที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและกระทบต่อสิทธิในการมีชีวิตรอดของสมาชิกในสังคม การวิจัยจึงหาคำตอบด้วยการกำหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดดังกล่าว โดยให้มีการลงทะเบียนขอใบอนุญาตในการจำหน่ายอาวุธดังกล่าวโดยต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด โดยนำเอาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี มาใช้ในการวิเคราะห์ร่วมกับกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้คำตอบสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ที่มีความเหมาะสม เพื่อรักษาความสงบสุขในสังคม และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนต่อไป (ดูแผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา)

มาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดปสาร์ตาและอาวุธมีดดาบ

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี

- หลักสิทธิมนุษยชน
- หลักสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
- หลักความปลอดภัยสาธารณะ
- หลักเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดระบบอนุญาตในกฎหมาย
- หลักการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐ
- หลักอำนาจหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญและหลักนิติรัฐ
- หลักนิติธรรมกับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
- หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- แนวคิดในการควบคุมอาวุธ
- ทฤษฎีเกี่ยวกับอำนาจรัฐ
- ทฤษฎีเกี่ยวกับอำนาจรัฐการใช้อำนาจรัฐกับอาชญากรรม
- ทฤษฎีความรับผิดในทางอาญา

กฎหมายไทย

- ประมวลกฎหมายอาญา
- พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

กฎหมายต่างประเทศ

- กฎหมายรัฐอิลลินอย (Illinois) ในประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีด
- กฎหมายรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) ในเครือรัฐออสเตรเลียเกี่ยวกับการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีด

การเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 จะเป็นประโยชน์ต่อ

1. บุคคลในสังคมที่จะสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุข และเกิดความปลอดภัยในชีวิต
2. รัฐที่จะมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการแพร่กระจายอาวุธที่อันตรายเพื่อให้อยู่ในการควบคุมโดยรัฐ
3. การบังคับใช้กฎหมายที่หน่วยงานของรัฐจะมีมาตรการทางกฎหมายในการป้องปรามอาชญากรรม

เพิ่มเติมบทบัญญัติในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490 เกี่ยวกับการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ ดังนี้

(1) แก้ไขมาตรา 1 “พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืนและอาวุธมีด พ.ศ. 2567”

(2) แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 (10) อาวุธมีด หมายความถึงอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

(3) ออกกฎกระทรวงควบคุมอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบโดยอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 6 โดยกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตในการจำหน่ายซึ่งอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบและกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตรวมถึงการกำหนดบทนิยามและคำจำกัดความของการจำหน่ายจ่ายโอนและบทนิยามของอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบที่ต้องถูกควบคุมภายใต้กฎกระทรวงที่รัฐมนตรีกำหนด

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา

1.6 วิธีดำเนินการศึกษา

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยโดยใช้วิธีการศึกษา มุ่งเน้นการวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยจะศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัย ตำรา บทความ เอกสารการวิจัยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ตัวบทกฎหมายของประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ปรากฏอยู่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้แนวทางในการนำมาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศมาปรับใช้เพื่อสร้างมาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมต่อไป

2. ได้แก้ไขปรับปรุงและปฏิรูปมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งขัดต่อหลักกฎหมายที่ดีที่ควรยึดถือปฏิบัติตาม

3. ได้แนวทางในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลในสังคมว่าการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธอันตรายจะอยู่ในความควบคุมโดยรัฐ

บทที่ 2

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมาย เพื่อการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ

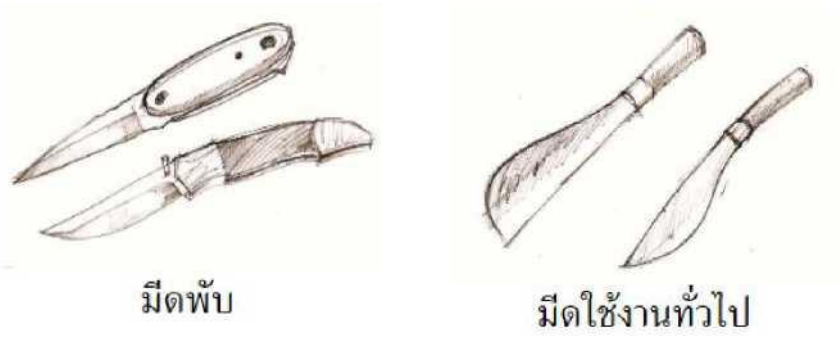
ในบทนี้ ผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงประเภทและลักษณะของวัตถุมีคมหรือมีดทั้งที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจกรรมประจำวันของมนุษย์และที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอาวุธโดยสภาพ ทั้งสถิติความอันตรายที่เกิดขึ้นจากมีดที่ก่อให้เกิดอันตรายและสร้างความเสียหายในสังคม และหลักสิทธิมนุษยชนและหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายและสร้างความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม รวมถึงศึกษาหลักเกณฑ์ในการกำหนดการขอใบอนุญาตในกรณีต่าง ๆประกอบกับความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีความรับผิดทางอาญา เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ

ตั้งแต่อดีต มนุษย์ดำรงชีพเริ่มจากการเก็บของป่าล่าสัตว์เพื่อดำรงชีวิต โดยใช้เครื่องมือที่ทำจาก หินอย่างหยาบ ๆ พัฒนาไปสู่การทำเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์จนเกิดความคิดสร้างสรรค์พัฒนาภูมิ ปัญญาเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตโดยการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้และ ผลิตอาวุธจากโลหะ เช่น ทองแดง สำริดและเหล็ก โดยการหลอมออกมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ดำรงชีวิต เช่น ขวาน มีด พร้า ดาบ เกราะ กำไล ต่างหู เป็นต้น ซึ่งแร่ธาตุประเภทโลหะต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานั้น เครื่องมือที่ทำจากเหล็ก จะมีความเหนียวคงทนมากกว่าแร่ชนิดอื่น ๆ จึงนิยมนำเหล็กมาใช้ ประดิษฐ์เป็นเครื่องมือต่าง ๆได้ง่าย โดยนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งมีการนำไปใช้ทั้งกับ งานหนักและงานการเกษตร เช่น มีดกรีดยาง มีดพร้า มีดตัดปาล์ม เหล็กปอกมะพร้าว ขวาน จอบ รวมถึงผลิตมาเพื่อใช้เป็นอาวุธ เช่น พร้า ขวาน ลูกศร เป็นต้นด้วย นอกจากนี้ ในปัจจุบันก็ได้มีการ ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการดีเหล็กมาผลิตชิ้นงานที่ใช้ในครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เช่น มีดอีโต้ มีดหั่น หรือมีดทำครัว ซึ่งก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตอบสนองความต้องการของตลาด[1]

---

[1] อรรครา ธรรมาธิกุล. (2564). การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคนตีเหล็กเพื่อการพึ่งตนเองด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน :ชุมชนบ้าน สี่แยกปี ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช. ***วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์,*** 6(3). หน้า 3-4.

โดยชุมชนช่างตีดาบ[2] ในประเทศไทยในปัจจุบัน กล่าวว่า ในสมัยโบราณมีการใช้อาวุธและของ มีคมกันทุกบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ทั้งในการทำสงครามและการทำกิจวัตรประจำวัน ทั้งการออกล่า สัตว์หรือทำงานในไร่นา หรือแม้แต่ในครัวเรือน เรียกว่ามีดหรืออุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็กเป็นสิ่งที่จะต้องมี ในทุกครัวเรือน



ภาพที่ 1[3] มีดพับและมีดใช้งานทั่วไป

กล่าวคือ มีด เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย สามารถนำไปใช้ในครัวเรือน เช่น การทำครัว ใช้ในการประกอบอาหารและสามารถนำไปใช้ในการเกตรกรรม เช่น การตัดกิ่งหรือตัด สิ่งต่าง ๆ ภายในสวนและไร่ในการเกษตร รวมถึงการใช้งานเล็กน้อยภายในบ้านได้ซึ่งไม่,ว่าจะอยู่ใน บริบทใดก็ตาม มีดหรือก็คืออุปกรณ์ที่อยู่ในลักษณะวัตถุมีคมรูปแบบหนึ่งก็ให้ประโยชน์ในการใช้งาน เหมือนกัน คือ ตัด หั่น สับ หรือแร่ แต่การใช้งานเหล่านี้ก็ต้องมีการแยกประเภท วัสดุและรูปแบบของ มีด เพื่อให้เกิดความเหมาะสมแก่ลักษณะและรูปแบบของงานนั้น ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบการประกอบ อาหารในครัวเรือนหรือการทำสวนเกษตรกรรมเพราะการที่มีรูปแบบและประเภทรวมถึงวัสดุของมีด ที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถนำมีดดังกล่าวไปใช้งานให้เหมาะสมและถูกบริบทกับงานแต่ละรูปแบบที่ มีความแตกต่างกัน เพื่อยืดอายุการใช้งานและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่การทำงานนั้น ๆ อีกด้วย โดยที่ในปัจจุบันมีมีดมากมายหลายรูปแบบ ที่มีวัสดุในการผลิตใบมีดที่แตกต่างกัน ทุกแบบล้วนให้ ความคม และความคงทนในการใช้งานได้ดี

---

[2] ณัฐพงษ์ ศรีใจวงศ์, ศรวัสย์ สมสวัสดิ์ และสุวิทย์ นามบุญเรือง. (2563). การศึกษาปัญหาการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น'มีดพร้า': กรณีศึกษาหมู่บ้านขามแดง อำเภอบ้างฉัตร จังหวัดลำปาง. ***วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์,*** 7(1). หน้า 3-4.

[3] ธวัช พะยิ้ม. (2553). การศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านศิลปหัตถกรรมของกลุ่มทำมีดภาคกลาง. ***วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร,*** 1(1). หน้า 6.

อย่างเช่น มีดสเตนเลสสตีล (Stainless Steel) มีดเหล็กไฮ คาร์บอน (High Carbon Steel) และมีดเซรามิก (Ceramic)

2.1 ประเภทและลักษณะของมีด

2.1.1 มีดที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจกรรมประจำวันของมนุษย์

ประเภทของมีดและการใช้งานของมีดแต่ละรูปแบบ มีลักษณะและรูปแบบการใช้ งานที่แตกต่างกันออกไป โดยขอยกตัวอย่างมีดประเภทต่าง ๆที่เห็นกันโดยทั่วไปซึ่งถูกผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจกรรมประจำวันของมนุษย์ในปัจจุบันพอสังเขป ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

1) มีดเชฟ (Chef's Knife) คืออุปกรณ์ทำครัว ใช้ในการทำอาหาร หั่น สับ ซอยได้ทุกรูปแบบ

2) มีดสับ (Cleaver Knife) หรือ "มีดปังตอ" ใช้ในการสับเนื้อและกระดูกสัตว์ทุกรูปแบบ

3) มีดแล่เนื้อ (Carving Knife) หรือ "มีดสไลด์" เป็นมีดเฉพาะทาง ใช้สำหรับแล่เนื้อโดยตรง

4) มีดเลาะกระลูก (Boning Knife) สำหรับเลาะเนื้อบริเวณกระลูก

5) มีดแล่ปลา (Filleting Knife) สำหรับใช้ซอกซอนเข้าเนื้อปลา ให้เลาะก้างปลาออกมาได้ง่ายขึ้น

6) มีดหั่นขนมปัง (Bread Knife) มีดมีลักษณะคล้ายใบเลื่อย ใช้หั่นและตัดขอบขนมปังที่แข็งและหนา ส่วนขนาดเล็ก คือแบบที่เห็นตามร้านสเต็ก

7) มีดปาดหน้าเค้ก (Frosting Spatula) ใช้สำหรับตกแต่งครีมบนเค้ก

8) มีดปอก (Paring Knife) เป็นมีดที่มีใช้ตามบ้านทั่วไป เหมาะสำหรับการนำไปปอกหั่นผักและผลไม้

9) มีดอเนกประสงค์ (Utility Knife) ใช้ในส่วนของการหั่น บั้ง ซอย หรือเจาะวัตถุดิบที่มีขนาดเล็ก ใช้ มีดผ่ายางรถยนต์ และใช้เป็นมีดคัตเตอร์กรีดและวัสดุสิ่งของต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

อีกทั้ง นอกจากมีดจะถูกนำไปใช้ในการประกอบอาหารและในกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ แล้ว มีด ยังถูกนำไปใช้ในการเกษตรกรรมและถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเกษตรที่สำคัญ เช่น มีดทำสวน มีดการเกษตร ทั้งที่มีขนาดเล็ก ทั้งแบบมีดต่อกิ่ง ตอนกิ่งและมีดดายหญ้าสำหรับถางหญ้า ซึ่ง เหล็กแหนบและเหล็กจากโรงเหล็กที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปเป็นอย่างอื่น เป็นวัสดุที่เป็นที่นิยมมากสุด

ในการทำมีดสำหรับการเกษตรกรรม โดยที่มีดเหน็บ[4] หรืออีเหน็บและมีดพร้ามีความเหมาะสมต่อการ ใช้งานด้านเกษตรกรรมประจำสวนและไร่หรือใช้สำหรับเข้าป่าก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตัดไม้รานกิ่ง ตัดแต่ง กิ่ง ผ่าฟืน ขุดเห็ด ขุดสมุนไพรและยังใช้ปลายแทงสัตหน่อไม้ในกอไผ่ได้ดี

จะเห็นได้ว่า วัตถุหรือสิ่งมีคมที่ยกตัวอย่างพร้อมกล่าวอธิบายถึงรูปแบบรวมถึงประเภทการใช้ งานที่กล่าวมาข้างต้น เป็นอุปกรณ์ที่ถูกนำมาใช้งานได้ในหลากหลายบริบท มีดสามารถนำไปใช้เป็น อุปกรณ์ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคเกษตรกรรมและทั้งในการอุตสาหกรรมและในกิจกรรมประจำวัน ของมนุษย์ เช่น ใช้ในการประกอบอาหารหรือใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตประจำวัน เช่น การใช้ มีดในการทำงานช่าง งานเกษตรหรืองานอดิเรกต่าง ๆ รวมถึงการทำงานในไร่และสวนหรือการกำจัด วัชพืชบนหน้าดินและถางหญ้า พืชชนิดต่าง ๆในป่ารกร้างตั้งแต่สมัยโบราณจวบจนปัจจุบัน พัฒนาจาก การทำเครื่องมือเครื่องใช้ตามสัญชาตญาณการเอาตัวรอดมนุษย์จนเกิดเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและกลายมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในกิจการงานต่าง ๆ ในปัจจุบัน

2.1.2 มีดที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอาวุธโดยสภาพ

วัตถุมีคมก็ถูกทำขึ้นเพื่อใช้ในการเอาชีวิตรอดโดยถูกทำขึ้นมาเป็นในลักษณะการใช้งานอย่างอาวุธโดยสภาพ เพื่อใช้ในการต่อสู้และใช้ในการล่าสัตว์ด้วยเช่นกัน ดาบ เป็นวัตถุมีคมที่ปรากฏในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากชุมชนหลายชุมชนตั้งแต่สมัยโบราณจนปัจจุบัน แม้ในปัจจุบันการตีดาบจะลดจำนวนลงไปแล้ว แต่ก็ยังบางชุมชนที่ยังตีดาบอยู่ในประเทศไทย ในบางชุมชนแล้ว นอกจากการตีมีดทั่วไป ยังมีการตีมีดดาบโบราณอีกด้วย[5] ชุมชนเหล่านั้นได้ศึกษาการตีมีดดาบทำฝักมีดดาบและการตีมีดทุกชนิดเป็นดาบที่มีคุณลักษณะของดาบทั้งดาบโบราณ และดาบของต่างชาติ[6] ชุมชนช่างตีดาบในประเทศไทยจึงพัฒนารูปแบบของมีดรวมทั้งกระบวนการและวิธีตีมีดให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยตัวอย่างมีดดาบ ได้แก่ ดาบโบราณ ดาบแลว เทวมาสเตอร์ กูละข่า ซามูไร ขวานโทมาฮอก เป็นต้น[7]

จะเห็นได้ว่ามีดหรือดาบบางประเภท บางชนิด ก็มิใช่อุปกรณ์หรือวัตถุที่มีคมที่เป็นวัตถุประเภทที่ทำขึ้นมาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในภาคครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมอย่าง

---

[4] ธวัช พะยิ้ม. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 3. หน้า 2-6.

[5] อรรครา ธรรมาธิกุล. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 1. หน้า 2-5.

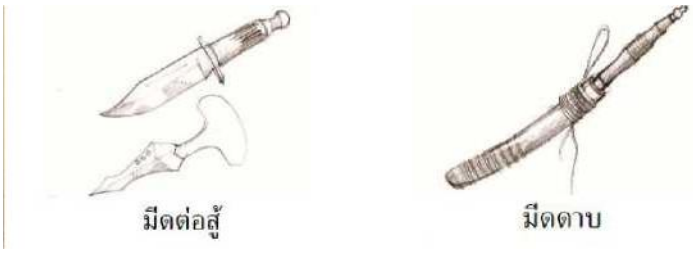
[6] บุญตัน สิทธิไพศาล. (2561). ***ภูมิปัญญาด้านการตีดาบ.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.mculture.go.th/lampang/article_attach/article_fileattach_20180322150458.pdf. [2567, 24 มีนาคม]

[7] ณัฐพงษ์ ศรีใจวงศ์, ศรวัสย์ สมสวัสดิ์ และสุวิทย์ นามบุญเรือง. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 2. หน้า 4.

ในการ ประกอบอาหารหรือใช้ในการเกษตรกรรมธรรมดาที่จะเข้านิยามของอาวุธ[8] ตามบทนิยาม “อาวุธ” ต่อเมื่อได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ แต่เป็นอาวุธมีดหรือดาบที่เป็นอาวุธโดยสภาพซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน กล่าวคือ เป็นวัตถุมีคมที่มีรูปแบบเป็นอาวุธโดยแท้จริงโดยสภาพและด้วยลักษณะและความร้ายแรงของวัตถุนั้นเอง โดยผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมและหยิบยกอาวุธมีดและดาบประเภทต่าง ๆมายกตัวอย่างถึงลักษณะของมีดหรือดาบที่เป็นอาวุธโดยสภาพที่ไม่ได้ถูกใช้งานอย่างปกติธรรมดา ดังต่อไปนี้

1) มีดต่อสู้ มีดดาบ[9] หรือมีดดาบซามูไร (combat knife, fighting knife, tactical knife)

มีดที่ทำและออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้ในการต่อสู้โดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นการต่อสู้ในระยะประชิด เช่น มีดต่อสู้ตั้งแต่สมัยโบราณ รวมถึงมีดดาบ และมีดสั้นซามูไร ซึ่งในปัจจุบันมีดสั้นซามูไรถูกเก็บไว้ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหลายๆ แห่งของประเทศญี่ปุ่น[10] เป็นใบมีดสั้นที่คมกริบของญี่ปุ่นโบราณ พิพิธภัณฑ์ดาบญี่ปุ่นเป็นสถานที่จัดแสดงดาบญี่ปุ่นเป็นผลงานทางศิลปะโดยเฉพาะ ดำเนินการโดย สมาคมเพื่อการอนุรักษ์ดาบศิลปะของญี่ปุ่น มีดหรือดาบซามูไรถือเป็นคลังอาวุธที่สำคัญของซามูไรซึ่ง แสดงออกถึงระบบและลำดับขั้นศักดินาในสังคมญี่ปุ่นตั้งแต่ในยุคก่อน เพราะชนขั้นนักรบเป็นชนชั้นปกครองที่สูงสุดในสังคมเป็นซึ่งมีดสั้นต่างกับดาบซามูไรเพราะมีขนาดและความยาวที่เล็กและสั้น กว่าดาบเพื่อการต่อสู้ในระยะประชิด



ภาพที่ 2[11] มีดต่อสู้

[8] ประมวลกฎหมายอาญา. มาตรา 1(5).

[9] ธวัช พะยิ้ม. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 3. หน้า 12.

[10] องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น. ***พิพิทธภัณฑ์ดาบญี่ปุ่น.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.japan.travel/th/spot/1669/. [2567, 24 มีนาคม]

[11] ธวัช พะยิ้ม. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 3. หน้า 12.



ภาพที่ 3[12] มีดสั้นซามูไร

2) มีดดาบปลายปืน หรือมีดปลายปืน (knife bayonet)[13]



ภาพที่ 4[14] ดาบปลายปืนเอม 9

ดาบปลายปืนและมีดอเนกประสงค์เอ็ม 9 สามารถนำเข้าไปเชื่อมต่อกับปืนไรเฟิลรุ่นเอ็ม 16 และคาร์ไบน์รุ่นเอ็ม 4 คาร์บินเพื่อเป็นดาบปลายปืน สามารถนำไปใช้เป็นอาวุธพกประจำกาย โดยที่ดาบ ปลายปืนและมีดอเนกประสงค์เอ็ม 9 ได้อยู่ในรายการอาวุธประจำการของกองทัพบกสหรัฐฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2530 รวมถึงสังกัดทางหหารส่วนอื่นด้วย แต่ไม่รวมไปถึงนาวิกโยธินสหรัฐฯ และ กองทัพอากาศสหรัฐฯ

โดยใบมีดยาว 7 นิ้ว 14 ซม.และมีความยาวทั้งหมด 12 นิ้ว (0.3 เมตร) ซึ่งเป็นอาวุธที่ถูกนำมาใช้ โดยสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 (1984) โดยผู้ที่ประดิษฐ์และพัฒนาดาบปลายปืน นี้คือชาร์ส เอ. “มิคกี้” ฟินน์ (Charles A. “Mickey” Finn) โดยภายใต้การออกแบบของฟินน์นั้นได้รับ การยอมรับว่าเป็นที่นิยมอย่างมาก และทำให้ถูกนำไปการ

---

[12] BATTLEMOUSEPATTAYA. (2565). ***มีดสั้นซามูไร อาวุธคู่กายนักรบแห่งแดนอาทิตย์อุทัย.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/AGhJ1 [2567, 25 กรกฎาคม]

[13] 1VINTAGE. (2561). ***THAI BEST VINTAGE ของเก่างานวินเทจ ของสะสม เรื่องราวในอดีตยอดนิยม.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/khIE7 [2567, 17 กรกฎาคม]

[14] วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2565). ***ดาบปลายปืน เอ็ม 9***. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/zCgsd [2567, 17 กรกฎาคม]

ลอกเลียนแบบอย่างแพร่หลายในประเทศอื่น ๆทั่วโลกซึ่งในบางประเทศก็มีการขายมีดลอกเลียนแบบนี้อย่างถูกกฎหมาย นอกจากนี้ มีดรุ่นนี้ยังถูกนำไปจำหน่ายในเชิงพาณิชย์อีกด้วย ในบรรดารุ่นที่มีแบบมาจากเอ็ม 9 ที่ลูกผลิตขึ้น บางรุ่นจะมีร่องดาบ (หรือฟูลเลอร์ - Fuller พิสูจน์แล้วว่ามีคุณสมบัติทำให้เลือดที่มาจากการทิ่มแทงไหลออกไปได้โดยง่าย) แต่ในบางรุ่นจะไม่มี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ได้รับสัมปทานในการผลิตดาบปลายปืนในล็อตหนึ่ง ๆ

ลักษณะของดาบปลายปืน จะมีมีดที่ใช้ติดที่ปลายของอาวุธปืน เป็นอาวุธประเภทมีดดาบหรือ รูปทรงเหล็กแหลมที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เข้าพอดีกับปลายปากกระบอกปืนเล็กยาว ซึ่งจะทำให้ปลายปากกระบอกปืนเล็กยาวเหมือนเป็นปลายหอก จากหลักฐานทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์พบว่าได้เริ่มมีการใช้อาวุธมาแล้วเมื่อประมาณ 30,000 ปีที่แล้ว โดยในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้น พบว่าในการทำสงครามแต่ละครั้ง สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากด้านการทหารแล้ว อาวุธก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถกำหนดผลแพ้หรือชนะ ดังนั้นจึงเริ่มการพัฒนารูปแบบของอาวุธอย่างต่อเนื่อง ได้มีการพัฒนามาให้ใช้ร่วมกับอาวุธปืน เรียกว่า ดาบปลายปืน ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาอาวุธให้มีอานุภาพร้ายแรงมากขึ้นอีกเรื่อย ๆ[15] ซึ่งดาบที่ถูกติดตั้งเข้ากับกระบอกปืนโดยตรงเป็นอาวุธยุทธพันธ์ที่การที่ไว้ในครอบครองต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติยุทธพันธ์ พ.ศ. 2530[16] โดยกำหนดมาตรการควบคุมยุทธภัณฑ์และมีข้อมูลเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบันโดยกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์และรายงานให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน ทั้งนี้ เพื่อให้การควบคุมยุทธภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ โดยกำหนดให้การขออนุญาตการขอต่ออายุใบอนุญาตและการขอรับใบแทนใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง

---

[15] มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมกองบัญชาการกองทัพเรือ. ***อาวุธโบราณของไทย.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://www.wangdermpalace.org/weapon_th.html. [2567, 22 กรกฎาคม]

[16] RUN OF LAW. (2565). ***พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2565*** (พิมพ์ครั้งที่ 3). RUN OF LAW.

3) มีดโบวี่ (Bowie knife)[17]



ภาพที่ 5 มีดโบวี่[18]

มีดโบวีมีความยาว 10-15 นิ้ว ด้ามทำด้วยเขาสัตว์ ปลายใบมีดโค้งกว่ามีดทั่วไป ระหว่างใบมีดกับด้ามมีกะบังกั้นไม่ให้มือลื่นจากด้ามจับไปโดนใบมีด หลังจากมีดโบวีได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกา โรงงานหลายแห่งในอังกฤษก็ได้เร่งผลิตมีดแบบนี้ออกมาขายให้ชาวอเมริกันตามชายแดนเป็นจำนวนมาก มีดโบวี่เล่มแรกของโลกกำเนิดมาจากการออกแบบของ Rezin P. Bowie ถูกออกแบบมาสำหรับ ล่าสัตว์ และต่อสู้

---

[17] ซุบซิบดารา. (2553). ***มีดในตำนาน.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://legend-nife.blogspot.com/2010/08/bowie-knife-alamo.html [2567, 17 กรกฎาคม]

[18] เจ้าของร้าน. (2566). ***ประวัติมีดโบวี่ มีดโบวี่ BOWIE KNIFE.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/2OTI8 [2567, 17 กรกฎาคม]

4) มีดปีกผีเสื้อ (butterfly knife) หรือบาลิซอง (balisong)[19]



ภาพที่ 6 มีดปีกผีเสื้อหรือบาลิซอง[20]

มีดบาลีซอง(Balisong) หรือมีดผีเสื้อ(Butterfly) เป็นที่รู้จักในฟิลิปปินส์ ปลายมีดแบ่งเป็นสองอันแนะสามารถหมุนได้เมื่อเปิดและปิดใบ มีดที่ซ่อนอยู่ภายในร่องในจับ บางครั้งเรียกว่า มีดพับ Batangas ของประเทศ ฟิลิปปินส์ เป็นมีดเพื่อการต่อสู้ จุดเด่นของมีดอยู่ที่สามารถใช้เป็นอาวุธได้ตั้งแต่ยังไม่เปิดใบ เป็นอาวุธพื้นเมืองของฟิลิปปินส์ แพร่เข้ามาในอเมริกา กล่าวคือมีดปีกผีเสื้อหรือ บาลิซอง เป็นมีดพับที่ด้ามแยกออกเป็นสองข้างมีต้นกำเนิดมาจากประเทศฟิลิปปินส์ เป็นมีดควงหรือ มีดปีกผีเสื้อ โดยมีรากศัพท์จากคำว่า บาลิงซังเก แปลว่าเขาที่พับ หรือ เขาที่หัก ซึ่งน่าจะมีที่มาจากการที่มีดซึ่งมีด้ามจับทำจากเขาควาย หรือ กวาง ได้ชำรุดจนด้ามมีดแยกออกจากกันแต่แทนที่จะกลายเป็นมีดที่ใช้ไม่ได้ กลับทำให้เกิดวิธีพับเก็บแบบใหม่ ซึ่งในปัจจุบัน มีดพับหรือ มีดควงแบบนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

---

[19] BRIGHT TODAY. (2565). ***อันตรายไปไหม มีดควงของเล่น หรือ มีดปีกผีเสื้อถึงไม่ใช่เหล็กแต่แทงเข้า.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://vww.brighttv.co.th/social-news/butterfly-kiiife-balisong-toy. [2567, 25 กรกฎาคม]

[20] เจ้าของร้าน. (2559). ***ตำนานของ มีดพับ มีดพก มีดบาลีซอง Balisong.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/adTmQ [2567, 17 กรกฎาคม]

5) มีดสปาร์ตา



ภาพที่ 7[21] มีดสปาร์ตา



ภาพที่ 8[22] มีดสปาร์ตา

เป็นอาวุธมีดโดยสภาพ ที่ถูกใช้เป็นอาวุธในก่ออาชญากรรมมากที่สุดในประเทศไทย ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน มีลักษณะเป็นมีดปลายแหลม ใบมีดเป็นเหล็กตีเป็นเนื้อเดียวกันตีขึ้นรูปเป็นทรงสปาร์ตา เจียรจนคม

ส่วนประเภทของดาบไทยตั้งแต่อดีตที่ถูกสร้างขึ้นมาร่วมกับศาสตราวุฒเอื่น ๆ เช่น หอก ทวน หลาว เพื่อใช้ในการรบ[23] เพื่อปกป้องชาติบ้านเมืองจากศัตรูผู้รุกราน เพื่อใช้ขยายอาณาเขตดินแดนกระทั่งใช้ในการรบเพื่อกอบกู้เอกราชของชาติ รวมถึงมีไว้เพื่อป้องกันตัวตั้งแต่สมัยกรุง

---

[21] เจ้าของร้าน. (2567). ***มีดสปาตาใบตาย By HAWK ยาว 19.5 นิ้ว พร้อมซองมีดไนลอน.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/oNYy9 [2567, 17 กรกฎาคม]

[22] Bestcamping. (2566). ***มีดสปาต้า รุ่นหลังเลื่อย.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://bestcamping.tarad.com/products_detail/view/178854. [2567, 17 กรกฎาคม]

[23] ณัฐพงษ์ ศรีใจวงศ์, ศรวัสย์ สมสวัสดิ์ และสุวิทย์ นามบุญเรือง. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 2. หน้า 4.

สุโขทัย ลพบุรี อยุธยา เรื่อยมาจนถึงยุครัตนโกสินทร์ มีช่างตีดาบฝีมือดีเกิดขึ้นในทุกสมัย รูปแบบของดาบในแต่ละยุคจึงแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือกองทัพเพื่อใช้ในการรบและรองลงมาคือคนชาวบ้านทั่วไปที่มีไว้เพื่อป้องกันตัวรูปทรงของดาบไทยได้รับอิทธิพลมาจากดาบจีนเพราะว่าดาบไทยมีลักษณะใกล้เคียงกับดาบจีนมากกว่าดาบแขกซึ่งเป็นดาบคมเดียวที่มีปลายโค้งเล็กน้อย

โดยการแบ่งชนิดของดาบในภาคกลางนั้น ใช้ลักษณะปลายดาบหรือที่เรียกว่าหน้าเป็นเกณฑ์ ดังต่อไปนี้[24]

1) ดาบหน้าลูกไก่ มีลักษณะหน้าหรือปลายดาบชี้ลงคล้ายกับหน้าลูกไก่



ภาพที่ 9[25] ดาบหน้าลูกไก่

2) ดาบหน้าบัว ดาบชนิดนี้จะมีลักษณะหัวดาบปลายโคงมนเล็กน้อยแต่จะมีสองคมเหมาะเอาไว้ในการฟัน แบบตวัดเฉือนซึ่งจะถูกใช้ในกรณีการฟันตัดตามข้อต่อสำคัญของศัตรู



ภาพที่ 10 [26]ดาบหน้าบัว

3) ดาบหน้าปลาหลดหรือดาบหน้าตัดโค้งมีรูปร่างและหน้าที่ดูคล้ายกับดาบหน้าบัว โดยหน้าหรือหัวดาบจะเป็นลักษณะจำเพาะคือเป็น ใบดาบสองคมเหมือนกัน ซึ่งดาบหน้าปลาหลดบางเล่มอาจเป็นหัวกลมมนโดยใช้ในการตวัดตัดเฉือน ข้อต่อสำคัญของร่างกายเหมือนกับดาบหน้าบัว

---

[24] มาสะสม. (2563). ***ลักษณะของดาบไทย.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.niasasom.com [2567, 25 กรกฎาคม]

[25] มาสะสม. (2563). ***ลักษณะของดาบไทย.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.niasasom.com [2567, 25 กรกฎาคม]

[26] มาสะสม. (2563). ***ลักษณะของดาบไทย.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.niasasom.com [2567, 25 กรกฎาคม]



ภาพที่ 11[27] ดาบหน้าปลาหลด

4) ดาบหัวตัด ดาบชนิดนี้ไม่มีความแหลมคมที่หัวเลยซึ่งเหมือนกับมีดอีโต้หรือปังตอที่ใช้ตามงานทั่วไป โดย ดาบหัวตัดนี้มักจะเป็นดาบที่มีขนาดใหญ่ มีความยาวตั้งแต่สามถึงสี่ฟุต เพื่อการตัดอวัยวะโดยเฉพาะ



ภาพที่ 12[28] ดาบหัวตัด

5) ดาบหัวตัดเฉียง มีลักษณะคล้ายกับดาบหัวตัด เพียงแต่ทำส่วนปลายให้เฉียงขึ้น เพื่อสามารถใช้ในการโถมแทงได้ด้วย



ภาพที่ 13[29] ดาบหัวตัดเฉียง

6) ดาบหน้าหัวแหลม หรือที่เรียกว่าดาบลาว ดาบชนิดนี้มีส่วนปลายแหลมคมเดียว โดยมีประสิทธิภาพทั้งการแทง และฟันซึ่งมีอิทธิพลมาจากการสงครามระหว่างสยามกับลาวในสมัยตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์

---

[27] มาสะสม. (2563). ***ลักษณะของดาบไทย.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.niasasom.com [2567, 25 กรกฎาคม]

[28] มาสะสม. (2563). ***ลักษณะของดาบไทย.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.niasasom.com [2567, 25 กรกฎาคม]

[29] มาสะสม. (2563). ***ลักษณะของดาบไทย.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.niasasom.com [2567, 25 กรกฎาคม]



ภาพที่ 14[30] ดาบหัวตัดเฉียง

7) ดาบหัวหยัก เป็นดาบคมเดียว มีส่วนหัวดาบที่หยักขึ้นเล็กน้อยมีไว้ใช้ในการกระแทกใส่ร่างหรือเกราะของศัตรู ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลของรูปทรงมาจากดาบจีน



ภาพที่ 15[31] ดาบหัวหยัก

สำหรับเรื่องขนาดดาบไทยนั้น ดาบมักถูกสร้างขึ้นตามขนาดร่างกายของผู้ใช้เป็นหลัก โดยจะแบ่งออกเป็นดาบยาว ดาบสั้นและดาบหลังน้า ซึ่งวิธีการวัดขนาด ก็จะมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1) ดาบยาว จะวัดจากปลายคางไปยังปลายนิ้วกลางขวาซึ่งเป็นดาบที่ใช้ในการรบจริง ทั้งสามารถพลราบ และพลน้ำ ดาบยาวมักจะถูกสะพายคาดหลัง หรือไม่ก็เหน็บเอวเอาไว้เหมือนดาบซามูไร

2) ดาบสั้น จะวัดจากปลายคางไปยังข้อศอบขวา ดาบสั้นมักถือเป็นดาบเครื่องแสดงยศ

3) ดาบหลังม้า วัดจากบ่าซ้ายไปยังปลายนิ้วกลางขวา ถูกใช้ในการรบบนหลังม้าโดยคาดไว้ข้างอานม้า

นอกจากดาบไทยภาคกลางแท้ๆเหล่านี้ยังมีหลักฐานยืนยันว่าราชสำนักสยามได้สั่งดาบซามูไรนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่สมัยอยุธยาอย่างเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์และดาบเครื่องยศ ประจำตำแหน่งขุนนางนั้น ยังปรากฏเป็นดาบซามูไรคร่ำทองด้วย ซึ่งปัจจุบันของจริงได้เก็บแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดสุโขทัย ช่างดาบสมัยก่อนมักเลียนแบบวิธีขึ้นดาบของญี่ปุ่นด้วย

ส่วนดาบของภาคเหนือระดับล้านนามีรูปแบบที่แตกต่างกัน ดาบภาคเหนือมีขนาดใหญ่และยาวกว่าดาบภาคกลาง เพราะทำทำศึกกับจีนและพม่ามานานหลายร้อยปี จึงทำให้มีรูปแบบไปทางดาบพม่า

---

[30] มาสะสม. (2563). ***ลักษณะของดาบไทย.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.niasasom.com [2567, 25 กรกฎาคม]

[31] มาสะสม. (2563). ***ลักษณะของดาบไทย.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.niasasom.com [2567, 25 กรกฎาคม]

โดยที่ดาบล้านนาชนิดหนึ่งเรียกว่าดาบง้าวหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดาบเงี้ยว เป็นดาบของนักรบเงี้ยว ไทยใหญ่ ซึ่งมีลักษณะเหมือนดาบจีนและมีความยาวสามถึงสี่ฟุต



ดาบล้านนา ดาบง้าว

ภาพที่ 16[32] ดาบล้านนาและดาบง้าว

นอกจากนี้ ดาบขนาดใหญ่อีกชนิดหนึ่งเรียกว่า ดาบบนหลังช้างหรือดาบลาว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ดาบเชลย เพราะดาบชนิดนี้เป็นดาบที่ถูกใช้ในกองทัพล้านนา ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการต่อสู้บนหลังช้างแทนการใช้ง้าวหรือทวนแต่ก็ถูกใช้โดยพลราบด้วยเช่นกัน ใช้ฟันร่างศัตรูในคราวละมาก ๆหรือใช้ตัดขาและคอของม้าและอาจถูกใช้ในการฟันหรือทำลายเกราะเช่นเดียวกับดาบโนราชิของประเทศญี่ปุ่นและดาบเคลย์มอร์ของยุโรป ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำลายเกราะทั้งสิ้น



ภาพที่ 17[33] ดาบบนหลังช้างหรือดาบเชลย

ส่วนดาบในเขตภาคใต้มีทั้งลักษณะที่เป็นกริชงอๆหยักๆดูคล้ายงูเลื้อย เป็นอาวุธคู่กายของชาวมลายู ส่วนดาบยาวทั่วไปมีลักษณะโค้งงอนตามอิทธิพลของดาบแขกหรืออาหรับเปอร์เซียที่เคยเข้ามาติดต่อค้าขายในคาบสมุทรมลายู ดาบบางเล่มถูกทำขึ้นเป็นดาบซามูไรของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยเพราะเคยมีชาวญี่ปุ่นมาอาศัยอยู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่มากและจังหวัดปัตตานีในสมัยกรุงศรีอยุธยา ต่อมาดาบยังถูกพัฒนาให้มีเครื่องป้องกันในส่วนด้ามจับที่รู้จักกันในชื่อกระบี่กระบี่ไทย นั้นมีลักษณะแตกต่างจากกระบี่จีนตรงที่กระบี่ไทยมีคมเดียวเหมือนดาบและมีกระบัง

---

[32] มาสะสม. (2563). ***ลักษณะของดาบไทย.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.niasasom.com [2567, 25 กรกฎาคม]

[33] มาสะสม. (2563). ***ลักษณะของดาบไทย.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.niasasom.com [2567, 25 กรกฎาคม]

ป้องกันมือ ส่วนกระบี่ ของจีนนั้นมี ใบดาบสองคมและไม่มีกระบังป้องกันมือ ซึ่งกระบี่ไทยน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากดาบของทหารอาสาชาวยุโรปที่เข้ามาในประเทศสยามสมัยกรุงศรีอยุธยา



ภาพที่ 18[34] ดาบซามูไรและกริชปัตตานี

อย่างไรก็ดีในปัจจุบัน บุคคลธรรมดาแม้ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธมีดหรือดาบในการทำสงครามหรือต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดในการดำรงชีพแล้วก็ตาม แต่มีดหรือดาบที่เป็นอาวุธโดยสภาพ ดังเช่น อาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบที่ได้กล่าวมาข้างต้น มีการใช้อาวุธมีดดังกล่าวก่ออาชญากรรมต่าง ๆ มากมายในประเทศไทยโดยเฉพาะอาชญากรรมประเภทมุ่งประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย รวมถึงทรัพย์สิน โดยใช้อาวุธประทุษร้ายต่อร่างกายโดยตรง หรือใช้อาวุธเพื่อความสะดวกหรือข่มขู่ว่าจะประทุษร้ายชีวิต ร่างกายหรือข่มขู่เพื่อการใด ๆ อันเป็นก่ออาชญากรรมกระทำความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลในสังคม

2.2 ความอันตรายที่เกิดจากการใช้มีด

2.2.1 สถิติคดีความที่เกิดขึ้นจากการใช้มีดก่ออันตรายต่อสังคม

โดยจากข้อมูลการรวบรวมและวิเคราะห์คดีอาชญากรรมโดยบุ่งเน้นคดีความในกลุ่มคดี ฆาตกรรม คดีทำร้ายร่างกายและคดีข่มขืนกระทำชำเราจากการสืบค้นด้วยระบบสืบค้นคำพิพากษาและ คำสั่งคำร้องศาลฎีการะหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2558[35] โดยแบ่งกลุ่มคดีความตาม

---

[34] มาสะสม. (2563). ***ลักษณะของดาบไทย.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.niasasom.com [2567, 25 กรกฎาคม]

[35] ดวงฤทัย อุตคุต, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี และอรทัย เขียวพุ่ม. (2559). พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคำพิพากษาศาลฎีกาคดีอาชญากรรม ระหว่างปี พ.ศ.2550 ถึง 2558. ***บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ และงานยุติธรรม,*** 3(5). หน้า 1.

ประเภทของคดีความ และวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับรูปแบบการทำร้ายร่างกายจากวิธีการทำร้ายร่างกาย การฆาตกรรมและ บาดแผลที่พบบนร่างกายของผู้เสียหาย โดยพิจารณาคดีที่เจ้าทุกข์ถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 288, 289, 290, 291, 292, 293 และ 294 ในความผิดฆาตกรรมผู้อื่น และพิจารณาคดีทำร้าย ร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295, 296 และ 297 ในความผิดฐานทำร้ายร่างกาย รวมถึงคดี พยายามฆ่าที่เจ้าทุกข์ไม่ถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 289 และ 290

ตารางที่ 1[36] อาวุธที่ใช้ในการทำร้ายร่างกายตามกลุ่มของคดีความ

กลุ่มคดี	ไม่มีอาวุธ		มีอาวุธ		ไม่มีข้อมูล	
	คำพิพากษาฎีกา	ร้อยละ	คำพิพากษาฎีกา	ร้อยละ	คำพิพากษาฎีกา	ร้อยละ
คดีทำร้ายร่างกาย	62	33	123	66	2	1
คดีข่มขืนกระทำชำเรา	59	65	15	16	17	19
คดีฆาตกรรม	2	3	69	97	-	-
รวม	123	101	207	179	19	20

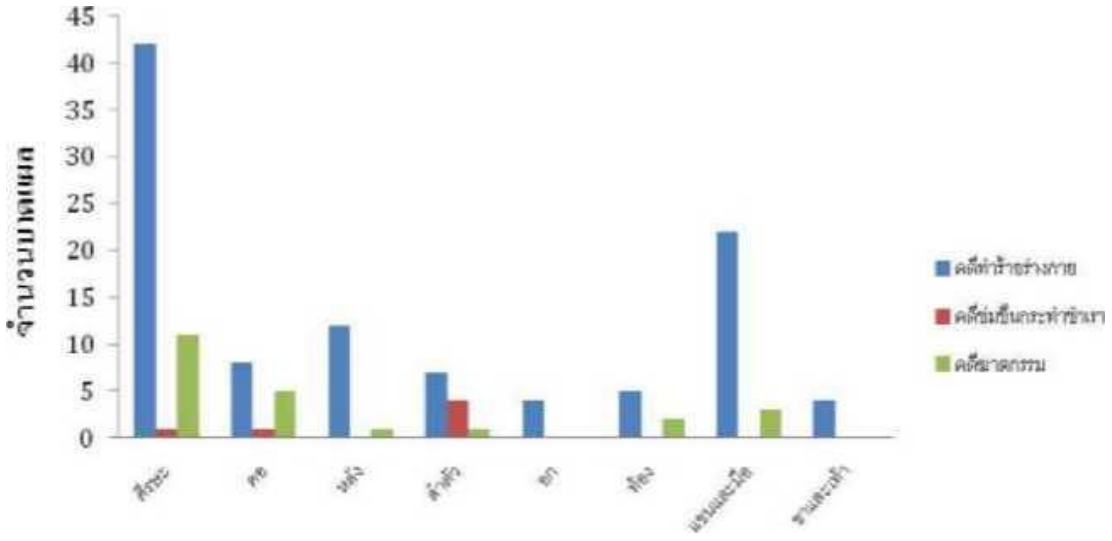
จากการรวบรวมคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งหมด 394 คำพิพากษาฎีกาจากคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสามกลุ่มประเภทความผิดเหล่านี้ โดยผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงเฉพาะคดีทำร้ายร่างกายและคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่จะเห็นได้ว่าจากคดีทั้งหมด 394 ฎีกาที่ทำการวิเคราะห์เป็นคดีทำร้ายร่างกาย จำนวน 187 ฎีกา และจากตารางที่ 1 มี 123 ฎีกาที่ใช้อาวุธในการทำร้ายร่างกายและมี 69 ฎีกาในคดีฆาตกรรมที่ใช้อาวุธในการฆ่าผู้อื่น

[36] ดวงฤทัย อุตคุต, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี และอรทัย เขียวพุ่ม. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 35. หน้า 1.

ตารางที่ 2[37] จำแนกอาวุธที่ใช้ในการทำร้ายร่างกายผู้เสียหายหรือผู้ตายตามกลุ่มคดี

กลุ่มคดี	ปืน		มีด		อื่น ๆ	
	คำพิพากษาฎีกา	ร้อยละ	คำพิพากษาฎีกา	ร้อยละ	คำพิพากษาฎีกา	ร้อยละ
คดีทำร้ายร่างกาย	35	28	48	39	40	33
คดีข่มขืนกระทำชำเรา	3	20	4	27	8	53
คดีฆาตกรรม	29	42	24	35	16	23
รวม	67	90	87	63	64	109

โดยที่ตามตารางที่ 2 พบว่ามี 48 ฎีกาในกลุ่มคดีทำร้ายร่างกายที่มีการใช้อาวุธมากที่สุด และอาวุธ ที่พบมากที่สุดในกลุ่มคดีทำร้ายร่างกายคือ มีด นอกจากนี้กลุ่มคดีฆาตกรรมก็พบว่ามีการใช้อาวุธมีด รองลงมาก็มีการใช้อาวุธมีดถึง 24 ฎีกา เทียบจากในฎีกาที่มีการใช้อาวุธปืน 29 คดี เป็นจำนวนที่ต่างกัน เพียง 5 ฎีกาเท่านั้น



ภาพที่ 19[38] กราฟแท่งเปรียบเทียบบาดแผลที่พบบนร่างกาย
ของเหยื่อจากการวิเคราะห์บาดแผลที่พบบน ร่างกายของผู้เสียหาย

[37] ดวงฤทัย อุตคุต, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี และอรทัย เขียวพุ่ม. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 35. หน้า 1.

[38] ดวงฤทัย อุตคุต, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี และอรทัย เขียวพุ่ม. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 35. หน้า 1.

จากภาพที่ 19 แกน X คือ บริเวณที่พบบาดแผล แกน Y คือ ปริมาณที่พบโดยจากกราฟจะเห็นได้ว่า ในคดีทำร้ายร่างกาย รวมถึงคดีฆาตกรรมพบบาดแผลบริเวณ ศีรษะ คอ หลัง ลำตัวรวมถึงแขนและ มือ ซึ่งบริเวณศีรษะและสำคอเป็นตำแหน่งของร่างกายที่มีความสำคัญทำให้ถึงแก่ความตายได้

จะเห็นได้ว่าจากรูปแบบของการทำร้ายร่างกายพบว่าคดีทำร้ายร่างกายและคดีฆาตกรรมส่วนใหญ่จะใช้อาวุธร่วมด้วย แสดงให้เห็นถึงเจตนาของผู้กระทำความผิดที่จะทำร้ายร่างกายของผู้เสียหาย หรือผู้ตายให้ได้รับบาดเจ็บหรือตาย ซึ่งเมื่อศึกษาอาวุธที่ใช้ในการก่อคดีทำให้ทราบถึงเจตนาและ ลักษณะของบาดแผลที่เกิดขึ้นซึ่งการใช้อาวุธปืนและอาวุธมีดแสดงให้เห็นเจตนาอย่างร้ายแรงของ ผู้กระทำความผิดโดยที่จะเห็นได้ว่าในคดีทำร้ายร่างกายมีการใช้อาวุธมีดมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 39 เนื่องจากมีดถือเป็นอาวุธที่หาได้ง่าย

เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของยุทธไพศาล ฉัตรชรินพรเรื่องการวิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาใน คดีอาชญากรรมที่มีการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ คดีระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง 2549[39]

ตารางที่ 3[40] จำแนกอาวุธที่ใช้ในการทำร้ายร่างกายผู้เสียหายหรือผู้ตายตามกลุ่มคดี

กลุ่มคดี	ปืน		มีด		อื่น ๆ	
	คำพิพากษาฎีกา	ร้อยละ	คำพิพากษาฎีกา	ร้อยละ	คำพิพากษาฎีกา	ร้อยละ
คดีทำร้ายร่างกาย	63	33	56	30	42	22
คดีฆาตกรรม	55	44	24	19	34	27
คดีข่มขืนกระทำชำเรา	3	3	7	7	4	4

จากตารางที่ 3 จะเห็นได้ว่าในปี 2540 ถึง 2549 ในอดีตมีการใช้อาวุธมีดในคดีทำร้ายร่างกายและฆาตกรรมเช่นกันโดยคิดเป็น 56 ฎีกาและ 24 ฎีกาตามลำดับ

แม้จากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 จะไม่มีการระบุประเภทของมีดที่ใช้ในการก่ออาชญากรรมในคดีประเภทกลุ่มคดีทำร้ายร่างกายและคดีฆาตกรรม แต่จากสถิติในตารางดังกล่าว

---

[39] ยุทธไพศาล ฉัตรชรินพร. (2553). ***การวิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาในคดีอาชญากรรมที่มีการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์: คดีระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง 2549***. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า 1.

[40] เรื่องเดียวกัน, หน้า 1.

ก็สะท้อนให้เห็นว่า วัตถุมีคมชนิดมีดเป็นอาวุธอันตรายที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของบุคคลในสังคม ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจนเกิดการฟ้องร้องเป็นคดีความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบที่มีความอันตรายมากกว่ามีดประเภทอื่น ๆ เนื่องจากเป็นมีดที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นอาวุธโดยตรง

2.3 หลักสิทธิมนุษยชน[41]

สิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนตั้งแต่ พ.ศ. 2491 ในฐานะที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ โดยประเทศสมาชิกต่างมีเจตจำนงประการสำคัญว่า การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่จะก่อให้เกิดสันติภาพในประเทศสมาชิก ที่ร่วมองค์กรและสังคมระหว่างประเทศ ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีพันธกรณีที่ที่จะต้องปฏิบัติตามสนธิสัญญาต่าง ๆ

ปฏิญญาสากลว่าตัวยสิทธิมนุษยชนนี้เป็นมาตรฐานร่วมกันแห่งความสำเร็จ สำหรับประชาชนทั้งหลายและประชาชาติทั้งปวง ด้วยจุดประสงค์ที่จะให้ปัจเจกบุคคลและองค์กรของสังคมทุกหน่วยระลึกเสมอถึงปฏิญญานี้ พยายามสั่งสอนและให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพเหล่านี้ และด้วยมาตรการที่เจริญก้าวหน้าไปข้างหน้า ทั้งในและระหว่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับและการถือปฏิบัติต่อสิทธิเหล่านั้นสากล

ข้อ 1 มนุษย์ทั้งหลายเกิดมาย่อมมีเสรีภาพเท่าเทียมกัน ทั้งศักดิ์ศรีและสิทธิ ทุกคนได้รับการประสิทธิประสาทเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติติต่อกันอย่างฉันพี่น้อง

ข้อ 2 บุคคลชอบที่จะมีสิทธิและเสรีภาพที่ระบุไว้ในปฏิญญานี้ ทั้งนี้โดยไม่มีการจำแนกความแตกต่างในเรื่องใด ๆ เช่น เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเห็นทางการเมือง หรือทางอื่นใด ชาติหรือสังคมอันเป็นที่มาเดิม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะอื่นใด

ข้อ 3 บุคคลมีสิทธิ์ในการดำรงชีวิตในเสรีธรรรมและความมั่นคงแห่งร่างกาย

ข้อ 4 บุคคลใดจะถูกบังคับให้เป็นทาส หรือ อยู่ในภาวะจำยอมใด ๆ มิได้

กล่าวคือ ปฏิญญาสากสว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น จะกล่าวถึงหลักการเบื้องต้นในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมที่กล่าวไว้ในหลักการในการประกาศปฏิญญาสากล และปฏิญญากลในข้อ 1- 4 เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข โดยที่ข้อ 3 นั้น บุคคลในสังคมย่อมมี

---

[41] ราตรี ศรีสถิตวัฒนา. ***หลักสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาสังคมไทย Human Rights and Social Development Thailand***. เอกสารการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.

สิทธิที่จะดำรงชีวิต ใช้ชีวิตอย่างเสรีโดยได้รับความมั่นคงทางร่างกายและได้รับความปลอดภัยในร่างกายของตน

แนวคิดในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของมนุษย์[42] เป็นแนวคิดการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งแนวความคิดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีมาช้านานแล้ว พัฒนาจากแนวความคิดของสำนักกฎหมายธรรมชาติ นอกจากนี้การพิจารณาความหมายของกฎหมายธรรมชาติในแง่มุมทางอุดมการณ์มีการเชื่อมโยงกฎหมายธรรมชาติเข้ากับเรื่องเสรีภาพกับความเสมอภาค

หลักการของสิทธิมนุษยชนมีการพัฒนาแนวความคิดในยุคสมัยกรีซหรือสมัยโรมันเป็นกฎหมายอันเกิดจากจารีตประเพณีของชนชาติหรือเกิดจากความเชื่อของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนักปรัชญาเมธีได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิบุคคลสืบเนื่องกันเรื่อยมาทำให้มีบทบาทสำคัญทำให้เกิดแนวความคิดที่จะคุ้มครองสิทธิของบุคคลและการสนับสนุนเรื่องกฎหมายธรรมชาติและสิทธิธรรมชาติ

เซนต์ แอมโรสและเซนต์ออกุติน ได้นำเอาปรัชญากฎหมายทางธรรมชาติมาพัฒนาโดยมนุษย์จำต้องมีรัฐเพื่อทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมและให้ความพิทักษ์คุ้มครองเป็นหนทางให้สังคมดีงามที่สุด

สิทธิมนุษยชนในสมัยใหม่ มนุษย์มีความเป็นตัวเองมากขึ้น มีแนวคิดเรื่องปัจเจกชนนิยมขึ้น ซึ่งจอห์นล็อค กล่าวว่าสภาวะธรรมชาติของมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงาม มีความเท่าเทียมและมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ แต่สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ขาดระเบียบทางการเมือง ขาดองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ล่วงละเมิดสิทธิธรรมชาติของผู้อื่น มนุษย์จึงจำต้องสละสิทธิ์ในการบังคับใช้กฎธรรมชาติด้วยตนเองและยินยอมอยู่ใต้อำนาจรัฐซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ป้องกันชีวิตเสรีภาพและทรัพย์สินของประชาชนแต่มนุษย์ไม่ได้สละสิทธิ์ทั้งหมดให้กับสังคม คงให้เฉพาะสิทธิเสรีภาพบางส่วนเพื่อความผาสุขร่วมกันแต่ยังคงรักษาสิทธิธรรมชาติอื่นเอาไว้ รัฐจะมีอำนาจอย่างจำกัดตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น หากใช้อำนาจเกินขอบเขตหรือเป็นการล่วงละเมิดสิทธิของประชาชนประชาชนก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะล้มล้างและจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่

---

[42] อภิลักษณ์ เนียมกล่ำ. (2560). ***ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการลงโทษทางวินัยทหารที่กระทบต่อ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย.*** สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ลักษณะอย่างทองแท้ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้น กล่าวถึงคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าที่ไม่ขึ้นอยู่กับเวลาสถานที่และจะต้องให้คุณค่าดังกล่าวนั้นมีผลในทางกฎหมาย โดยศักดิ์ศรีที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้คือสิทธิในชีวิตร่างกายและสิทธิที่จะได้รับความเสมอภาค

สิทธิในชีวิตและร่างกายเป็นสิทธิของปัจเจกบุคคลที่มีอยู่ในสภาวะธรรมชาติ ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่กำเนิด ดังนั้น สิทธิในชีวิตและร่างกายนี้ไม่อาจถูกพรากไปจากบุคคลได้ และรัฐยังจะต้องให้หลักประกันแก่มนุษย์โดยบัญญัติกฎหมายที่ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิ์ในชีวิตร่างกายของบุคคลอีกด้วยจะเห็นได้ว่าสิทธิในชีวิตร่างกายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์และเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีอิสระที่จะกำหนดตนเองได้ตามเจตจำนงที่มนุษย์ผู้หนึ่งจะประสงค์ได้จากการที่มนุษย์มีเจตจำนงโดยอิสระในอาจจะสร้างสภาพแวดล้อมของตนเองทำให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

ดังนั้นเพื่อเป็นการเคารพในสิทธิในชีวิตและร่างกายของปัจเจกบุคคล บุคคลแต่ละคนจึงต้องเคารพในขอบเขตปริมณฑลส่วนบุคคลของแต่ละคนและด้วยเหตุนี้สิทธิในชีวิตและร่างกายจึงเป็นรากฐานอันสำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักการของสิทธิมนุษยชนในปฏิญญาสากลอย่างที่เสนอหลักการสำคัญไว้เป็นสาระสำคัญที่ใช้อ้างอิงความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องมือชี้วัดว่าสังคมใดมีความเคารพ และปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนหรือไม่หลักการสิทธิมนุษยชนประกอบด้วยหลักที่ว่าเป็นสิทธิ์ธรรมชาติติดตัวมนุษย์มาแต่กำเนิด มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีประจำตัวตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี้ไม่มีใครมอบให้ เป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้กำหนดขึ้นให้มนุษย์ทุกคน ความหมายของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หมายถึงคุณค่าอันมีลักษณะเฉพาะที่ผูกพันอยู่กับความเป็นมนุษย์ซึ่งบุคคลในฐานะที่เป็นมนุษย์ทุกคนได้รับคุณค่าดังกล่าวโดยไม่ต้องคำนึงถึงเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา วัยหรือคุณสมบัติอื่น ๆของบุคคล คุณค่าความเป็นมนุษย์ดังกล่าวนี้มีความเป็นอิสระในการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคลภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองโดยอิสระและถือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดที่ผู้ใดไม่อาจจะพรากเสียได้ เลยความหมายของสิทธิมนุษยชนคือเป็นสิทธิ์ของมนุษย์หรือสิทธิ์ในความเป็นคนเป็นของทุกคนไม่ว่าจะมีเชื้อชาติแหล่งกำเนิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันซึ่งเป็นสิทธิ์ตามธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด

สิทธิมนุษยชนจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถ่ายโอนให้แก่กันได้และไร้ซึ่งผมแดนดังนั้นจึงไม่มีบุคคลใดที่จะล่วงละเมิดความเป็นมนุษย์ได้เราเรียกสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคนที่ต้องได้รับในฐานะที่เป็นมนุษย์ซึ่งจะทำให้มนุษย์อยู่รอดและสามารถพัฒนาตนเองได้ว่าสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิดและอยู่เหนือกฎหมายและอำนาจใดใดของรัฐทุกรัฐ

สิทธิเหล่านี้ได้แก่สิทธิในชีวิตห้ามฆ่าหรือทำร้ายต่อชีวิตซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องจัดการสิทธิ์มนุษยชน ต้องได้รับการรับรองในรูปแบบของกฎหมายหรือต้องได้รับรองคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนมีความสำคัญในฐานะอารยธรรมโลก นับเป็นความฉลาดของมนุษย์ที่พยายามวางระบบคิดเพื่อให้คนทั้งโลกเกิดความตระหนักรู้และคิดคำนึงถึงคุณค่าของความเป็นมนุษย์ นับแต่ขั้นพื้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรี ชาติกำเนิด รวมทั้งระบบสิทธิต่าง ๆที่มีพื้นฐานมาจากความชอบธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งสิทธิโดยกำเนิด สิทธิตั้งแต่เกิด การให้ความสำคัญกับคำว่า ชีวิต ว่าโดยพื้นฐานแล้ว มนุษย์ และสัตว์โลกทั้งหลายล้วนต้องการปัจจัยในการดำรงชีวิตด้วยกันทั้งนั้น นับแต่ปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ว่าด้วยอาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม การดำรงเผ่าพันธุ์ การมีชีวิตรอด ฯลฯ ความต้องการขั้นพื้นฐานเหล่านี้ นับเป็นปัจจัยสำคัญกับชีวิตเป็นที่สุด และเหมือนกันทั้งมนุษย์และสัตว์ ซึ่งสิทธิดังกล่าวหากเป็นความชอบธรรมของมนุษย์ก็คือ สิทธิมนุษยชน ทั้ง มนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม มนุษย์กับธรรมชาติ และแม้แต่กับสัตว์ การคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานมีความจำเป็นอยู่เสมอ เหล่านี้นับเป็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนที่สังคมโลกต่างให้ความตระหนัก การคำนึงถึงสิทธิดังกล่าว จะถือเป็นบันไดก้าวไปสู่ความยุติธรรมทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

2.4 หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย[43]

หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย เกิดมาจากการต่อสู้และการสถาปนาสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในประเทศตะวันตกโดยมีความคิดที่เชื่อว่าผู้ปกครองหรือรัฐมักจะใช้อำนาจอย่างลุ่มหลงในการที่จะข่มเหงรังแกประชาชนอยู่เสมอจึงเกิดที่มาของการจำกัดอำนาจผู้ปกครองเพื่อที่จะคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจึงเกิดรัฐธรรมนูญฉบับแรกของโลกด้วยเหตุผลดังกล่าว คือ Magna Carta ซึ่งแนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพได้รับการพัฒนาตามลำดับโดยได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาทางการเมืองที่สำคัญ 2 อย่าง คือ ลัทธิปัจเจกชนนิยมและลัทธิชุมชนนิยม

ลัทธิปัจเจกชนนิยม เน้นความอิสรภาพของบุคคลและมองความสัมพันธ์ระหว่างคนกับรัฐว่ารัฐมีอยู่เพื่อเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้บุคคลในสังคมมีชีวิตที่มั่นคงปลอดภัยและทำให้บุคคลมี

---

[43] จิรายุ สุคันโธ. (2566). ***ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองและการใช้สเปรย์พริกไทย ในการป้องกันตัว.*** สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ความสมบูรณ์ รัฐไม่มีความสำคัญเหนือบุคคล รัฐมีอยู่เพื่อบุคคล บุคคลไม่ได้อยู่เพื่อรัฐ มนุษย์แต่ละคนมีคุณค่าในตนเอง มนุษย์มีสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ รากฐานที่สำคัญของแนวความคิดนี้มาจากความคิดของสำนักสโตอิคที่เชื่อว่ามนุษย์ในภาวะธรรมชาติสมบูรณ์นั้นเป็นอุดมคติที่สูงส่ง มนุษย์จะบรรลุสภาวะดังกล่าวได้จะต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง รู้จักการดำรงชีวิตอย่างมีเหตุผล ความมีเหตุมีผลจะทำให้มนุษย์รู้จักแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว ซึ่งจะทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ประเภทอื่น ๆ

ลัทธิชุมชนนิยม เห็นว่าการที่มนุษย์รวมตัวกันเป็นสังคม ทำให้มนุษย์แต่ละคนไม่สามารถที่จะแยกตัวเองออกไปมีสถานะเป็นเอกเทศจากสังคมที่ตนเองเป็นสมาชิก กายมนุษย์แต่ละคนเป็นส่วนประกอบที่ไม่สามารถแยกจากโครงสร้างทางสังคมได้ มนุษย์ไม่มีคุณค่าในตนเอง มนุษย์จะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อกระทำตามสิ่งที่สังคมนั้นต้องการมนุษย์ดำรงอยู่เพื่อสังคม เป็นแนวความคิดที่เน้นความสำคัญของแนวมั่นคงและเสถียรภาพของสังคม ดังนั้น รัฐจึงเป็นกลไกที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคม รัฐมีความชอบธรรมที่จะดำเนินการใด ๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาแทรกแซงการกำหนดวิถีชีวิตของแต่ละคนปัจเจกชน แสวงหาเสรีภาพได้ด้วยการเชื่อฟังอำนาจรัฐและความคิดที่ก่อให้เกิดอุดมการณ์ทางการเมืองแบบชาตินิยม สังคมนิยม ฟาสซิสต์และคอมมิวนิสต์ซึ่งอุดมการณ์ทางการเมืองเหล่านี้ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในระดับที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือสิทธิและเสรีภาพคือสิ่งที่รัฐมอบให้แก่ประชาชนดังนั้นรัฐจะยกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิเสรีภาพเมื่อไหร่ก็ได้ตรงกันข้ามกับแนวคิดปัจเจกชนนิยมที่ถือว่าสิทธิและเสรีภาพเป็นของประชาชนทำให้ประชาชนบรรลุความเป็นคนได้อย่างสมบูรณ์ อาจจะเข้ามาก้าวก่ายหรือเข้ามาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ได้

จากแนวความคิดในเรื่องสิทธิและเสรีภาพทั้งสองแนวข้างต้นนำไปสู่การบัญญัติเรื่องสิทธิและเสรีภาพไว้ในรัฐธรรมนูญตามเหตุผลทางการเมืองของประเทศต่าง ๆรัฐธรรมนูญของประเทศใดจะมีลักษณะเสรีประชาธิปไตยมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นว่ามีบทบัญญัติให้สิทธิเสรีภาพและจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนไว้มากน้อยแค่ไหน ส่วนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในกลุ่มคณะราษฎรในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเมืองยุคปัจจุบันและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประเทศไทยถือได้ว่ามีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีแนวความคิดจากตะวันตกว่ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้มีการนำมาบัญญัติไปเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งรัฐราชาณาจักรไทยพุทธศักราช 2475 โดยบัญญัติไว้ในหมวดสองสิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยามซึ่งได้วางหลักไว้อย่างฟังว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนาหรือลัทธิใดใดและ

มีเสรีภาพในการปฏิบัติ พิธีกรรมตามความเชื่อถือของตนเมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมือง และไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมและภายในบังคับแห่งกฎหมายบุคคลย่อมมีเสรีภาพสมบูรณ์ในร่างกาย เคหสถานทรัพย์สิน การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรมการประชุมโดยเปิดเผยการตั้งสมาคมการอาชีพ

การคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญมาโดยตลอด เพราะสิทธิและเสรีภาพเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย หากละเลยหรือไม่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามเจตนารมณ์นี้แล้วย่อมส่งผลกระทบต่อเกียรติภูมิของประเทศ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงเป็นหลักการสำคัญที่จะต้องนำมาบัญญัติไว้ในทุกรัฐธรรมนูญและในปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อศักราช 2560 ก็ได้นำเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยมาบัญญัติ ไว้ในหมวดสามมาตรา 25 ถึง 49

ความหมายของคำว่าสิทธิและเสรีภาพคำว่าสิทธิเสรีภาพประกอบด้วยสองคำคือสิทธิและคำว่าเสรีภาพ ซึ่งในแต่ละคำจะมีความหมายเฉพาะตัวของตนเอง

คำว่าสิทธิตามพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงอำนาจอันชอบธรรมอำนาจที่จะกระทำการใด ๆได้อย่างอิสระโดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย สิทธิคืออำนาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในการก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์กับคนอื่นในอันที่จะเรียกร้องให้บุคคลอื่นกระทำการหรืองดเว้นกระทำการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตน ก่อให้เกิดหน้าที่แก่รัฐในอันที่จะต้องปฏิบัติตามสิทธิของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้

เสรีภาพตามพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงความสามารถที่จะกระทำการใด ๆได้ตามที่ตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง เช่น เสรีภาพที่จะกระทำการที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เสรีภาพคืออำนาจที่กฎหมายรับรองให้แก่บุคคลในอันที่จะกระทำการที่เกี่ยวกับตนเองเป็นอำนาจที่จะกระทำในสิ่งที่ตนเองประสงค์กระทำและไม่กระทำในสิ่งที่ตนเองไม่ประสงค์

กล่าวคือ หลักการสำคัญในการคุ้มครองสิทธิในชีวิตและร่างกายคือบุคคลมีสิทธิ์ในการดำรงชีวิตในเสรีธรรมและในความมั่นคงแห่งร่างกาย และบุคคลใดจะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติทารุณโหดร้ายไร้มนุษยธรรมเหยียดหยามเกียรติไม่ได้ ซึ่งบุคคลมีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาโดยศาลแห่งชาติที่มีอำนาจอันเนื่องมาจากการกระทำใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ดังนั้นสิทธิในชีวิตและร่างกายเป็นสิทธิ์ที่มีความสำคัญที่สุดซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ไม่อาจละเมิดได้ เราจึงต้องป้องกันมิให้มีการทำลายชีวิต โดยกำหนดให้เป็นความผิดอาญา

2.5 หลักความปลอดภัยสาธารณะ

อาชญาวิทยาเป็นปรัชญาที่กล่าวถึงสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม[44] การป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติตัวต่อผู้กระท าความผิดโดยอาชญากรรมได้ถูกนำมาวิเคราะห์ผสมผสานกับศาสตร์อื่น ๆ อาทิ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา เพื่อนำไปสู่การอธิบาย ค้นหาปัจจัยเชื่อมโยงระหว่างการกระทำผิด อันนำไปสู่การสร้างมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมและนำความรู้สึกปลอดภัยมาสู่ประชาชน ที่ผ่านมามีการศึกษาในโครงการออกแบบเครื่องมือและวิธีในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องความปลอดภัยสาธารณะ โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (2560) ระบุถึง “การพัฒนาที่ยั่งยืน”(Sustainable Development) ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากไม่เฉพาะการเรียนรู้จากประสบการณ์บทเรียนที่ผ่านมา ในอดีต การพัฒนาในปัจจุบันในทุกมิติทุกด้านเพื่อสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ยังหมายรวมถึงการเน้นไปที่อนาคตต้องมีความยั่งยืนอย่างสมดุลโดยเฉพาะความยั่งยืนทางสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ในฐานะที่เป็นสถาบันเครือข่ายแผนงานสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network of Institutes หรือ PNIs) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเก็บข้อมูลสถิติตามตัวชี้วัดการพัฒนา โดยเฉพาะในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรมและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ 16 (SDG16) ว่าด้วยเรื่อง สังคมสงบสุขยุติธรรมไม่แบ่งแยก จากทั้งหมด 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งกำหนดเป้าประสงค์ที่ 16.1 ว่าด้วยเรื่องความรุนแรง เฉพาะตัวชี้วัดที่ 16.1.4 สัดส่วนของประชากรที่รู้สึกปลอดภัยเมื่อเดินบริเวณที่พักอาศัยเพียงลำพัง (United Nations, 2017) ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของกระบวนการยุติธรรมและสามารถจัดเก็บได้โดยการสอบถามความคิดเห็นผลจากการศึกษารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อกำหนดเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัยที่เป็นมาตรฐานให้สามารถเทียบเคียงได้ในระดับระหว่างประเทศ ยืนยันแน่ชัดแล้วว่า จากวรรณกรรมที่รวบรวมมาได้ทั้งหมด 54 ชิ้นแบ่งออกเป็นวรรณกรรมไทย 14 ชิ้นและเป็นวรรณกรรมต่างประเทศ 40 ชิ้นที่ศึกษา “ความปลอดภัยสาธารณะ” (Public Safety) เป็นวรรณกรรมที่จัดทำทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงานในสัดส่วนไม่แตกต่างกันมาก จากผลการวิเคราะห์เชิงอภิมาน (Meta-Analysis) พบว่า มีการใช้คำว่า “ความ

---

[44] ยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ. (2561). ความหมายและแนวทางการศึกษาความปลอดภัยสาธารณะ. ***วารสารธรรมศาสตร์***, 37(1).

ปลอดภัย (Safety)" มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยสาธารณะ เป็นคำที่มีความหมายในวงกว้างสามารถใช้ครอบคลุมทั้งในเชิงวัตถุวิสัยและอัตวิสัย เป็นที่น่าสังเกตว่า การให้ความหมายความปลอดภัยสาธารณะโดยให้ความสำคัญกับ "สภาพแวดล้อม" เป็นงานต่างประเทศทั้งหมดสอดคล้องกับการศึกษาความปลอดภัยสาธารณะที่งานศึกษาใหม่ ๆ ได้ขยายขอบเขตไปถึงความปลอดภัยในเชิงสภาพแวดล้อมอย่างมากโดยเฉพาะวรรณกรรมต่างประเทศ นอกจากนี้ ลักษณะที่ใช้ในการกำหนดนิยามคำจำกัดความของคำว่า "ความปลอดภัยสาธารณะ" (Public Safety) หรือคำอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง มักถูกใช้ในลักษณะของ "การรับรู้ (Perception)" และ "ความรู้สึก (Feeling)" ซึ่งสะท้อนให้เห็นสอดคล้องกับการกำหนดนิยามคำจำกัดความของวรรณกรรมส่วนใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสาธารณะในเชิงวัตถุวิสัย (การรับรู้) และเชิงอัตวิสัย (ความรู้สึก) งานศึกษาเกือบทั้งหมดเลือกใช้วิธีวิทยาเชิงสำรวจ (Survey Research) มีเพียงบางชิ้นที่ใช้วิธีวิทยาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมักกำหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายในการศึกษา คือ ประชาชนทั่วไป และประชาชนเฉพาะกลุ่มจำนวนตัวอย่างที่กำหนดในการศึกษามักจะกำหนดไว้จำนวนหลักพัน เหล่านี้เป็นเพียงข้อค้นพบบางส่วน ที่สำคัญในงานศึกษาดังกล่าวมุ่งที่จะสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและกำหนดวิธีการในการศึกษา โดยเน้นไปที่ปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญและจำเป็นต้องการศึกษา "ความปลอดภัยสาธารณะ" ขณะเดียวกันยังมุ่งเน้นการทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและมีความสุข

ความปลอดภัยสาธารณะในมุมมองที่หลากหลายจากการศึกษางานวารสารธรรมศาสตร์ของความหมายและแนวทางการศึกษาความปลอดภัยสาธารณะ ความปลอดภัยสาธารณะถูกพิจารณาผ่าน 2 แบบ คือ ความปลอดภัยอาชญากรรมในมุมมองที่เป็นวัตถุวิสัย (Objective Condition) เป็นเรื่องของการอธิบายถึงรูปแบบการจัดการภัยอาชญากรรม แนวทางในการจัดการปัญหาโดยมีความเป็นรูปธรรม ปรากฏให้เห็นได้จากนโยบาย กฎหมาย การจัดการพื้นที่ การทาแนวป้องกัน เป็นต้น โดยจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกหรือความนึกคิดใด อาทิ ชุมชนแห่งหนึ่ง มีที่อยู่อาศัยในลักษณะอาคารพาณิชย์อยู่มากและพบว่ามีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ชุมชนจึงค้นหาแนวทางในการจัดการปัญหาโดยการหาข้อตกร่วมของผู้อยู่อาศัย มีคณะกรรมการชุมชนและจัดการพื้นที่ชุมชนร่วมกัน เป็นต้น แต่ทว่าอีกรูปแบบหนึ่ง คือ ความปลอดภัยในมุมมองที่เป็นอัตวิสัย (Subjective) ผ่านความรู้สึก ความเห็นที่สัมพันธ์โดยตรงกับประสบการณ์และการรับรู้ผ่านองค์ประกอบและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ดังนั้น สภาพแวดล้อมของชุมชนที่สามารถมองเห็นได้ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น จึงเป็นปัจจัยที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบกันกับความรู้สึกและพฤติกรรมที่แสดงออกผ่านพฤติกรรม บุคลิกภาพ สีหน้าท่าทาง เพื่อให้การศึกษาเรื่องความปลอดภัยสาธารณะถูกมองอย่างครบถ้วนนอกจากคำว่า "ความปลอดภัย"

หรือ “ความรู้สึกปลอดภัย” จากงานศึกษาข้างต้นแล้ว ยังพบคำที่ใช้ในการศึกษาที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ความปลอดภัยสาธารณะ (Public Safety) ความปลอดภัยทางสังคม (Social Safety) หรือความมั่นคงทางสังคม (Social Security) หรือคำในทางกลับกัน เช่น ความรู้สึกกลัวหรือความหวาดกลัวต่ออาชญากรรม (Fear of Crime) ความรู้สึกไม่ปลอดภัย (Feel Insecure) เป็นต้น ซึ่งมีความจำเป็นต้องศึกษาเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อง “ความปลอดภัย” ให้ครอบคลุมและใช้ในการทำความเข้าใจ โดยพิจารณาจากบริบทของการนิยามคำจำกัดความที่ใช้ การตั้ง คำถามเพื่อใช้ในการวัดความปลอดภัยทั้งที่เป็นวัตถุวิสัยและอัตวิสัย เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ในการให้ข้อเสนอแนะในการออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจน ศึกษาถึงวิธีการที่ใช้ในการสำรวจของหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานอิสระที่เกี่ยวข้องในการเก็บข้อมูลเพื่อสะท้อนให้เห็นตามที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้กำหนดไว้

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและความสงบสุขของประเทศ[45] นับว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยในอดีตที่ผ่านมาอาชญากรรมและความหวาดกลัวต่อความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ถือว่าส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิตและทัศนคติของประชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวางต่อประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยสาธารณะให้กับประชาชน ที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักรู้และเฝ้าระวังความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ประชาชน ชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้มีความเรียบร้อยและอยู่ร่วมกันด้วยความไว้วางใจ พร้อมกับช่วยกันสอดส่องความเรียบร้อยในบริเวณที่ตนพักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างดีเพื่อจรรโลงสังคมให้สงบสุข

ในการป้องกันอาชญากรรมในปัจจุบันของสังคมไทยจะสังเกตได้ว่าภารกิจในการป้องกันอาชญากรรมและการควบคุมความปลอดภัยสาธารณะนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสาธารณะให้กับประชาชนจึงควรอย่างยิ่งที่จะต้องบูรณาการความร่วมมือตามข้อเสนอแนะในการป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสาธารณะให้กับประชาชน การป้องกันอาชญากรรมอาจให้มีส่วนร่วมของประชาชน อาจมีหน่วยงานรับผิดชอบเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับกรมการปกครอง องค์กรการปกครองท้องถิ่น ชุมชน และเครือข่ายต่าง เช่น ยุติธรรมชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมถึงการสร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง

---

[45] ปรีดา โพธิจันทร์ และยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ. (2562). ความปลอดภัยสาธารณะและมาตรการป้องกันอาชญากรรม. ***วารสารธรรมศาสตร์,*** 38(1).

ภาคประชาชนในชุมชน สร้างมือร่วมมือร่วมกันในการป้องกันอาชญากรรมร่วมกันในการป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสาธารณะให้กับประชาชนและควรมีการบูรณาการนำแนวคิดทฤษฎีที่มีความหลากหลายมาใช้ในการกำหนดกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมทั้งที่มุ่งเน้นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการการสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน รวมถึงการจัดระเบียบชุมชนโดยการจัดสภาพแวดล้อมในชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม และที่สำคัญก็ไม่ควรทิ้งหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องการป้องกันอาชญากรรมให้ตกเป็นภาระของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้เพียงหน่วยงานเดียว การป้องกันอาชญากรรมนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ต่าง ๆ ให้เข้ามาบูรณาการร่วมกันทั้งในทางด้านกำลังคน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการป้องกันอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นให้ลดน้อยลง และสร้างความรู้สึกความปลอดภัยและลดความหวาดกลัวเพื่อให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

กล่าวโดยสรุป นิยามความปลอดภัยสาธารณะและอาชญากรรม อันเป็นสิ่งที่สัมพันธ์ต่อกันและกันทั้งในเชิงอัตวิสัยและวัตถุวิสัย ส่วนสำคัญคือ ทำอย่างไรให้ประชาชนได้สะท้อนความรู้สึกปลอดภัยในขณะที่ดำรงชีวิตในชุมชน ทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนได้สะท้อนความรู้สึกเสี่ยงภัยตลอดจนประสบการณ์ในการประสบเหตุอาชญากรรมได้ รัฐต้องทำให้เกิดความปลอดภัยสาธารณะที่เหมาะสมและสะท้อนความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมและความรู้สึกเสี่ยงภัยของประชาชนได้ ทั้งนี้ ควรต้องอาศัยการสำรวจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นระดับความเปลี่ยนแปลงพร้อมสะท้อนปัจจัยที่มีผลต่อระดับความกลัวอาชญากรรมแต่ละรูปแบบที่อาจแตกต่างกันในแต่ละปี โดยผลการสำรวจที่เกิดขึ้นควรต้องเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อกระตุ้นความสำคัญต่อการให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป

2.6 หลักเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดระบบอนุญาตในกฎหมาย[46]

เป็นมาตรการที่รัฐของแต่ละประเทศนำมาใช้เพื่อควบคุมการประกอบกิจการการประกอบ อาชีพ หรือการดำเนินการอื่นใดของบุคคลมีลักษณะแตกต่างกันไปตามระบบกฎหมายและระบบ ราชการของประเทศนั้น ๆ โดยอาจจำแนกมาตรการควบคุมที่มีการนำมาใช้

---

[46] สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ***หลักเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดระบบอนุญาตในกฎหมาย.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.krisdika.go.th/data/article77/filenew/03-2-2.pdf. [2567, 25 กรกฎาคม]

อย่างแพร่หลายได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.มาตรการควบคุมก่อนหน้า (ex-ante control) เช่น การอนุญาต การรับรอง การจดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียน และ 2 มาตรการควบคุมภายหลัง (ex post control) เช่น การแจ้งก่อนการดำเนินการ หรือการกำหนดกฎเกณฑ์ให้เอกชนต้องปฏิบัติ

ประเทศไทย ปัจจุบันพบว่ามีกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่กำกับดูแลเกี่ยวกับการประกอบกิจการหรือเพื่อการประกอบอาชีพที่ใช้ระบบใบอนุญาตจำนวน 149 ฉบับ โดยยังไม่รวมมาตรการควบคุมการประกอบกิจการในลักษณะอื่น เช่น การจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนการรับรอง หรือการจดแจ้ง เป็นต้น อีกทั้งยังมีการออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเป็นจำนวนมากโดยการนำระบบใบอนุญาตซึ่งเป็นมาตรการควบคุมก่อนหน้ามาใช้มีผลให้รัฐ ต้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคล ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะพิจารณาให้สิทธิตามกฎหมายแก่บุคคล

โดยขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับระบบอนุญาต ต้องมีการขออนุญาต กรอกแบบฟอร์ม ซึ่งหน่วยงานราชการบางแห่งจะต้องมีการไปติดต่อและไปพบกับเจ้าหน้าที่ราชการ และมีขอบระยะเวลาการขออนุญาตตามที่กำหนดไว้หากเกินระยะเวลาที่กำหนดไม่สามารถขอใบอนุญาตได้ต่อไปก็จะขั้นตอนการแสดงเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่และมีกระบวนการพิจารณาว่าจะได้รับการอนุญาตหรือไม่ เมื่อ พิจารณาแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนการเสียค่าธรรมเนียมแล้วจึงออกใบอนุญาต นอกจากนี้ ยังมีการต่อใบอนุญาต เรื่องการอุทธรณ์การขอใบอนุญาต หรือการขออนุญาตเรื่องเดียวแต่มีความเกี่ยวข้องกับใบอนุญาตหลายใบ

โดยแนวทางการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระทำการและได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น การใช้อำนาจรัฐเพื่อจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจึงต้องกระทำเท่าที่จำเป็น กล่าวคือ ไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจนเกินสมควรแก่เหตุ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 ประกอบกับมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น รัฐอาจมีความจำเป็นต้องใช้อำนาจในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยการเลือกใช้ระบบอนุญาตเพื่อกำกับดูแลการทำกิจกรรมเพื่อให้เกิด ความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งแนวทางการใช้ระบบ อนุญาตในประเทศไทยนั้นมีกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

ดังนี้รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยมาตรา 77 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดหลักการไว้ว่ารัฐ พึงใช้ระบบอนุญาตในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จำเป็น พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การชัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย

พ.ศ. 2562 มาตรา 21 (5) กำหนดหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานของ รัฐต้องตรวจสอบและพิจารณาชัดทำร่างกฎหมายโดยไม่ใช้ระบบอนุญาต เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเพื่อรักษา ประโยชน์ของประเทศชาติ หรือประชาชน หรือมีกรณีจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเสี่ยงได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ จำเป็นต้องมีระบบอนุญาต การกำหนดระยะเวลาหรือขั้นตอนในการพิจารณายื่นคำขออนุญาต ดำเนินงานต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงหลักการและสาระสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 มาตรา 2 วรรคหนึ่ง (5) แห่งพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 กำหนดให้มีการทบทวนการใช้การอนุมัติอนุญาต ใบอนุญาต การจดทะเบียนหรือระบบกำกับ ควบคุมอื่นเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความปลอดภัยสาธารณะ หรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อนำระบบอนุญาตมาใช้ในกฎหมายไทย มีดังนี้

1) ลักษณะกิจกรรมที่รัฐจะเข้ามาควบคุมหรือกำกับดูแลที่จะต้องเป็นกิจกรรมที่กระทบต่อสิทธิในชีวิต ร่างกาย สุขอนามัย การสาธารณสุขรวมถึงความมั่นคงและความปลอดภัยในการครอบครองทรัพย์สิน และการดำรงชีวิตของประชาชนเพื่อให้มีการตรวจสอบจากรัฐว่าผู้ทำกิจกรรมนั้นได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักการในแต่ละกรณีอันจะทำให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข

2) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของรัฐ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ ประโยชน์สาธารณะ ซึ่งรัฐมี ความจำเป็นต้องเข้ามาควบคุมหรือกำกับดูแลเพื่อให้การชัดสรรแบ่งส่วนมีความสมดุลระหว่างการให้ความคุ้มครองแก่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

3) กิจกรรมซึ่งกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศซึ่งรัฐจำเป็นต้องใช้ดุลพินิจระดับสูงในการพิจารณา

4) กิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งประชาชนหรือผู้บริโภคประสบความยุ่งยากในการวิเคราะห์หรือตรวจสอบมาตรฐานหรือประเมินคุณภาพของผู้ให้บริการหรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานหรือการรับรองจากภาครัฐว่าผู้ให้บริการนั้นได้รับการอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการหรือประกอบกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ มาตรา 4 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้การจำกัดเสรีภาพในการประกอบอาชีพสามารถกระทำ ได้เพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพเท่าที่จำเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น รวมถึงกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเช่น กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ เช่น การประกอบกิจการสถานบริการ

โดยสาระสำคัญและความมุ่งหมายทางกฎหมายของพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509[47] มีขึ้นเพื่อควบคุมการประกอบกิจการสถาน บริการ ให้ไม่ดำเนินกิจการไปในลักษณะที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีของชาติและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน โดยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์เงื่อนไข ในการขออนุญาตตั้งสถานบริการ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานบริการให้ต้องปฏิบัติ ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทั้งทางอาญาและทางปกครอง กรณีที่สถานบริการกระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย การประกอบกิจการสถานบริการ กำหนดให้การประกอบกิจการสถานบริการต้องได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ การยื่น คำขออนุญาตให้ตั้งสถาน บริการให้ยื่น ณ ท้องที่ที่ตั้งสถานบริการ โดยในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อผู้กำกับการ หรือรองผู้กำกับ การซึ่งเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาลแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้น ส่วนในจังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอแห่งท้องที่ที่ตั้งสถานบริการนั้น เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน เช่น ใบอนุญาตใช้หรือพกพาอาวุธปืน เนื่องจากปืนเป็นอาวุธที่มีความร้ายแรงที่อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ ชีวิตและร่างกายแก่บุคคลได้โดยง่ายตามพ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่ง เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ที่กำหนดให้มีการควบคุมอาวุธปืน ซึ่งหมายรวมถึง อาวุธทุกชนิด ซึ่งใช้ เครื่องส่งกระสุนโดยวิธีระเบิด หรือกำลังดันของแก๊ส หรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญ และ ได้ระบุไว้ในกฎกระทรวง

ในปัจจุบัน กฎหมายเกี่ยวอาวุธปืน วัตถุอันตราย กำหนดให้มีการขอรับใบอนุญาต[48] ให้ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ มีหรือจำหน่ายอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าและต้องขออนุญาตทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า ค้า หรือจำหน่าย ด้วยประการใด ๆ ซึ่งวัตถุระเบิดและต้องมีการขออนุญาตทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าดอกไม้เพลิง รวมถึงต้องขออนุญาตค้าสิ่งเทียมอาวุธปืน อีกทั้งต้องมีการ ขอรับใบอนุญาตสั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน สำหรับการค้า โดยหากจะติดต่อขอทำใบอนุญาตที่กรุงเทพมหานคร ให้ไปติดต่อที่ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 1 สำนักการสอบสวนและ นิติการ (วังไชยา) และหากจะติดต่อที่ต่างจังหวัด ให้ไปติดต่อขอทำใบอนุญาตที่ทำการปกครองอำเภอโดยต้องนำเอกสารและหลักฐานตามที่กฎเกณฑ์กำหนดไว้ในแต่

---

[47] คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/PDVbu. [2566, 25 กรกฎาคม]

[48] กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. ***อาวุธปืน.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.dopa.go.tli/public_service/service guide286/view305. [2567, 26 มีนาคม]

ละเรื่องมาขออนุญาตด้วย รวมถึงต้องเตรียมเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้นั้น

นอกจากนี้ ดาบปลายปืนหรือมีดปลายปืน ที่เป็นอาวุธยุทธพันธ์โดยสภาพ ที่การมีไว้ในครอบครองต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติยุทธพันธ์ พ.ศ. 2530[49] โดยกำหนดมาตรการควบคุมยุทธภัณฑ์และมีข้อมูลเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบันโดยกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบัญชี รับจ่ายยุทธภัณฑ์และรายงานให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบ ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมยุทธภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อรักษาความปลอดภัยสาธารณะและรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ โดยกำหนดให้การขออนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการขอรับ ใบแทนใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง

2.7 หลักการที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐ

2.7.1 หลักอำนาจหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญและหลักนิติรัฐ

รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใด ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติ หรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้ ความเป็นกฎหมายสูงสุด หรือ Supremacy of Law หมายถึงสภาวะสูงสุดของกฎหมาย ซึ่งแสดงให้เห็นสถานะของกฎหมายนั้น ๆ ว่าอยู่ในลำดับสูงเหนือกฎหมายอื่นทั้งปวง ลำดับเช่นนี้อาจเรียกได้ว่า ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย (Hierarchy of law) โดยทั่วไปแล้วจะกำหนดให้รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศส่วนกฎหมายธรรมดาในรูปแบบหรือประเภทอื่น ๆที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ จะถือว่าเป็นกฎหมายในชั้นรองลงมา[50] ในทุก ๆ รัฐธรรมนูญต่างก็มีรากฐานแนวคิดหลากหลายด้านด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นย่อมหนีไม่พ้นเรื่องราวของสิทธิและเสริภาพ ความเสมอภาค เนื่องจากทั้งสอง เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในความเป็นมนุษย์และเป็นหลักการสำคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตย[51] โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ ได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนดังนี้ในหมวด 3 ส่วนที่ 2 มาตรา 28 วรรค 1 "บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือ

---

[49] RUN OF LAW. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 16. หน้า 1.

[50] ณัฐกร วิทิตานนท์. (2553). ***หลักรัฐธรรมนูญเบื้องต้น.*** กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. หน้า 125-126.

[51] อนุกูล จันชิมา. (2566). ***ปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ในคดีอาชญากรรมไซเบอร์.*** สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน" หมวด 4 มาตรา 70 "บุคคลมีหน้าที่ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนี้"[52]

นอกจากนี้หมวด 5 ส่วนที่ 5 มาตรา 81 รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม ดังต่อไปนี้ วรรค 2 "ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็วเป็น ธรรมและทั่วถึงส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ประชาชน และองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมและการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย"

จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญมีรากฐานแนวคิดหลากหลายด้านด้วยกัน ซึ่งหนึ่งในนั้นย่อมหนีไม่พ้นเรื่องราวของสิทธิและเสรีภาพ ความเสมอภาคเนื่องจากทั้งสองเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในความเป็นมนุษย์และเป็นหลักการสำคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคจึงปรากฏเป็นบทบัญญัติหลัก ๆ ของรัฐธรรมนูญต่าง ๆ เสมอมาในฐานะแนวความผิดพื้นฐานอัน จำเป็นควบคู่กับการกำเนิดของรัฐธรรมนูญในโลก เพราะอีกด้านหนึ่ง การมีรัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นไป เพื่อคุ้มครองประชาชนในสังคมการเนื่องหนึ่ง ๆ สังคมที่อยู่ร่วมกับอย่างสงบและสันติ นอกจากมีกฎหมายเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการชัดระเบียบแล้ว ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ยังเป็นแนวทางที่ใช้ยึดโยงให้สังคมมีความมั่นคงเข็มแข็งเพราะเมื่อสังคมมีการพัฒนา เจริญเติบโตและมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกลไกต่าง ๆที่จะจัดการให้สังคมมีความสงบสุขเกิดขึ้นได้นั้นจึงต้องมีการพัฒนาตามไปด้วย[53]

การให้อำนาจรัฐในการปราบปรามอาชญากรรมจะต้องมีกฎหมายรองรับไว้เสมอซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ว่า"ไม่มีกฎหมายไม่มีอำนาจ"อันเป็นไปตามหลักนิติรัฐ[54] รัฐจะมีอำนาจเท่าที่

---

[52] ชวลิต รำจวนจร. ***หลักประชาธิปไตย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐตามหลักประชาธิปไตย.*** เอกสารการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

[53] พงษ์ธวัฒน์ บุญพิทักษ์. (ม.ป.ป.). ***สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560***. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

[54] ชวิณ สวัสดิ์บุรี. (2559). ***การดักพิงการสื่อสารทางโทรศัพท์: ศึกษาการตรวจสอบการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยที่หลักนิติรัฐ เป็นคำที่มาจากภาษาเยอรมัน คือคำว่า "Recht" แปลว่า "กฎหมาย" และคำว่า "staat" แปลว่า "รัฐ" ซึ่งเป็นแนวความผิดที่มีขึ้นเพื่อจำกัดอำนาจของรัฐ หรือผู้ปกครองให้อยู่ภายใต้ ขอบเขตของกฎหมาย กล่าวคือ เป็นรัฐที่ปกครองโดยกฎหมาย ไม่ใช้ปกครองโดยมนุษย์[55] โดยหลัก นิติรัฐนั้นมีสาระสำคัญ คือ การกระทำขององค์กรรัฐฝ่ายบริหารในการที่จะมีอำนาจสั่งการให้ ประชาชนกระทำการ หรือละเว้นไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนั้น จะต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้ อย่างชัดเจนและต้องใช้อำนาจภายในกรอบกฎหมายนั้น[56]

หากรัฐหรือผู้ปกครองใช้อำนาจก้าวล่วงต่อสิทธิธรรมชาติของประชาชนเกินกว่าเท่าที่จำเป็นหรือหากผู้ปกครองใช้อำนาจกดขี่ หรือขาดความชอบธรรมในการปกครอง ประชาชนย่อมมีสิทธิที่จะต่อต้านหรือล้มล้างอำนาจของผู้ปกครองหรือเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองได้เพราะอำนาจที่ผู้ปกครองมีอยู่ คืออำนาจอธิปไตยแท้จริงแล้วเป็นของประชาชนนั่นเอง กล่าวคือ การใช้อำนาจของรัฐ ต้องกระทำไปเท่าที่จำเป็น ไม่ใช้อำนาจเกินส่วนตามหลักนิติรัฐภายใต้ขอบเขตแห่งอำนาจที่ยินยอมให้รัฐใช้อำนาจเช่นว่านั้นได้ การใช้อำนาจรัฐต้องมาจากอำนาจทางกฎหมายภายในรัฐ โดยเฉพาะกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดบัญญัติไว้รัฐต้องยอมปฏิบัติตามข้อบังคับของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นการรับรองถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งสิทธิและเสรีภาพของผู้อยู่ใต้ ปกครองจะมีอยู่ตราบเท่าที่ไม่มีกฎหมายจำกัดและมีความเสมอภาค (Equality) ภายใต้กฎหมายเดียวกัน การจำกัดอำนาจของผู้ปกครองต้องรวมถึงการควบคุมทั้งที่มา (Source) และข้อจำกัด (Limitation) ของการใช้อำนาจด้วย

หลักนิติรัฐจึงเป็นหลักที่ส่งเสริมให้รัฐผูกพันกับการกระทำของตนที่จะไม่ก้าวล่วงในสิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ทั้งยังต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของ กฎหมายในส่วนที่ได้บัญญัติไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับเงื่อนไขข้อจำกัดและวิธีการด้วย ฝ่ายปกครองจะละเมิดในสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ต่อเมื่อเป็นการกระทำที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายเท่านั้น เป็นแนว ความคิดของทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม (Constitutionalism) ที่ยึดโยงอุดมการณ์บนพื้นฐานในเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคล (Personal Liberties) แต่ต้องเคารพความเป็น สิทธิของชุมชนด้วย (Community Rights) โดยไม่ก้าวล่วงหรือเข้าไปแทรกแซงต่อสิทธิและเสรีภาพ พื้นฐานส่วนบุคคล ในพื้นที่ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว (Private Sphere) ของประชาชนที่อยู่ใต้ ปกครองการใช้อำนาจของรัฐเช่นว่านั้น ดังนั้นการใช้

---

[55] สุวิทย์ บัญญาวงศ์. (2561). ***กฎหมายมหาชน*** (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิญญชน.

[56] ชาญชัย แสวงลักดิ์. (2557). ***กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศไทย*** (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: วิญญชน.

อำนาจรัฐ (State Power) จึงมีเป้าหมายเพื่อสนองตอบต่อการให้บริการสาธารณะให้เกิดคุลยภาพกับการปกป้องคุ้มครองในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (The human dignity)ของปัจเจกบุคคลภายใต้หลักนิติรัฐ

กล่าวคือ จุดมุ่งหมายในการใช้อำนาจของรัฐ คือ รัฐต้องใช้อำนาจและมีหน้าที่เพื่อป้องกันชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สินของประชาชนในรัฐ (Functioning of government) และมีหน้าที่ในการปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยเพื่อรักษาไว้ซึ่ความสงบของส่วนรวมด้วยหลักความเสมอภาคทางกฎหมาย ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมบนพื้นฐานของหลักสิทธิหรือผลประโยชน์อันชอบธรรม และเสรีภาพภายในขอบเขตตามกฎหมายของประชาชน รัฐบาลต้องใช้อำนาจด้วยหลักความยินยอมของประชาชนให้ปกครองโดยมีระยะเวลาและอำนาจจำกัดตามรัฐธรรมนูญ และต้องคำนึงเสมอว่าเป็นรัฐบาลของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นที่ว่า รัฐบาลเป็นตัวแทนชั่วคราวของประชาชนโดยประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจแต่ไม่ถือว่าประชาชนโอนอำนาจไปให้องค์กรรัฐบาล ทั้งนี้รัฐบาลเป็นเพียงผู้ใช้อำนาจแทนประชาชนและลักษณะการใช้ก็เป็นการแบ่งแยกการใช้และมีการถ่วงดุลกันระหว่างอำนาจของรัฐ นั้นแต่การใช้อำนาจของประชาชนก็ต้องพึ่งระลึกและสำนึกในความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม (Public Affairs) หรือประโยชนสาธารณะ (Public Interest)

2.7.2 หลักนิติธรรมกับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย

มีสุภาษิตภาษาลาตินที่ว่า “Ubi societas, ibi jus” ซึ่งแปลได้ว่า “ที่ใดมีสังคม ที่นั่นย่อมต้องมี กฎหมาย”[57] แสดงให้เห็นว่ากฎหมายกับสังคมเป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน เพราะสังคมจำเป็นต้องมีกฎหมายเพื่อกำหนด กติกาให้ถือปฏิบัติ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐในการดำเนินนโยบาย สาธารณะ ในขณะเดียวกัน กฎหมายอาจสร้างปัญหาให้สังคมได้เช่นกัน หากกฎหมายที่บังคับใช้นั้นเป็นกฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม ด้อยคุณภาพ หรือมีจำนวนมากเกินไป ซึ่งเท่ากับเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพิ่มขึ้นตามจำนวนกฎหมายที่มากขึ้น

คำว่า “หลักนิติธรรม” มาจากคำในภาษาอังกฤษที่ว่า “Rule of Law” ซึ่งมีคำแปลมากมาย อาทิ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 แปลว่า “หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายที่บุคคลทุกคนต้องอยู่ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน (Rule of Law)” บางครั้งก็แปลว่า “หลักการ

---

[57] วิชญะ เครืองาม. ***หลักนิติธรรมในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย.*** เอกสารกานอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หลักนิติรรมกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย.

ปกครองด้วย กฎหมาย” หรือ “หลักแห่งกฎหมาย” หรือ "หลักการที่เป็นกฎกติกาของกฎหมายที่ผู้บัญญัติกฎหมายจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม" โดยอาจจะสรุปได้ว่า หลักนิติธรรม หมายถึง หลักการปกครองภายใต้กฎหมายเป็นใหญ่และเป็นหลักการปกครองที่บุคคลทั้งหลาย สถาบันและหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสาธารณะหรือเอกชน รวมไปถึงรัฐ มีความรับผิดชอบทางกฎหมายที่ได้มีการประกาศบังคับใช้อย่างเป็นการทั่วไป มีการบังคับใช้อย่างเสมอภาคกันและสอดคล้องกับธรรมเนียมและมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เป็นสากล หลักดังกล่าวนี้จะต้องมีมาตรการเพื่อเป็นการประกันการเคารพและปฏิบัติต่อหลักการความสูงสุดของกฎหมาย ความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย มีความโปร่งใส และยุติธรรมในการใช้กฎหมาย การรวมอำนาจ การแบ่งแยกอำนาจ การกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมในกระบวนการ ตัดสินใจ ความชัดเจนแน่นอนของกฎหมาย หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติ ความโปร่งใสของกฎหมายและกระบวนการทางกฎหมายทุกขั้นตอน[58]

ในยุโรปให้ความหมายไปในเรื่องของหลักการปกครองที่ดี ก็คือการปกครองโดยกฎหมาย ไม่ใช่ปกครองโดยคน (Rule by Law, not by man) และหมายถึงหลักการที่เป็นกฎกติกาของกฎหมายที่ผู้บัญญัติกฎหมายจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามหลักนิติธรรมที่เป็นหลักการพื้นฐานในระบบกฎหมาย

หลักนิติธรรม (The Rule of Law) มีสาระสำคัญ 3 ประการ คือ

1) ยึดถือความสูงสุดของกฎหมาย (Supremacy of Law) ต้องไม่มีการใช้ระบบทรราชย์ กล่าวคือ บุคคลทุกคนพึงได้รับการพิจารณาพิพากษาโทษโดยศาลยุติธรรม ไม่มีบุคคลใดจะถูกลงโทษ เว้นแต่บุคคลนั้น ได้กระทำอันขัดต่อกฎหมายเท่านั้น การนำบุคคลใดไปลงโทษโดยประการอื่นย่อมเป็นการมิชอบ

2) บุคคลทุกคนเสมอภาคกันในสายตาของกฎหมาย (Equality before the Law) กล่าวคือ ไม่มีบุคคลใดอยู่เหนือกฎหมายหรือมีอภิสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใคร มีสถานะอย่างไร ย่อมอยู่ภายใต้กฎหมายของแผ่นดินและอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมตามปกติ

3) รัฐธรรมนูญนั้นมิใช่เป็นที่มาแห่งกฎหมาย หากแต่เป็นผลแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย กล่าวคือ การที่บุคคลมีสิทธิ มีเสรีภาพประการต่าง ๆ นั้นหาใช่เพราะรัฐธรรมนูญยอมรับไม่ หากแต่เพราะมีศาลยุติธรรมยอมรับบังคับให้

---

[58] กมลยศ พันธุมาศโกมล. (2561). ***หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

จากความหมายของหลักนิติธรรมของนักวิชาการทั้งต่างประเทศและนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ไทย ตลอดจนการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่ฉบับ พ.ศ. 2550 จนถึงฉบับปัจจุบัน ได้นำคำว่า “หลักนิติธรรม” มาบัญญัติไว้ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแม้จะไม่ได้บัญญัติความหมายไว้ก็ตาม สามารถที่จะจำแนกหลักนิติธรรมได้เป็นสองนัย คือ หลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด (ความหมายอย่างแคบ) และหลักนิติธรรม โดยทั่วไป (ความหมายอย่างกว้าง)

หลักนิติธรรมโดยเคร่งครัดหรือความหมายอย่างแคบ หมายถึง หลักการพื้นฐานแห่งกฎหมายที่ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจะต้องไม่ฝ่าฝืนขัดหรือแย้งต่อหลักนิติธรรม และหลักนิติธรรมหรือหลักการพื้นฐานแห่งกฎหมายนี้จะถูกล่วงละเมิดไม่ได้ หากกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมขัดหรือแย้งต่อ หลักนิติธรรม ผลคือจะใช้บังคับไม่ได้ หลักนิติธรรมโดยเคร่งครัดประกอบด้วยสาระสำคัญ 7 ประการ ดังนี้

1) หลักความเป็นอิสระและเป็นกลางของผู้ใช้อำนาจตุลาการ

2) กฎหมายต้องใช้บังคับเป็นการทั่วไป

3) กฎหมายต้องมีการประกาศใช้ให้ประชาชนทราบ

4) กฎหมายอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลังเป็นโทษ

5) ผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องมีสิทธิในการต่อสู้คดี

6) เจ้าหน้าที่รัฐจะใช้อำนาจได้เท่าที่กฎหมายให้อำนาจไว้เท่านั้น

7) กฎหมายจะยกเว้นความรับผิดให้แก่การกระทำในอนาคตไม่ได้

หลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้าง หลักนิติธรรมโดยทั่วไป หมายถึง ลักษณะหรือหลักการที่ดี หรือเป็นธรรมของกฎหมาย ซึ่งความหมายรวมถึงกระบวนการยุติธรรมที่ต้องยืนอยู่บนหลักการที่เป็นธรรมด้วย หรือเรียกอีกอย่างว่าอุดมคติของกฎหมาย อย่างไรก็ตามหากกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมไม่มีลักษณะหรือหลักการครบถ้วนของการเป็นกฎหมายที่ดี หรือขาดตกบกพร่องไปบางประการก็ยังถือว่าเป็นกฎหมายที่สามารถใช้บังคับอยู่ต่อไปได้ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมในความหมายอย่างแคบ โดยหลักนิติธรรมโดยทั่วไปหรือหลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้าง อย่างน้อยจะต้องเป็นกฎหมาย ที่ประกอบด้วยสาระสำคัญใน 16 ประการ ดังนี้

1) กฎหมายที่ดีต้องมีความชัดเจนไม่เคลือบคลุม

2) กฎหมายที่ดีต้องไม่ขัดแย้งกันเอง

3) กฎหมายที่ดีต้องมีเหตุผล

4) กฎหมายที่ดีต้องนำไปสู่ความเป็นธรรม

5) กฎหมายที่ดีต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน

6) กฎหมายที่ดีต้องทันสมัย สามารถรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

7) กฎหมายที่ดีต้องตราขึ้นตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้

8) กฎหมายที่ดีต้องไม่มีผลย้อนหลังเป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดของบุคคล

9) กฎหมายที่ดีต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมและได้สัดส่วนกับความผิด

10) กฎหมายที่ดีต้องมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเคารพกฎหมาย

11) กระบวนการนิติบัญญัติต้องเป็นกระบวนการที่เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้

12) กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องเปิดโอกาสให้มีการทบทวนโดยศาลสูง

13) กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องไม่ล่าช้า และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกและด้วยค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

14) กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องส่งเสริมให้มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

15) นักกฎหมาย ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีต้องมีความเป็น อิสระในการปฏิบัติหน้าที่

16) นักกฎหมายผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีต้องซื่อสัตย์ สุจริต ยึดหลักคุณธรรม เมตตาธรรม และสันติธรรม

หลักนิติธรรมในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้มีแผนการปฏิรูปประเทศไว้ในหมวด 16 ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ รวมถึง “แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย” ซึ่งต่อมาได้มีการประกาศแผนการ ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยแผนนี้มีวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้ “กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรม” การมีกฎหมายที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเป้าหมายลำดับแรกและสำคัญที่สุดของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายซึ่งยังได้กำหนดให้มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็น รวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วให้สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว

กฎหมายได้กำหนดเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ในการปฏิรูปกฎหมายไว้รวมทั้งสิ้น 10 เรื่อง ได้แก่

1) มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็นรวมทั้งมีกลไกในการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน

3) มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม

4) มีกลไกให้มีการตรากฎหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

5) พัฒนากระบวนการจัดทำและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว รอบคอบ และสอดคล้องกับเงื่อนเวลาในการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

6) มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายที่มีความสำคัญ และจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

7) มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวกและเข้าใจกฎหมายได้ง่ายรวมทั้งการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย คำพิพากษา คำวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายให้ประชาชน เข้าถึงได้โดยสะดวก

8) ปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อพัฒนานักกฎหมายให้เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพที่ดี

9) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้ กฎหมายได้โดยสะดวก เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขจัดช่องทางการทุจริตประพฤติมิชอบ

10.มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สาระสำคัญของหลักนิติธรรมโดยทั่วไปหรือหลักนิติธรรมในความหมายอย่างกว้างจะสามารถนำมาอธิบายขยายความหมายของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายได้อย่างดียิ่งในการอธิบายเจตนารมณ์ เพื่อการมีกฎหมายที่ดี มีคุณภาพได้ โดยสาระสำคัญของหลักนิติธรรมที่นำมาใช้ได้แก่ กฎหมายที่ดีต้องมีความชัดเจน ไม่เคลือบคลุม ต้องไม่ขัดแย้งกันเอง ต้องมีเหตุผล ต้องนำไปสู่ความเป็นธรรม ต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน ต้องทันสมัย สามารถรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวัฒนธรรม ต้องตราขึ้นตามกระบวนการและขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ ต้องไม่มีผลย้อนหลังเป็นผลร้ายหรือกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดของบุคคล ต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมและได้ สัดส่วนกับความผิด ต้องมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และเคารพกฎหมาย ซึ่งเมื่อนำความหมายของหลักนิติธรรมมาดังที่ได้มีการอธิบายข้างต้นมาปรับใช้กับ

แผนการปฏิรูป ประเทศด้านกฎหมาย จะช่วยทำให้การปฏิรูปมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ นอกจากนี้มีบางเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายที่สมควร นำมาวิเคราะห์เป็นพิเศษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม กล่าวคือ

1) เป้าหมายเพื่อการปฏิรูปกฎหมายให้เป็นกฎหมายที่ดี มีเพียงเท่าที่จำเป็น และมีการประเมินผล สัมฤทธิ์ของกฎหมายให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การปฏิรูปในเรื่องนี้กำหนดไว้ในเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ 1 ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการจัดทำพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมาย การกำหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment หรือ RIA) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ ประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย รวมทั้งการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว นอกจากนั้น ยังได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การกำหนดกรอบการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และการพิจารณากำหนดโทษทางอาญา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ยกร่างกฎหมายหรือทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายที่มีผลใช้บังคับแล้ว การปฏิรูปในเรื่องนี้ถือเป็นหัวใจในการพัฒนาคุณภาพของกฎหมายให้เป็นกฎหมายที่ดี สอดคล้องกับ หลักนิติธรรมที่ว่า กฎหมายที่ดีต้องมีความชัดเจนไม่เคลือบคลุม ต้องไม่ขัดแย้งกันเอง ต้องมีเหตุผล อีกทั้งต้อง ทันสมัยสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ กฎหมายที่มีมาก ซ้ำซ้อน ขัดแย้งกันเอง หรือจำกัดสิทธิของประชาชนจนเกินสมควรต้องนำมาปฏิรูป สมควรที่จะมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะกันสภาพการ

2) เป้าหมายเพื่อการปฏิรูปให้ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรค การปฏิรูปในเรื่องนี้กำหนดไว้ในเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ 2 ของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายซึ่งกฎหมายที่ดีเขียนขึ้นเพื่อคุ้มครองชีวิต ทรัพย์สินหรือทรัพยากรธรรมชาติที่จำกัดของบ้านเมือง ประเทศไทยมีการใช้กฎหมายบางฉบับมาอย่างยาวนาน บางฉบับมีอายุกว่า 100 ปีแล้วก็ยังใช้อยู่ บางฉบับมีอยู่แต่ไม่มีการบังคับใช้ มีกฎหมายหลายฉบับไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ สังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายในเรื่องนี้กำหนดให้มี กลไกทบทวนกฎหมายที่ ล้าสมัย หมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ โดยแต่งตั้ง “คณะผู้พิจารณาทบทวนกฎหมาย” พิจารณากฎหมายโดยเริ่มจากกฎหมายที่ตราขึ้นก่อน พ.ศ. 2500 หรือกฎหมายที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นลำดับแรก

3) เป้าหมายเพื่อการปฏิรูปให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวก เข้าใจกฎหมายได้ง่าย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกฎหมาย คำพิพากษา คำวินิจฉัย หรือการตีความกฎหมายให้ประชาชน เข้าถึงได้โดยสะดวก การปฏิรูปในเรื่องนี้กำหนดไว้ในเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ที่ 7 ของแผนการปฏิรูปประเทศด้าน กฎหมาย การปฏิรูปในด้านนี้จะรวบรวมกฎหมาย กฎ หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงคำพิพากษา คำวินิจฉัยและความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นการวางระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ10 ราชการและการตีความกฎหมายซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ครบถ้วนและจัดหมวดหมู่เพื่อ ทำเป็นฐานข้อมูลที่มีความสอดคล้องและเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน รวมถึงจะมีการจัดทำประมวลกฎหมายเพื่อ รวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันและอนุบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาไว้ในที่เดียวกัน (Codification) ซึ่งเป็น การบูรณาการกฎหมายอย่างเป็นทางการ โดยนำบทบัญญัติกฎหมายที่บังคับใช้ในเรื่องหนึ่งซึ่งมีกฎหมายหลาย ฉบับที่เกี่ยวข้องกันมารวบรวมไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดหมวดหมู่หรือโครงสร้างใหม่เข้าด้วยกัน ปรับปรุง ให้ทันสมัยและสอดคล้องกัน แก้ไขบทบัญญัติที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือยกเลิกบทบัญญัติที่ไม่มีผลบังคับใช้โดย สภาพ ส่วนในด้านรูปแบบจะมีการยุบรวมมาตรา และมีการกำหนดเลขมาตราของประมวลกฎหมายขึ้นใหม่ เมื่อจัดทำเสร็จแล้วจะเสนอให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบและมีการประกาศใช้บังคับแทนบทบัญญัติที่นำมารวบรวมไว้ในประมวลกฎหมาย เพื่อการเข้าถึงกฎหมายและการเข้าใจกฎหมาย

การปฏิรูปกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประสงค์ให้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เป็นแนวทางพัฒนากฎหมายไทยให้เป็นกฎหมายที่ดี เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรม เป็นเครื่องมือ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ การปฏิรูปกฎหมายจะสำเร็จได้จำเป็นต้องปลูกจิตสำนึกของผู้บังคับใช้กฎหมายและประชาชนคนไทยในฐานะที่เป็นพลเมืองทุกคนให้ตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญและหลักนิติธรรม เพื่อส่งเสริมให้การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและจะทำให้หลักนิติธรรมดำรงอยู่ในสังคมไทยได้อย่าง ยั่งยืน

โดยสาระสำคัญของหลักนิติธรรม แม้ว่ากฎหมายจะมีเนื้อหาที่เข้มงวดและมีบทลงโทษรุนแรง มีความมั่นคงและแน่นอนชัดเจนเพียงใดก็ตาม แต่ก็เปิดโอกาสให้แก้ไขให้สอดคล้องกับสภาพของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ กล่าวคือ กฎหมายที่ดีต้องทันสมัย และสามารถรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม หมายความว่า กฎหมายที่บัญญัติขึ้นมานั้นจะต้องไม่เพียงแต่สามารถสนองตอบต่อการแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในสมัยนั้น ๆ ได้ หากแต่ต้องสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมในอนาคตได้ด้วย ดังนั้น การบัญญัติกฎหมาย

จึงจำเป็นต้องบัญญัติให้ สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสม เพื่อที่สามารถควบคุมกิจกรรมทางสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การบังกับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยผลของการฝ่าฝืนหลักนิติธรรมในทางปฏิบัติแล้วหากผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือมีการฝ่าฝืนหลักนิติธรรมผลของการฝ่าฝืนหลักนิติธรรมย่อมตกเป็นโมมะ"' กล่าวคือ หากกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หรือการกระทำใด ๆ ที่ฝ่าฝืนขัด หรือแย้งกับหลักนิติธรรม ย่อมไม่มีผลบังคับใช้

2.7.3 หลักความสงบเรียบร้อยของประชาชน

จากหลักความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามคำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย[59] ในราชกิจจานุเบกษาเรื่อง การกำหนดโทษอาญาในกฎหมายโดยมาตรา 5 และมาตรา 21(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดในการจัดทำร่างกฎหมายหน่วยงานของรัฐพึงกำหนดโทษอาญาในกฎหมายเฉพาะความผิดร้ายแรง และให้คำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังนี้

1) การกระทำนั้นต้องกระทบต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของประเทศความสงบเรียบร้อยหรือ ศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม และ

2) เป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้มาตรการอื่นเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 คณะกรรมการพัฒนากฎหมายโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงออกคำแนะนำเกี่ยวกับการกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย

การกำหนดโทษอาญาในกฎหมายสำหรับการกระทำความผิดใดจะต้องยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 การกระทำที่เป็นความผิดร้ายแรงนั้นเป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน อย่างร้ายแรง หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้าง

---

[59] คำแนะนำของคณะกรรมการร่างกฎหมายเรื่องการกำหนดโทษทางอาญา. (2562). (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://legal.sru.ac.tlVwp-coiiteiit/uploads/sites/4/2020/02/คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย-เรื่อง-การกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย.pdf.

หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายหากเป็นไปเพื่อคุ้มครองสิ่งต่อไปนี้ อาจกำหนดเป็นโทษอาญาได้

(1) เป็นการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประเทศ ได้แก่ การกระทำที่อาจทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมืองการปกครองหรือเป็น การกระทำที่อาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยของประเทศหรือประชาชน อาจกำหนดเป็นความผิดอาญาได้ตามความร้ายแรงของการกระทำนั้น ๆ

(2) เป็นการกระทำที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน (public order) หรือกระทบต่อ ศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง (good morals) หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้างซึ่งต้องคำนึงถึงสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในการพิจารณาดังกล่าวให้ถือหลักดังต่อไปนี้

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (public order) คือกฎเกณฑ์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยมุ่ง คุ้มครองการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมหรือในประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความมั่นคง (security) ความ สงบสุข (tranquility) สันติภาพ (peace) และสุขภาวะ (public health) ร่วมกันของคนในสังคม การกระทำใดที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคง ความไม่สงบสุข ความวุ่นวายหรือบ่อนทำลายสุขภาวะอันจะมีผล ต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม การกระทำที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้นย่อม กำหนดเป็นความผิดอาญาได้ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำและเจตนา

ศีลธรรมอันดีของประชาชน (good morals) คือ กฎเกณฑ์ที่คนในสังคมส่วนใหญ่ถือปฏิบัติตาม ความเชื่อ ตามประเพณี หรือศาสนา และถือว่าเป็นเครื่องวินิจฉัยความประพฤติว่าถูกต้องหรือไม่ปกติ การกระทำที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนย่อมทำให้นิติกรรมเสียไป แต่การกระทำที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนจะเป็นความผิดอาญาก็ต่อเมื่อการกระทำนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงและกระทบต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอันอาจทำให้เกิดความไม่มั่นคง ความไม่สงบสุข ความวุ่นวายใน สังคมได้ศีลธรรมอันดีของประชาชนนี้อาจมีวิวัฒนาการได้ตามยุคสมัยและตามพื้นที่ การกระทำที่ กระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรงย่อมกำหนดเป็นความผิดอาญาได้ตามยุคสมัย

การกระทำที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม คือ การกระทำที่ส่งผลร้ายต่อประชาชนในวงกว้างใน ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง หรือสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบที่เป็นผลร้ายอื่นที่ไม่ เพียงแต่เป็นการกระทบต่อปัจเจกบุคคลเป็นการส่วนตัว

ทั้งนี้ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ตาม (1) และ (2) หน่วยงานของรัฐต้องตระหนักว่าเกณฑ์ ลังกล่าวมีลักษณะเป็นพลวัตจึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับยุคสมัย สภาพสังคม

เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม และประเพณีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมตลอดถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ ปัจจัยอื่น ๆ

ข้อ 2 เป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้มาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้

การกำหนดให้การกระทำใดเป็นความผิดและโทษอาญาเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของ บุคคลอย่างยิ่ง จึงต้องใช้ในกรณีที่ไม่มีมาตรการอื่นเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้หรือการ ลงโทษอย่างอื่นที่ไม่ใช่โทษอาญา ไม่ทำให้ผู้กระทำความผิดเกรงกลัวเพราะได้รับประโยชน์ทาง เศรษฐกิจคุ้มค่ากว่าโทษที่ได้รับ หากมีมาตรการอื่นที่ทำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้เช่น มาตรการจูงใจเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการอำนวยความสะดวกให้กระทำการที่รัฐ อยากให้กระทำการกำหนดมาตรการบังคับทางปกครอง การกำหนดสภาพบังคับทางเศรษฐกิจ เช่น การ กำหนดโทษปรับเป็นพินัย หรือการกำหนดให้เอกชนฟ้องร้องดำเนินคดีได้เอง เห็นสมควรใช้มาตรการดังกล่าว แต่ถ้ามาตรการไม่อาจทำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างได้ผลหรือมีประสิทธิภาพเพียงพอ กรณีนี้จึงกำหนดให้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเป็นความผิด และมีโทษอาญา

ข้อ 3 ความผิดที่บัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด หากบทบัญญัติความผิดที่มีโทษอาญาในพระราชบัญญัติใดมีองค์ประกอบความผิดเหมือนหรือคล้ายคลึงกับความผิดที่กำหนดในภาค ความผิดของประมวลกฎหมายอาญา มิให้กำหนดโทษอาญาในร่างกฎหมายนั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลความจำเป็นพิเศษว่าเป็นกฎหมายเฉพาะจำเป็นต้องมีโทษสูงกว่าหรือมีโทษอุปกรณ์ เช่น เพิกถอนสิทธิ เลือกตั้งหรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ประสงค์จะกำหนดโทษอาญาที่มีโทษน้อยกว่าโดยมิให้นำประมวล กฎหมายอาญามาใช้บังคับจะต้องระบุในกฎหมายเฉพาะนั้นให้ชัดเจนว่ามิให้นำโทษสำหรับความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญามาใช้บังคับสำหรับการกระทำความผิดตามกฎหมายเฉพาะนั้น ข้อ 4 ในกรณีที่มีพันธกรณีระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันประเทศไทย เช่นสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี กำหนดพันธกรณีให้ประเทศไทยต้องตรากฎหมายที่มีโทษ อาญาตามที่กำหนดไว้ในพันธกรณีนั้น ให้กำหนดโทษอาญาได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมและมี เพดานโทษ (threshold) ที่ชัดเจนด้วย ทั้งนี้ ในการตรากฎหมายที่กำหนดโทษอาญาตามพันธกรณีระหว่างประเทศนั้นจะต้องอ้างข้อความในพันธกรณีที่ระบุให้กำหนดโทษอาญาให้ชัดเจนด้วยมิใช่แค่เป็นข้อเสนอแนะตามพันธกรณีว่าอาจกำหนดเป็นโทษอาญาเท่านั้น

ข้อ 5 การกระทำใดที่เป็นกรรมเดียวและมีโทษอาญาอยู่แล้ว จะกำหนดให้การกระทำกรรมเดียวกันนั้นมี โทษอย่างอื่นด้วย เพื่อจูงใจให้ยอมรับโทษอย่างอื่นนั้นเพื่อระงับคดีย่อมกระทำมิได้

ตัวอย่างของการกระทำที่ไม่ควรกำหนดเป็นโทษอาญาตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 2

(1) การกระทำความผิดเล็กน้อย เช่น ผิดกฎจราจรเล็กน้อย โดยการจอดรถในที่ห้ามจอดขับรถทับเส้น ทึบ (เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง) หรือก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญที่กระทำต่อปัจเจกชนอาจกำหนดเป็น โทษปรับเป็นพินัยได้ซึ่งต่างจากการกระทำผิดกฎจราจรที่อาจกระทบต่อความปลอดภัยของผู้อื่นซึ่ง ต้องกำหนดเป็นโทษอาญา เช่น การขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต การขับรถฝ่าไฟแดง (สัญญาณไฟจราจร)

(2) กระทำการฝ่าฝืนกฎหมายเศรษฐกิจที่ไม่มีผลกระทบรุนแรง อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองหรือ มาตรการบังคับอื่นแทน เช่น สั่งให้หยุดหรือแก้ไขให้ถูกต้องหรือการใช้มาตรการบังคับทางแพ่งในกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่ได้มีความนุ่งหมายทางการค้า

โดยที่หลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน (Public order and good morals)[60] นี้เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือกำกับมีให้เอกชนทำนิติกรรมใดๆที่นอกเหนือไปจากแนวมาตรฐานของสังคม (Norm) ทุกระบบของกฎหมายจะต้องมีหลักพื้นฐานในการควบคุมนิติกรรม สัญญาของปัจเจกชน เป็นข้อห้ามที่สังคมบังคับแก่เอกชนเพื่อสังคม สามารถดำรงอยู่ต่อไป ทั้งเป็นการคุ้มครองปกป้องเอกชน มิได้นุ่งเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

ความสงบเรียบร้อยของประชาชน หมายถึง ภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ร่วมกันในสังคม โดยให้มีความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินและวิถีการใช้ชีวิตของประชาชน ส่วนศีลธรรม อันดีของประชาชนหมายถึงมาตรฐานทางศีลธรรมและจริยธรรมที่ถือปฏิบัติกันในสังคม ไม่ว่าจะเกิด จากการยอมรับนับถือและแนวปฏิบัติใด ๆที่เกิดจากความเชื่อหรือเป็นแรงกดดันจากสังคม (Social pressure) หรือเกิดจากการบังคับให้เอกชนต้องปฏิบัติไม่ว่าจะผ่านที่กฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่มา จากผู้มีอำนาจในสังคม หรือเป็นแรงกดดันจากบ้านเมือง (Legal pressure)

จุดประสงค์ของหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน คือ ความเรียบร้อย ทางการเมืองการปกครอง เพื่อคุ้มครองสถาบันต่าง ๆ ในสังคม เช่น รัฐ ครอบครัว สังคมและเพื่อให้เกิด ความเรียบร้อยทางเศรษฐกิจ เพื่อรักษาสมดุลในผลประโยชน์ของสังคมและเอกชน

---

[60]ประทีป ทับอัตตานานนท์. (2560). ***หลักกฎหมายเอกชน.*** กรุงเทพฯ: ปณรัชช. หน้า 158.

แนวคิดเกี่ยวกับหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐพยายามออกแบบหลักความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ ประชาชนเพื่อกำหนดเป็นขอบเขตให้เอกชนในการทำนิติกรรม สัญญาต่อกัน มิให้เอกชนใช้สิทธิในการทำนิติกรรมสัญญาเสรีเกินไปจนเป็นเหตุกระทบต่อสิทธิของบุคคลหรือนโยบายของรัฐหรือแนว การใช้ชีวิตของบุคคลในสังคม

นิติกรรมหรือสัญญาใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน รัฐได้ออกกฎหมายแทรกแซงนิติกรรมหรือสัญญานั้นให้ตกเป็นโมฆะ เพื่อสกัดกั้นมิให้เอกชนใช้นิติกรรมหรือสัญญานั้นทำลายระบบของสังคม หรือกระบวนการยุติธรรม ลำพังหลัก “สัญญาคือสัญญา” นั้นต้อง พิจารณาว่าสัญญานั้นขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือไม่ นอกจากนี้หลัก ดังกล่าวยังอยู่ในสภาพที่ยืดหยุ่น ด้วยเหตุว่ามาตรฐานของความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ ประชาชนจะมีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของสังคมหลักนี้จึงเปิดโอกาสให้ศาลใช้ดุลพินิจเพื่อให้ เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความ

หลักความสงบเรียบร้อยและศีลและทำอันดีของประชาชนที่ปรากฏในกลุ่มเอกชน เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับสภาพและความสามารถของบุคคลที่หลักนี้มุ่งคุ้มครองประโยชน์ของผู้ที่อ่อนแอกว่า เช่น ผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ และบทบัญญัติเกี่ยวกับแบบของนิติกรรม การทำนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าในทาง เศรษฐกิจ รัฐจึงกำหนดเงื่อนไขในการทำนิติกรรมเพื่อสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ บุคคลภายนอกการเก็บค่าธรรมเนียมและภาษีของรัฐและบทบัญญัติเกี่ยวกับครอบครัวและอำนาจในครอบครัวและบทบัญญัติเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะเช่น ทรัพย์สินที่เป็นสาธารณะสมบัติและบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการคุ้มครองบุคคลภายนอก เช่น การดำเนินการของบริษัทในการเพิ่ม ลดทุน เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบได้และบทบัญญัติเพื่อป้องกันมิให้บุคคลทุจริต เช่นกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยที่กำหนดให้ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดกรณีที่ผู้เอาประกันภัยกระทำโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต่อทรัพย์ที่เอาประกัน

โดยลักษณะของนิติกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ ประชาชน คือนิติกรรมที่มีผลเป็นการขัดขวางมิให้การเป็นไปตามครรลองคลองธรรมของกระบวนการยุติธรรม เช่น ข้อตกลงห้ามนำคดีมาสู่ศาลไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญา สัญญาเลิกคดีอาญาแผ่นดินโดยไม่ให้ฟ้อง ไม่ให้แจ้งความหรือถอนห้องหรือช่วยให้ผู้กระทำความผิดไม่มีความผิดและนิติกรรมที่เป็นการยุยงส่งเสริมให้ประชาชนเป็นความกัน หรือการซื้อขายความ เช่น การแสวงหา ประโยชน์จากการที่บุคคลอื่นเป็นความกันโดยการออกทุนรอนยุยงส่งเสริมให้เขาเป็น

ความกัน หรือรับ ซื้อความจากเขาโดยตนมิได้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายและสัญญาที่ทนายความตกลงค่าว่าความเป็นการแบ่งเอาส่วนทรัพย์สินที่เป็นมูลพิพาทในคดีรวมถึงนิติกรรมที่เป็นการห้ามการประกอบแข่งขันในการประกอบอาชีพ หรือจำกัดสิทธิเสรีภาพในการ ประกอบอาชีพ เช่น ข้อตกลงจำกัดการประกอบอาชีพทุกอาชีพทั้งหมด หรือมีกำหนดระยะเวลาห้าม ประกอบอาชีพอันเป็นการปิดการทำมาหาได้ของฝ่ายใดโดยเด็ดขาดจนไม่อาจดำรงชีพอยู่ได้

กล่าวคือ เหตุผลที่รัฐจำเป็นต้องเข้ามาแทรกแซงเอกชนเป็นไปตามหลักเรื่องความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพราะหลัก ดังกล่าวถือเป็นเจตนารมณ์ความปรารถนาหรือนโยบายของรัฐที่จะให้เกิดขึ้นในบ้านเมือง ตลอดเวลา ถ้าหากมีปัญหาใด เรื่องใดที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนแล้ว รัฐจะต้องเข้าปกป้องคุ้มครองดูแลทันที แสดงให้เห็นว่าสิ่งใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน แล้ว เป็นเรื่องสำคัญยิ่งเพราะความปลอดภัยของประชาชนเป็นกฎหมายสูงสุด (salus populi suprema lex หรือ The safety of the people is the supreme) หากประโยชน์ของเอกชนขัดกับผลประโยชน์ของสังคมแล้ว ผลประโยชน์ของเอกชนย่อมต้องพ่ายแพ้ไป

กล่าวคือแนวคิดเกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐเพื่อป้องกันอาชญากรรม การที่รัฐมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมและปกครองดูแลประชาชนจึงจำเป็นต้องใช้อำนาจปกครองเพื่อความสงบ สุขของสังคมส่วนร่วมผ่านเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยการบัญญัติกฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานใช้อำนาจรัฐ ทั้งเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนด้วย

2.8 แนวคิดในการควบคุมอาวุธ[61]

อาวุธต่าง ๆมากมาย อย่างเช่น “ปืน”เป็นอาวุธที่มีอานุภาพที่ร้ายแรง มีประสิทธิภาพในการทำอันตรายต่อร่างกายรวมถึงชีวิต ปืนเป็นอาวุธชนิดหนึ่งที่นำมาซึ่งความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก การนำอาวุธปืนไปใช้มีทั้งคุณและโทษ หากในทางที่เป็นคุณปืนสามารถนำไปใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งป้องกันอธิปไตยของชาติ หรือตำรวจนำไปใช้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง แต่ในส่วนที่เป็นโทษนั้น อาจมีผู้ก่อการร้าย ผู้ที่ขาดสติ นำอาวุธดังกล่าวไปก่ออาชญากรรมการกระทำความผิด ซึ่งนำไปสู่การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายจากการทำร้ายร่างกายและฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิต เนื่องจากอาวุธปืนเป็นอาวุธที่

---

[61] ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ และสุรัสวดี แสนสุข. (2562). มาตรการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทย: ปัญหาและแนวทางแก้ไข. ***วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 91,*** 6(2).

ร้ายแรงสามารถที่จะทำอันตรายต่อชีวิตได้โดยง่าย หากผู้ที่ครอบครองนั้นนำไปใช้ในทางที่มิชอบ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย

แนวความคิดและหลักการเกี่ยวกับการควบคุมการมีและใช้อาวุธ อย่างกฎหมายการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทย โดยเจนารมณ์ในการควบคุมอาวุธปืนพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ปืน พ.ศ. 2490 เป็นกฎหมายที่เหมาะสมสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยให้สิทธิแก่ประชาชนพลเมืองดีมีสิทธิที่จะได้มี ได้ใช้อาวุธปืนในวัตถุประสงค์ที่สำคัญโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 9ได้อนุญาตให้บุคคลสามารถมีและใช้อาวุธปืนได้โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ(1) เพื่อใช้ในการป้องกัน (2) เพื่อใช้ในการกีฬา และ (3) เพื่อใช้ในการยิงสัตว์จะเห็นได้ว่าความคิดในการออกกฎหมายควบคุมการมีและใช้อาวุธปืนนั้นมีมานานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เช่น พ.ศ. 2295 มีการออกกฎให้แก่ผู้รักษาเมืองผู้รั้งกรมการเมือง จ.ศ. 144 ต่อมามีการตราเป็นพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในประวัติศาสตร์กฎหมายอาวุธปืน และเมื่อวิเคราะห์ตามประวัติศาสตร์กฎหมายอาวุธปืนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แต่เดิมคนไทยมีสิทธิและเสรีภาพในการครอบครอง ซื้อขายอาวุธปืนได้อย่างเสรี ต่อมาตระหนักได้ว่าอาวุธปืนมีอันตรายมากและมีอำนาจทะลุทะลวงได้สูงเกินกว่าที่มนุษย์จะคาดคิดได้ เช่น ยิงทะลุรถยนต์ ทะลุผนังบ้าน หรือแม้กระทั่งทะลุตัวมนุษย์เอง เป็นต้น จึงได้เกิดการกำหนดข้อห้าม ไม่ให้มีการยิงปืนโดยไม่มีเหตุอันควรขึ้น และมีการควบคุมกำหนดไม่ให้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในงานรื่นเริงหรืองานนักขัตฤกษ์ และเมื่ออาวุธปืนมีการครอบครองและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น จึงได้มีการกำหนดให้มีการจดทะเบียนอาวุธปืนเฉกเช่นเดียวกับที่กำหนดในต่างประเทศ และออกข้อกำหนดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและการโอนอาวุธปืน โดยต้องได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนอำเภอด้วย

ดังนั้น เจตนารมณ์ในการมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยจึงเกิดจากการตระหนักหรือคาดเห็นถึงภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืน และต้องการควบคุมอาวุธปืนให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ได้ระบุเหตุผลหรือความมุ่งหมายในการตรากฎหมายแต่เพียงว่า “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน” ซึ่งไม่ได้แสดงเหตุผลไว้โดยชัดแจ้ง จนกระทั่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2510) โดยกำหนดคำจำกัดความคำว่า “อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน” ให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้นตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลมาขอรับใบอนุญาตเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายและมีอัตราโทษที่เหมาะสมจากเหตุผลท้ายพระราชบัญญัติทำให้ทราบความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์ของกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 เพื่ออุดช่องว่างของกฎหมายฉบับก่อนๆ ที่มิได้บัญญัติและให้คำอธิบายชัดเจน ทั้งยังทำให้ทราบว่ากฎหมายเดิมไม่สามารถบังคับให้บุคคลที่

ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการปรับค่าธรรมเนียมที่อยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำให้สูงขึ้น ต่อมาได้มีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมอีกเป็นฉบับที่ 4 (พ.ศ .2510) โดยมีเหตุผลหรือเจตนารมณ์ในการแก้ไขเพิ่มเนื่องจากมีผู้ผลิตอาวุธปืนจำหน่าย และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นจำนวนมาก ทำให้การปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนไม่ได้ผลตามความมุ่งหมาย และเปิดโอกาสให้บุคคลนำเอาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนมาขอรับอนุญาตเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด และอัตราโทษที่ลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดยังไม่เหมาะสม โดยฉบับที่ 4 นี้ แสดงให้เห็นว่าแม้เคยได้ปรับอัตราโทษสำหรับผู้กระทำการ ฝ่าฝืนกฎหมายไว้สูงขึ้นเพียงใด ก็ยังไม่สามารถปราบปรามอาวุธปืนเถื่อนได้ เพราะมีผู้ผลิตอาวุธปืนจำหน่าย และมีผู้มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นจำนวนมากและในช่วงปี พ.ศ. 2517 มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 เพิ่มเข้ามาเพื่อกำหนดให้ศาลใช้ดุลพินิจในการดำเนินพิจารณาคดีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนให้ได้รับโทษด้วยความเป็นธรรมต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2518 โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายมาขออนุญาตให้ถูกกฎหมายภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2522 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีและใช้อาวุธปืนบางประเภท และนำติดตัวไปได้หากเหมาะสม มีกำหนดโทษทางอาญาให้น้อยลงกว่าที่กำหนดในคำสั่งปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามาควบคุมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2530 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบทกำหนดโทษเสียใหม่และยกเว้นโทษให้แก่ผู้มีอาวุธดังกล่าวนำอาวุธนั้น ๆ มามอบให้แก่นายทะเบียนท้องที่ภายในเวลาที่กำหนดฉบับที่ 9 พ.ศ. 2543 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

กล่าวโดยสรุป แต่เดิมคนไทยมีสิทธิและเสรีภาพในการครอบครอง ซื้อขายอาวุธปืนได้อย่างเสรี แต่เมื่อต่อมาตระหนักได้ว่าอาวุธปืนดังกล่าว มีอันตรายมากและมีอำนาจทะลุทะลวงได้สูงเกินกว่าที่มนุษย์จะคาดคิดได้ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายและเกิดความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย รวมถึงทรัพย์สินของบุคคลในสังคม เช่น ยิงทะลุรถยนต์ หรือแม้กระทั่งทะลุตัวมนุษย์เอง เป็นต้น จึงได้เกิดการกำหนดข้อห้ามและมีการควบคุมกำหนดไม่ให้พกพาอาวุธปืนเข้าไปในงานรื่นเริงหรืองานนักขัตฤกษ์ และเมื่ออาวุธปืนมีการครอบครองและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น จึงได้มีการกำหนดให้มีการจดทะเบียนอาวุธปืนเฉกเช่นเดียวกับที่กำหนดในต่างประเทศ และออกข้อกำหนดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและการโอนอาวุธปืน โดยต้องได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนอำเภอด้วย กล่าวคือ แนวคิดและเจตนารมณ์ในการมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยจึงเกิดจากการตระหนักหรือคาดเห็นถึงภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืน และต้องการควบคุมอาวุธปืนให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยในปัจจุบัน

แนวคิดและเจตนารมณ์ของกฎหมายในการควบคุมอาวุธเนื่องมากจากการตระหนักและคาดเห็นได้ว่าการมีอยู่ของอาวุธนั้น ก่อให้เกิดภยันตรายที่เคยเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นอยู่และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้จากการที่อาจมีผู้กระทำความผิดนำอาวุธดังกล่าวไปใช้ก่ออาชญากรรมซึ่งก่อเกิดให้ความเสียแก่สังคมมากมายอันไม่อาจประเมินค่าความเสียได้ จึงต้องควบคุมอาวุธที่มีความอันตรายดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย และต้องมีข้อกำหนดตามกฎหมายที่ควบคุมอาวุธและเมื่ออาวุธมีการครอบครองและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น จึงต้องกำหนดให้มีการจดทะเบียนอาวุธเฉกเช่นเดียวกับที่กำหนดในต่างประเทศ และออกข้อกำหนดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและการโอนอาวุธปืน โดยต้องได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนด้วย

2.9 ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม (Social Control Theory)[62]

ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม (Social Control Theory) เป็นหนึ่งในทฤษฎีการจัดระเบียบทางสังคม ซึ่งสังคมและวัฒนธรรมมีลักษณะสำคัญประการหนึ่ง คือ การเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนี้ บางครั้งทั้งทำให้สมาชิกในสังคมละเมิดกฎระเบียบหรือบรรทัดฐานทางสังคม เกิดความไร้ระเบียบทางสังคม (Social Disorganization) ทำให้สังคมไม่ปกติสุข สมาชิกไม่สามารถดำเนินชีวิตของคนได้ และสังคมไม่อาจที่จะดำรงอยู่ได้จึงต้องมีการจัดระเบียบทางสังคม โดยการจัดให้มีกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือบรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) ขึ้นใช้ร่วมกัน สมาชิกที่ปฏิบัติตามจะได้รับรางวัล ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษ ทั้งนี้ เพื่อทำให้สังคมมีระเบียบ สมาชิกมีความสงบสุข ทฤษฎีการจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization Theory) เป็นทฤษฎีที่มุ่งศึกมาและวิเคราะห์สังคมในด้านการจัดระเบียบทางสังคม โดยพิจารณาถึงลักษณะของสังคม สาเหตุของการเกิดระเบียบและสิ่งที่ทำให้มนุษย์ยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคมเป็นสำคัญ ทฤษฎีการจัดระเบียบทางสังคม เช่น ทฤษฎีการควบคุมทางสังคม (Social Control Theory) เป็นทฤษฎีหนึ่งที่เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบทางสังคม ผู้เสนอทฤษฎีนี้ คือ ริชาร์ด ที ลาพิเอร์ (Richard T. Lapiere) นักสังคมวิทยาชาวฝรั่งเศส

โดยสาระสำคัญของทฤษฎีการควบคุมทางสังคม เสนอว่า การจัดระเบียบทางสังคมด้วยการควบคุมทางสังคมต้องมุ่งให้สมาชิกแต่ละคนประพฤติแถะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือบรรทัดฐานทางสังคม เช่น การปฏิบัติตามสถานภาพของบุคคล สถานภาพของกลุ่ม การควบคุมสังคมแบบ

---

[62] มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. ***บทที่ ๘ ทฤษฎีการจัดระเบียบทางสังคม.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://oservice.skru.ac.th/ebookft/509/chapter%208.pdf.

เผด็จการและแบบประชาธิปไตย เป็นต้น การควบคุมทางสังคมเป็นการป้องกันไม่ให้สมาชิกละเมิดบรรทัดฐานทางสังคมหรือมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ ซึ่งจะทำให้สังคมประสบปัญหาอย่างรุนแรง วิธีการควบคุม คือ การให้รางวัล เมื่อสมาชิกประพฤติปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม และการลงโทษ เมื่อสมาชิกละเมิดบรรทัดฐานทางสังคม

ดังนั้น การนำทฤษฎีไปใช้ในการควบคุมบุคคลในสังคม โดยมุ่งให้สมาชิกแต่ละคนประพฤติและปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม จะทำให้สังคมมีระเบียบและสงบสุข ในการควบคุมชุมชนให้สงบเรียบร้อย จึงควรให้สมาชิกในชุมชนปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคมตามสถานภาพและบทบาทที่ตนเองดำรงอยู่ เพื่อจัดระเบียบสังคมก่อน แล้วจึงดำเนินการพัฒนาสังคมในขั้นตอนต่อไป อีกทั้ง การที่ทฤษฎีการควบคุมทางสังคมกำหนดวิธีการควบคุมทางสังคมไว้ 2 วิธี คือ การให้รางวัล และการลงโทษ ในการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีด จึงควรนำวิธีการให้รางวัลไปใช้เพื่อเป็นการให้กำลังใจหรือการเสริมแรงให้ประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย กล่าวคือ หากบุคคลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก็จะได้รับอนุญาตจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดโดยอยู่ในการกำกับโดยรัฐ ในขณะเดียวกันเพื่อป้องกันความล้มเหลวในการควบคุมสังคม จึงควรให้สมาชิกในชุมชนร่วมกันกำหนดบทลงโทษของผู้ที่ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงต่าง ๆ ตามที่เห็นว่าสมควร

กล่าวคือ การควบคุมทางสังคมเป็นการจัดระเบียบทางสังคมด้วยการให้คนปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่งเป็นกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสังคมและชุมชน ถ้าปฏิบัติตามก็ให้รางวัล แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษ ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นแนวทางในการควบคุมสังคมได้ ที่สำคัญ คือ บรรทัดฐานเหล่านั้นต้องเป็นบรรทัดฐานที่เกิดจากการที่ประชาชนร่วมกันกำหนดและยอมรับว่ามีความเหมาะสมด้วย เพราะผลจากการบังคับใช้บรรทัดฐาน ส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนโดยตรงนั่นเอง

2.10 ทฤษฎีการป้องกันควบคุมโดยใช้กฎหมาย[63]

ซิมลิ่ง และ ฮอร์คิน (Zimring & Hawkins 1973)ได้กล่าวถึงทฤษฎีการยับยั้งป้องกันที่เน้นการใช้กฎหมาย เพื่อควบคุมอาชญากรรมที่มีพื้นฐานมาจากคำสอนทางศาสนา ที่บุคคลจะไม่กระทำผิดเนื่องจากกลัวว่าเมื่อมีการกระทำผิดแล้วจะถูกลงโทษ โดยมีเหตุผลว่าผลที่ได้รับจากการถูก

---

[63] ศิลป์ชัย ลีลิตธรรม และ วงศกร เพิ่มผล. (2563). ***การศึกษาปัจจัยและแนวทางป้องกันตามหลักเบญจศีลเพื่อส่งเสริมการไม่กระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสมุทรปราการ.*** รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

ลงโทษจะเป็นความพอใจหรือความเจ็บปวดมากกว่ากัน หากการลงโทษมีความเจ็บปวดมากกว่าการกระทำผิดหรือละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคมก็จะไม่เกิดขึ้น สาระสำคัญของทฤษฎีการป้องกันคือตัวบทกฎหมายที่จะใช้ในการลงโทษแก่ผู้ละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคมนั้นมีความเหมาะสมอย่างไรจึงจะสามารถยับยั้งการกระทำผิดได้ และการลงโทษจะมีผลในการข่มขวัญยับยั้ง จะต้องทำให้การลงโทษนั้นมีความเหมาะสม

ความแน่นอนของการลงโทษ คือว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจะต้องนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษโดยไม่ให้ผู้กระทำความผิดมีโอกาสหลุดรอดไปได้ซึ่งจะมีผลในการข่มขวัญต่อผู้กระทำความผิดและผู้อื่นเกิดความกลัวที่จะกระทำความผิดขึ้นอีก

ความรวดเร็วของการลงโทษ กล่าวคือ เมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจะต้องนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อคนโดยทั่วไปจะได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าเมื่อกระทำความผิดขึ้นแล้วผลจะเป็นอย่างไร

ความเหมาะสมในการลงโทษ การลงโทษจะต้องมีความเหมาะสมและได้สัดส่วนกับความผิดที่เกิดขึ้นคือไม่ลงโทษที่รุนแรงหรือเบาจนเกินไปเพราะการลงโทษเบามากเกินไปก็จะทำให้ผู้กระทำความผิดและบุคคลโดยทั่วไปไม่มีความเกรงกลัวและคิดกระทำความผิดขึ้นอีก

ในการอธิบายปรากฏการณ์อาชญากรรมตามแนวคิดทฤษฎีป้องกันนี้ นักอาชญาวิทยามักจะนำเสนอหลักการของทฤษฎีแนวนี้โดยแบ่งออกเป็นสองรูปแบบ รูปแบบที่หนึ่งเรียกว่าการป้องกันทั่วไป (General Deterrence) ซึ่งหมายถึงอิทธิพลของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ทำให้บุคคลทั่วไปเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะประกอบอาชญากรรม ทั้งนี้เนื่องมาจากความเกรงกลัวต่อการถูกจับกุม ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดและถูกลงโทษอย่างรุนแรง ซึ่งหากไม่มีกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนี้แล้ว บุคคลทั่วไปก็จะเลือกประกอบอาชญากรรมสำหรับการป้องกันอีกรูปแบบหนึ่งคือ การป้องกันเฉพาะ (Special Deterrence) ซึ่งหมายถึง อิทธิพลของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ทำให้บุคคลที่เคยถูกลงโทษมาแล้วไม่ประกอบอาชญากรรมเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวเกรงกลัวว่าจะถูกลงโทษอีก

สรุปได้ว่า ตามทฤษฎีนี้วิธีการยับยั้งการกระทำความผิดหรือป้องกันการกระทำความผิดของบุคคลจะมีขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าที่จะได้รับเมื่อมีการกระทำความผิด ซึ่งจะทำให้บุคคลเกิดความคิดยับยั้งชั่งใจ หากความพึงพอใจหรือความต้องการมีมากกว่า การกระทำความผิดก็จะเกิดขึ้นได้ง่าย

โดยแนวคิดว่าด้วยกฎหมายที่เป็นเครื่องมือของรัฐควบคุมคนในสังคม[64] เมื่อมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมโดยรวมตัวแบบชุมชนและรวมตัวแบบสมาคมผูกพันอยู่ติดกับดินแดนส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกและมนุษย์ปรารถนาที่จะสนองตอบความต้องการของตนและปกปักรักษาตนก็จำต้องมี “กฎ”“กติกา”ของมนุษย์ที่จะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมและเงื่อนไขทางสังคมอันก่อให้เกิด “กฎเกณฑ์ที่เป็นกฎหมาย”ขึ้นมา ถ้าไม่มีกฎหมาย คนในสังคมก็จะทำอะไรตามอำเภอใจของตนเกิดความสับสนวุ่นวาย สังคมก็ไม่อาจอยู่เป็นสุขได้ จึงต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎหมายขึ้นมาเพื่อให้สังคมนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อย ถ้าเรามองถึงสังคมใดสังคมหนึ่งจะเห็นได้ว่า คนในสังคมนั้นสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎหมายเพื่อบังคบใช้คนในสังคม ดังนั้นกฎหมายจึงเป็นเครื่องมือของรัฐอย่างหนึ่งในการควบคุมคนสังคม

ในทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา ในมุมมองกฎหมายเชิงบวก ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา (Sociological Jurisprudence) เป็นแนวคิดหรือทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เน้น“บทบาทความสัมพันธ์ของกฎหมายต่อสังคม”โดยพิจารณาถึงเรื่อง“บทบาทหน้าที่ (Functional) หรือการทำงานของกฎหมาย” โดยเน้นไปที่การตรากฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมต่าง ๆ(Social legislation) เป็นกระบวนการทางปรัชญากฎหมายเน้นแนวคิด “เชิงปฏิบัตินิยม”มีจุดมุ่งหมายในการศึกษาเรื่อง “ธรรมชาติของกฎหมาย”มองปัญหาเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง “การทำหน้าที่ของกฎหมาย”หรือ “บทบาทของกฎหมายที่ควบคุมคนในสังคม” ว่า “ธรรมชาติของกฎหมายที่สำคัญอันหนึ่ง คือกฎหมายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในสังคมที่มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม” ขึ้นมาโดยมีข้อพิจารณาดังนี้

1) กลุ่มที่มีแนวคิดโอนเอียงใกล้ชิดความคิดแบบสังคมนิยม โดยมี ลีอองดิวกี (Leon Duguit) เป็นตัวแทนแนวคิด เป็นนักนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยาคนสำคัญของฝรั่งเศสเจ้าของ “ทฤษฎีว่าด้วยความสมานฉันท์ของสังคม”(Social Solidarism Theory) โดยภาพรวมแล้วจะเป็นแนวคิดที่เน้นบทบาทของกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคม ซึ่งหลักความสมานฉันท์ของสังคม (Principle of Social Solidarity) ถูกมองว่าเป็นเสมือนหลักในการบัญญัติกฎหมาย กล่าวคือการเขียนกฎหมายหรือการใช้กฎหมายที่เป็นเครื่องมือของรัฐควบคุมคนในสังคมจะต้องตั้งอยู่บนความสำนึก เน้นประโยชน์ร่วมกัน หรือมีการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มิใช่จะใช้กฎหมายหรือบัญญัติกฎหมายเพิ่มประโยชน์ต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หลักความสมานฉันท์ของ

---

[64] สิทธิกร ศักดิ์แสงและอภิรดี กิตติสิทโธ. (2562). แนวคิดว่าด้วยกฎหมายที่เป็นเครื่องมือของรัฐควบคุมคนในสังคม: มุมมองเชิงลบและเชิงบวก. ***วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น,*** 3(1).

สังคม มีการเน้นความสำคัญของรัฐและความรับผิดของรัฐ เมื่อพิจารณาศึกษาถึงแนวคิดนี้จะเน้นในเรื่องประโยชน์ของสังคมอย่างเดียว

2) แนวความคิดโอนเอียงมาทางอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมของรูดอร์ฟ ฟอน เยียริ่ง (Rudolf Von Jhering) เขียนหนังสือเรื่อง “กฎหมายในฐานะเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมาย” (Law as a Means to an End) ในปี ค.ศ. 1887 งานเขียนชิ้นนี้เป็นการเน้นให้เห็นความชัดเจนถึงการมองธรรมชาติของกฎหมายในแง่เป็นเครื่องมือของรัฐเพื่อ “บรรลุเป้าหมายทางสังคม”ซึ่งเป็นเป้าหมายทางสังคมแบบ “อรรถประโยชน์เชิงสังคม”กล่าวคือ ในเรื่องประโยชน์สุขของสังคมกฎหมายจะต้องบัญญัติใช้เพื่อบังคับให้เกิดประโยชน์สุขแก่คนในสังคม ซึ่งเรียกร้องให้ “ผนึกรวมแนวความคิดทางกฎหมายเข้ากับความเป็นจริงทางสังคมและเน้นบทบาทของกฎหมายเพื่อประโยชน์ของสังคมอย่างจริงจัง”หรือเรียกว่า “วัตถุประสงค์แห่งกฎหมาย”ซึ่งวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เป็นแกนทางความคิดสำคัญ กฎหมายจึงเป็นผลผลิตของวัตถุประสงค์เมื่อสร้างวัตถุประสงค์ขึ้นมาแล้วกฎหมายก็จะตามมา กลายเป็นเครื่องมือของรัฐควบคุมคนในสังคมเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นั้นได้มีโอกาสเป็นจริงขึ้นมา โดยเป้าหมายจะต้องเป็นไปเพื่ออรรถประโยชน์ของสังคมหรือเพื่อประโยชน์สุขของสังคมต่าง ๆ เมื่อพิจารณาศึกษาถึงบทบาทของกฎหมายที่เป็นเครื่องมือของรัฐควบคุมคนในสังคมในแง่ของการสร้างความสมดุลของผลประโยชน์ของสังคมแล้ว เมื่อเน้นความสำคัญของผลประโยชน์สังคมดังกล่าว จำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายที่เป็นเครื่องมือของรัฐควบคุมคนในสังคมเป็นกลไกที่จะต้องปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นกฎธรรมชาติตายตัว จะต้องมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อให้ผลประโยชน์ของคนในสังคมที่มีความแตกต่างกันอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุข

2.11 ทฤษฎีเกี่ยวกับอำนาจรัฐ

"รัฐ" (State) ในทวีปยุโรปช่วงปลายคริสต์ศักราชที่ 16 เป็นต้นมา มีสภาพเป็นบุคคลสมมติ จึงมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย รัฐไม่สามารถกระทาการใด ๆ ด้วยตนเองได้จึงต้องมีบุคคล หรือ คณะบุคคลเป็นองค์กร ทำหน้าที่ใช้อำนาจมหาชนแทนรัฐ การกระทำของบุคคลหรือคณะ บุคคลเหล่านั้นไม่ว่าจะกระทำในฐานะเป็นองค์กรของรัฐหรือองค์กรที่ใช้อำนาจแทนรัฐถ้ากระทำ เกี่ยวเนื่องกับการใช้อานาจหน้าที่เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สาธารณะ หากได้กระทำไปในขอบเขต และเงื่อนไขหรือวิธีที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำของรัฐ โดยได้แบ่งแยกการกระทำหรือการใช้อำนาจรัฐเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ตามทฤษฎีของหลักการแบ่งแยก การใช้อานาจเพื่อให้แต่ละอำนาจมีการควบคุม ตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน เป็นการป้องกันมิให้แต่ละฝ่ายใช้อานาจอย่างบิดเบือนหรือใช้อำนาจตาม

อำเภอใจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นเหตุผลแสดงว่าอำนาจมีขอบเขตและมีข้อผูกพันในการใช้ด้วย วัตถุประสงค์ก็เพื่อการคุ้มครองสิทธิและเสริภาพของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อานาจรัฐเช่นว่านั้น[65]

อำนาจรัฐในทางทฤษฎีแล้ว หมายถึงอำนาจอธิปไตย (Sovereignty) อันเป็นหนึ่งในสี่ขององค์ประกอบสำคัญของความเป็นรัฏฐาธิปัตย์ (Jehnings, R. &Watts, A., 1992, p. 125) นอกจาก ประชากร (Population) บูรณภาพแห่งดินแดน (Territory Integrity) และรัฐบาล (Government) (The Montevideo convention on the rights and duties of States 1933) ซึ่งอำนาจอธิปไตยนี้ได้รับการ ยอมรับว่า เป็นอำนาจสูงสุด ที่ใช้ในการปกครองของรัฐ และความเป็นสูงสุดของอำนาจนี้ ไม่มีอำนาจอื่นใด ภายในรัฐมาทัดเทียมหรือสูงกว่าหรือไม่มีอำนาจอื่นใดที่จะมาควบคุมความชอบของอำนาจอธิปไตยได้เพราะอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจที่มีอยู่ในตัวตนและแสดงออกถึงความเป็นใหญ่โดยไม่ต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใดรวมทั้งมีอิสระในการกระทำตามอำเภอใจแห่งตนและเหนือ ดินแดนที่ตนปกครองอยู่ ลักษณะของอานาจอธิปไตยมีความเป็นเด็ดขาด (Absoluteness) มั่นคง ถาวร (Permanent stability) ใช้บังคับทั่วไป (Applicable General) กล่าวคือไม่เจาะจงบังคับแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดแต่ใช้บังคับแผ่ขยายครอบคลุมทุกสรรพสิ่งไม่ว่าเป็นบุคคลหรือดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐ และอำนาจอธิปไตยไม่อาจแบ่งแยกได้ (Indivisible)

รัฐจึงเป็นผู้ใช้อานาจอธิปไตยโดยไม่มีขีดจากัดใด ๆ ตามกฎหมายที่รัฐจะบัญญัติ ให้ใช้อานาจนั้น และกฎหมายที่ก่อให้เกิดการใช้อานาจอธิปไตยจะเป็นกฎหมายทางมหาชนเป็นหลัก ดังจะเห็นได้ว่า รัฐเปิดให้บุคคลมีสิทธิเสรีภาพในการกระทำการใด ๆ ตามความต้องการได้แต่รัฐก็พร้อมที่จะแสดงถึง อำนาจโดยเข้าไปแทรกแซงในการกระทำใด ๆ โดยใช้สิทธิเสรีภาพโดยปราศจากความยินยอมของ ประชาชนได้ทุกเวลา รัฐจึงมีอำนาจที่ จะใช้กำลังเหนือบุคคลอื่นของสังคมที่รัฐปกครองอยู่ แสดงถึงการใช้อานาจอธิปไตยของ รัฏฐาธิปัตย์ในทางปกครองภายในรัฐ เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของแห่งรัฐมั่นเอง แต่การใช้อำนาจรัฐในแต่ละรัฐก็มีความแตกต่างกันไปตามรูปแบบการปกครอง ถ้าใน ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) อำนาจอธิปไตยเป็นของกษัตริย์ๆ เป็นผู้มีอำนาจสูงสุด ลันล้นพ้นในการปกครอง กษัตริย์จึงเป็นผู้ใช้อานาจอธิปไตยนั้นแต่เพียงผู้เดียว คำสั่ง ความต้องการต่าง ๆ ของกษัตริย์ล้วนมีผลเป็นกฎหมายทั้งสิ้น แต่คำสั่งดังกล่าวก็ยังคงตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย ธรรมชาติ หรือกฎหมายศักดิสิทธิ์ หลักทั่วไปของกฎหมายและกฎเกณฑ์ทางศีลธรรม

---

[65] พิจิตร เกิดจร. (2561). ***องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ส่วนในกรณีที่อำนาจอธิปไตยเป็นของกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคล เช่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตย (Democracy) อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ประชาชนจะเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศไม่ว่าการใช้อำนาจนั้นจะเป็นไปในทางตรงหรือทางอ้อมโดยผ่านทางผู้แทนหรือ ตัวแทนในรูปแบบขององค์กรอื่นหรือไม่ก็ตาม การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อำนาจในการปกครองมิได้ผูกขาดอยู่ที่กลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง แต่มีการแบ่งองค์กรให้มาใช้ อำนาจตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่อยู่ใต้การปกครองระบอบ

การปกครองจึงเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อ การกำหนดรูปแบบการใช้อำนาจสูงสุดภายในรัฐ โดยมีข้อความคิดของนักปรัชญาที่ต่างยุคหรือร่วมสมัยได้สนับสนุนว่าอำนาจอธิปไตยภายใต้ระบอบการปกครองที่ไม่เหมือนกันจะทำให้ที่มาของอำนาจหรือกระบวนการใช้อำนาจมีความแตกต่าง กันบนพื้นฐานของหลักแนวคิดทฤษฎีการใช้อำนาจอธิปไตยที่แตกต่างกันซึ่งในปัจจุบันอาจแบ่งการใช้อำนาจอธิปไตยออก เป็น 3 รูปแบบที่สำคัญ คือ การใช้อำนาจอธิปไตยของบุคคลคนเดียว การใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชน และการใช้อำนาจอธิปไตยของชาติ มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1) การใช้อำนาจอธิปไตยของบุคคลคนเดียว หมายถึง อำนาจอธิปไตยหรืออานาจสูงสุดที่ ใช้ในการปกครองเป็นของผู้นำในลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาด (Tyranny) อาจอยู่ในรูปแบบของผู้นา ในรัฐเผด็จการอำนาจนิยมที่มีแนวคิดด้วยการควบคุมสิทธิเสริภาพในทางการเมืองของประชาชน อย่างเคร่งครัดในการแสดงความคิดทางการเมืองแต่อาจผ่อนปรนให้เสรีภาพในทางเศรษฐกิจที่ไม่ เกี่ยวข้องการเมือง เพราะไม่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบเล็กน้อยต่อผู้ปกครองที่ใช้อำนาจ

2) การใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชนประชาชนจะใช้อำนาจอธิปไตยของตนผ่านองค์กรรัฐได้ต่อเมื่ออำนาจรัฐหรืออำนาจอธิปไตยในรัฐนั้นเป็นของประชาชน (The sovereignty of the people) หมายความว่า อำนาจรัฐไม่ได้เป็นของสังคมหรือของประชาชนโดยทางอ้อมแต่เป็นของทุกคนในสังคมโดยตรง ซึ่งประชาชนจะใช้อำนาจอธิปไตยของตนผ่านองค์กรต่าง ๆ ของรัฐ ด้วยหลักทฤษฎีการแบ่งแยกการใช้อำนาจและมีอำนาจตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐในแต่ละ องค์กรได้หากปรากฏว่าการใช้อำนาจของรัฐหรือของเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการหรือไม่กระทำการตามวัตถุประสงค์หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหลักการใช้อำนาจอธิปไตยของประชาชน จะปรากฏเด่นชัดก็ต่อเมื่อรัฐนั้นมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

หลักประชาธิปไตย (Democracy) จากวาทะของประธานาธิบดีลับราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ว่า ประชาธิปไตยเป็น "การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน"[66]

เนื่องจากหลักประชาธิปไตยเป็นหลักที่จะแสดงถึงที่มาแห่งอำนาจว่า อำนาจอธิปไตยภายในรัฐนั้นเป็นอำนาจที่มาจากประชาชนส่วนใหญ่ของสังคม (Majority Vote) โดยรัฐจะได้อำนาจอธิปไตยมาจากประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยใน 2 กรณีเท่านั้น คือ

1) อำนาจอธิปไตยมาจากประชาชนโดยตรง หรือเรียกว่า ประชาธิปไตยทางตรง (Direct Democracy) เป็นรูปแบบการใช้อำนาจที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและออกเสียงกำหนดนโยบายทางการ เมืองต่าง ๆ โดยตรงด้วยตนเอง

2) อำนาจอธิปไตยมาจากประชาชนโดยอ้อม อำนาจมาจากประชาชนโดยอ้อม หรือเรียกว่า ประชาธิปไตยทางอ้อม (Indirect Democracy) เป็นการใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางผู้แทน (Representative Sovereignty) ในลักษณะเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนไปทำหน้าที่ตัดสินใจและแก้ปัญหาแทนตนในรัฐสภา มีลักษณะสำคัญสองประการ คือ ประการที่หนึ่ง อำนาจอธิปไตยนั้นต้องเป็นของประชาชน โดยประชาชนจะมอบอำนาจให้ตัวแทนใช้อำนาจผ่านกระบวนการเลือกตั้ง (Election) และประการที่สอง ประชาชนสามารถจะควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจของตัวแทนให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้หรือตัวแทนต้องทำหน้าที่สนองตอบต่อปัญหาโดยคานึงถึงผลประโยชน์และความต้องการของประชาชนมากกว่าของผู้แทนหรือพวกพ้อง

กล่าวคือ โดยพื้นฐานสำคัญของแนวความคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่มีลักษณะที่อำนาจสูง สุดในการปกครองในการตัดสินปัญหาสำคัญของสังคมอยู่ที่อำนาจสูงสุดมาจากปวงชน (Popular Sovereignty) เมื่อมีการเสนอความคิดที่ว่าอานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน ย่อมจะมีความหมายว่า ประชาชนก็คือรัฐ โดยมีการมอบอำนาจให้กับตัวแทน เจ้าหน้าที่รัฐ หรือองค์การ เช่น รัฐสภา เป็นต้นและอานาจอันชอบธรรมในการปกครองของรัฐบาลเกิดจากความยินยอม (Consent) ของแนวความคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของมนุษย์การปกป้องสิทธิเสรีภาพของมนุษย์โดยรัฐบาลที่มาจากความยินยอมของคนในสังคม เพื่อดาเนินการปกครองตามจุดมุ่งหมายอย่างเดียว คือการคุ้มครองสิทธิด้านต่าง ๆ ที่คนมีมาแต่เดิมก่อนที่จะเข้ามายอมอยู่ใต้อานาจการปกครองโดยมีที่มาจากทฤษฎีว่าด้วยกฎธรรมชาติ (Natural Law)

---

[66] สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (2553). ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตยห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน. ***วารสารศาลรัฐธรรมนูญ,*** 12(34). หน้า 6-8.

2.11.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับอานาจรัฐตามแนวความคิดของจอห์น ล็อค (John locke)

โดยหลักการใช้อานาจอธิปไตยของประชาชนได้มีข้อความคิดของนักปรัชญาที่ได้อธิบายถึงประเด็นที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจที่สำคัญ ๆ อาทิเช่น จอห์น ล็อค (John Locke) นักนิติปรัชญาชาวอังกฤษได้เขียนหนังสือเรื่องหนังสือสองเล่มว่าด้วยการปกครอง (Two Treatises of Government) โดยเห็นว่า กฎหมายเป็นเครื่องมือคุ้มครองสิทธิตามธรรมชาติ กฎหมายเกิดจากเหตุผล กฎหมายที่ขัดแย้งกับกฎหมายธรรมชาติ กฎหมายนั้นจะถูกยกเลิก ส่วนการปกครองนั้น จอห์น ล็อคมีแนวคิดการปกครองไปในทางเสรีประชาธิปไตย (Liberalism Democracy) และไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่า การปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองของ กษัตริย์ตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) ที่ให้กษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจแต่เพียงผู้เดียวที่มนุษย์ไม่มีสิทธิในอิสรภาพตามธรรมชาติ เพราะล็อคคิดว่าสิทธิและ เสรีภาพในชีวิต และทรัพย์สินย่อมเป็นของมนุษย์ทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดโดยเฉพาะสิทธิในตัว ของตนเองที่มีอยู่ตามสภาวะธรรมชาติ (State of nature) และเป็นสิทธิมูลฐานของมนุษย์ (An essay Concerning the true original, extent) ไม่ขึ้นกับสิ่งใดภายใต้กฎเกณฑ์ที่ไม่ไปละเมิดต่อสิทธิและ เสรีภาพของบุคคลอื่น กฎ ของธรรมชาติจะเป็นผู้ควบคุมดูแลสังคมของมนุษย์ และเพราะอาจเกิดปัญหาเนื่องจากปราศจากกลไกในการจัดระเบียบที่ชัดเจน ขาดความ แน่นอน ของกฎหมาย ไม่มีคนกลางทำหน้าที่ตุลาการ ขาดผู้มีอำนาจในการบังคับให้เป็นไปตามคำตัดสิน เพราะแม้สภาวะธรรมชาติที่มนุษย์มีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์และมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มนุษย์มีเสรีภาพที่จะกระทำตามความปรารถนาของตนกับตัวเขาเองกับสิ่งที่เป็นของเขาและของบุคคลอื่น โดย “ไม่ขึ้นกับเจตจานงของผู้หนึ่งผู้ใด” เมื่อพระองค์ทรงสร้างให้เรามีคุณสมบัติอย่างเดียวกัน มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนกัน เราจึงเท่าเทียม และจากความคิดนี้เอง ทำให้ล็อคสรุป ได้ว่าไม่มีใครอยู่ใต้อานาจ หรือใต้การปกครองของใครจึงเป็นสภาวะที่มนุษย์ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่าง มีสันติ ซึ่งถ้ามีการฝ่าฝืนกฎ ทุกคนมีสิทธิลงโทษผู้กระทำความผิดกฎธรรมชาติแต่ที่เหตุที่มนุษย์ได้ ยอมรับให้มีรัฐหรือมีใครมาปกครองตนมีเหตุเพราะว่าสภาวะธรรมชาติที่เป็นกฎดังเดิมของมนุษย์ นั้นมีข้อบกพร่องที่เห็นได้ชัดอยู่ 3 ประการ คือ

1) กฎธรรมชาติไม่ได้ถูกเขียนไว้ ณ ที่ใดนอกจากในใจของมนุษย์และมนุษย์ไม่ได้มีเหตุผลตลอด เวลา ความโลภอาจชักนาให้เขากระทาสิ่งที่ตรงข้ามกับเหตุผล ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย

2) การปล่อยให้มนุษย์ตัดสินกรณีที่เขาทำผิดเอง เราไม่อาจไว้ใจการตัดสินของเขาได้เพราะมัน เป็นการยากที่เขาจะไม่เกิดอคติ จึงขาด “ผู้พิพากษาที่รู้จักความเป็นกลาง”

3. แม้อาจมีผู้พิพากษาที่เที่ยงธรรม เป็นกลางและมีการวินิจฉัยที่ถูกต้อง แต่ยังขาด “อำนาจที่จะค้ำ ประกันและสนับสนุนคำพิพากษาที่ถูกต้องและที่จะจัดให้เป็นไปตามนั้น” ไม่มี

กำลังเพียงพอที่จะบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือไม่มีอำนาจบริหารที่จะจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ด้วยเหตุที่สภาวะธรรมชาติบกพร่องดังที่กล่าวมานี้เพื่อตอบสนองการต้องการอยู่ร่วมกันใน สังคมอย่างมีความสุข รัฐบาลจึงเกิดขึ้นโดยคนในสังคมยินยอมให้มีคณะกลุ่มคนที่มีความเที่ยงธรรมและความสามารถในการปกครองกลุ่มชนให้มีความสุขหรือกล่าวได้ว่าสังคมการเมือง เกิดขึ้นจากการยินยอมเท่านั้น ซึ่งเป็นการยินยอมที่จะอยู่ภายใต้เจตจำนงและการตัดสินชี้ขาดของ เสียงข้างมากโดยให้นิยามอานาจทางการเมืองว่า คือ “สิทธิที่จะสร้างกฎหมายที่มีบทประมวลลง โทษถึงตาย รวมทั้งบทลงโทษอื่นที่เบากว่าทั้งหมดและใช้อานาจของชุมชนที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ดังกล่าวและป้องกันชุมชนจากการรุกรานภายนอก” เพราะมนุษย์มีสิทธิเสรีภาพที่จะกระทำอะไร ก็ได้แต่ก็ต้องยอมรับสิทธิ เสรีภาพของคนอื่น ๆ ในสังคมและต้องได้รับโทษจากการล่วงละเมิด สิทธิเสรีภาพของคนอื่น ไม่ว่าจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงจากการลงโทษ รัฐที่ มอบอำนาจให้คณะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทำหน้าที่พิพากษาโทษและลงโทษผู้ที่กระทาความผิด

กล่าวคือ เป็นระบอบการปกครองที่มีกฎเกณฑ์พื้นฐานของระบอบการปกครองและสถาบัน ทางการเมือง ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุ้มครองเสรีภาพดังนั้นแนวความคิดของล็อคจึงถือว่าเป็นผู้ให้กำเนิดลัทธิเสรีนิยมประชาธิปไตย (Democratic Liberalism) นอกจากนั้น จอห์น ล็อค ยืนยันว่าเสรีภาพ เป็นกฎเกณฑ์พื้นฐานของระบอบการปกครองและสร้างสถาบันทางการเมืองขึ้นมาคุ้มครองเสรีภาพซึ่งต้องใช้หลักเสียงส่วนใหญ่ ต้องมีการแยกหน้าที่ขององค์กร โดยแยกเป็นการออกกฎหมายโดยฝ่ายนิติบัญญัติ การปฏิบัติตามกฎหมายโดยฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการและการทำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ อำนาจออกกฎหมายกับอำนาจปฏิบัติตามกฎหมาย ต้องแยกองค์กรใช้อำนาจออกจากกันโดยเด็ดขาด ส่วนอำนาจปฏิบัติตามกฎหมายและการทำความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกันได้ จอห์น ล็อค สรุปว่าอำนาจทุกชนิดในสังคมมีข้อจำกัด ข้อจากัดที่สำคัญของอำนาจ คือ การคุ้มครองเสรีภาพและกรรมสิทธิ์ ดังนั้น ถือได้ว่า จอห์น ล็อค เป็นผู้ให้กาเนิดลัทธิปัจเจกชนนิยมและเสรีนิยม[67]

ล็อคได้วางหลักพื้นฐานว่าด้วยทฤษฎีสิทธิส่วนบุคคล (Private Right) มีจำกัดเฉพาะเท่าที่ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลของมนุษย์จึงเป็นเครื่องสนับสนุนเสรีภาพมิใช่เป็นเครื่องมือสำหรับการบังคับกดขี่สิทธิและเสรีภาพของมนุษย์มีเท่าเทียมกัน (Men beings are equal, have equal rights) นับตั้งแต่เกิดตามสภาวะธรรมชาติเท่าที่มนุษย์มีและไม่มีใครมีมากกว่าผู้อื่น

---

[67] บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2538). ***กฎหมายมหาชน เล่ม 1 : วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ.*** กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. หน้า 55.

ทุกคนเกิดมามีสิทธิทางธรรมชาติเช่นเดียวกันควรที่จะเสมอภาคระหว่างกัน สภาวะธรรมชาติในทรรศนะของล็อคมี ลักษณะสองประการ คือ ภาวะแห่งเสรีภาพ (Liberty) หมายถึง มนุษย์สามารถจะทำอะไรได้ตามสิทธิ และอำนาจของตนเองตามอำเภอใจภายใต้ข้อกาหนดของกฎธรรมชาติและภาวะแห่งความเสมอภาค (Equality) มนุษย์ในธรรมชาติย่อมมีความเท่าเทียมกันไม่มีใครมีสิทธิหรือมีอานาจมากกว่าบุคคลอื่น

ส่วนทัศนะว่าด้วยการใช้อำนาจในการปกครองนั้น ล็อคเห็นว่ารัฐต้องได้รับความยินยอมให้ปกครองจากประชาชน และไม่อาจจะเข้าไปครอบครองสิทธิของปัจเจกชน หรือยึดทรัพย์สินจากประชาชนคนใดคนหนึ่งโดยปราศจากความยินยอมได้ไม่มีสิทธิในทรัพย์สิน (Property rights) ของประชาชนจึงเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองต้องเคารพอย่างเคร่งครัดและต้องรับผิดชอบต่อสวัสดิการของประชาชน (End of civil government) ผู้ปกครองต้องปฏิบัติต่อผู้ใต้ปกครองด้วยหลักแห่งความชอบธรรม (Legitimacy) รัฐมีหน้าที่เพียงเป็นการรับใช้ประชาชนเพราะสิทธิทางการเมือง (Political rights) ทั้งหมดเป็นของประชาชน เพราะหากผู้ปกครองใช้อำนาจตามอำเภอใจและไร้ประสิทธิภาพขาดความ เป็นธรรมในการบริหารประเทศ ประชาชนซึ่งเป็นผู้จัดตั้งหรือเป็นเจ้าของรัฐบาลและเป็นผู้รับประโยชน์จากการบริหารงานของรัฐบาลอาจถอดถอนผู้ปกครองที่รียกว่ารัฐบาลในฐานะเป็นองค์อธิปัตย์ (Sovereign) ผู้ใช้อำนาจปกครองได้

นอกจากจะปกป้องสิทธิของประชาชนแล้วผู้ปกครองต้องธำรงไว้ซึ่งการรักษาถึงเสรีภาพของประชาชนด้วย เพราะในธรรมชาติมนุษย์มีเสรีภาพโดยสมบูรณ์ (Perfect Freedom) การมีกฎหมายย่อมเป็นหลักประกันถึงเสรีภาพของมนุษย์ดังนั้น มนุษย์จึงยอมอยู่ใต้กฎหมาย เพราะหากไม่มีกฎหมายก็ไม่มีเสรีภาพ จึงก่อให้เกิดเป็นสัญญาประชาคม (Social Contract) มีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง และรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ

2.12 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐกับอาชญากรรม

กฎหมายอาญาเป็นข้อบังคับของรัฐที่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ จึงเป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับรุนแรงที่สุดทั้งในแง่ของตัวผู้กระทำความผิด บุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิด และสังคมโดยรวม แม้ว่ารัฐจะมีอำนาจบัญญัติกฎหมายตามทฤษฎีสัญญาประชาคม (Social Contract) ที่ประชาชนยินยอมพร้อมใจกันยกอำนาจให้รัฐ เพื่อให้รัฐเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย โดยยินยอมที่จะจำกัดเสรีภาพของตนเองบางประการที่จะกระทำการหรือไม่กระทำการบางอย่างที่จำเป็นต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวมก็ตาม การที่รัฐจะกำหนดให้พฤติกรรมใดเป็นความผิดอาญาจะต้องมีความสัมพันธ์กับหลักศีลธรรม จารีตประเพณี และความคิดเห็นของสังคมโดยรวมต่อความ

น่าตำหนิของการกระทำ ความเป็นอันตรายหรือผลกระทบต่อสังคม วัตถุประสงค์ของการลงโทษ แนวคิดเรื่องการป้องกันอาชญากรรม และมาตรการทางอาญาที่นำเสนอผ่านทางตัวแทนของประชาชนโดยรัฐ[68]

ซึ่งเมื่อมีการกำหนดความผิดอาญากฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำหรือไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นความผิด และผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษ (เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, 2551, น.1) แล้ว รัฐจึงใช้กฎหมายอาญาเป็นเครื่องมือที่รัฐใช้ในป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่บังคับให้บุคคลกระทำการใดหรือไม่กระทำการใด เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวมและเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จึงเป็นกฎหมายที่ลดทอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนยิ่งรัฐกำหนดให้พฤติกรรมที่เป็นความผิดอาญามีมากเท่าไหร่ สิทธิเสรีภาพในการกระทำของประชาชนก็ย่อมลดน้อยลงมากเท่านั้น ดังนั้นการใช้กฎหมายอาญาเพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อยของสังคม ควรจะใช้เท่าที่จำเป็น โดยรัฐสามารถออกกฎหมายห้ามบุคคลกระทำการใด หรือบังคับให้บุคคลกระทำการใด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยได้ เพราะประชาชนยินยอมพร้อมใจกันยกอำนาจของประชาชนให้กับรัฐ เพื่อให้รัฐเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย โดยยอมจำกัดเสรีภาพของตนบางประการ และสัญญาว่าจะไม่กระทำการบางอย่าง หรืออาจต้องกระทำการบางอย่างเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมส่วนรวมและตามแนวคิดรัฐสวัสดิการที่เห็นว่ารัฐมีพันธกรณีที่จะต้องส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งคุณภาพชีวิตของประชาชนนี้หมายความรวมถึงการให้ความปลอดภัยสาธารณะแก่ประชาชนด้วย) (Andrew Ashworth, 2006, p.25) ดังนั้นหากรัฐจะกำหนดพฤติกรรมใดให้เป็นความผิดอาญานอกจากจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว รัฐยังจะต้องคำนึงถึง แนวคิด หรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการกำหนดขอบเขตของกฎหมายอาญา เช่น หลักความเป็นอันตราย (Harm Principle) ที่มีแนวคิดว่ารัฐมีความชอบธรรมที่จะกำหนดให้พฤติกรรมใดเป็นความผิดอาญาได้เฉพาะพฤติกรรมที่เป็นผลร้ายหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่นเท่านั้น (J.S. Mill., 1977, p.22-23) กฎหมายไม่ควรบังคับให้คนกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และไม่ควรห้ามบุคคลทำในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อตนเอง และหลักอรรถประโยชน์นิยม (Utilitarianism Principle) ที่เห็นว่าแม้การลงโทษเป็นสิ่งที่เลวร้าย แต่ก็มีความจำเป็นที่รัฐจะต้องป้องกันสังคมโดยลงโทษผู้ที่กระทำความผิด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม และเพื่อให้ได้มาซึ่งความดีงามในสังคมมากขึ้น ไม่ใช่เพื่อแก้แค้นผู้กระทำความผิด (Jeremy Bentham, 1970) ซึ่งทฤษฎีนี้จึงมุ่งเน้น

---

[68] วิภาพร เนติจิรโชติ, อรรถยิธ ชื่นสงวน และจุฬาพัฒน์ กีรติภูมิธรรม. (2566). แนวคิดและหลักเกณฑ์ในการกำหนดขอบเขตของกฎหมายอาญา. ***วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม,*** 7(3).

การป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดอาญาขึ้นอีก (Graeme Newman, 1978, p.163) ดังนั้นหากรัฐจะบัญญัติกฎหมายกำหนดให้พฤติกรรมใดเป็นความผิดอาญา จะต้องชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ กับผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับสังคมจากการบัญญัติให้การกระทำนั้นเป็นความผิด หากพฤติกรรมที่รัฐจะกำหนดให้เป็นความผิดอาญานั้นก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าประโยชน์จะส่งผลให้สมาชิกในสังคมเพิกเฉยหรือไม่เคารพกฎหมาย ทำให้การบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนั้นไม่มีประสิทธิภาพ

กล่าวคือ การกำหนดความขอบเขตของกฎหมายอาญา รัฐจะบัญญัติกฎหมายจำกัดเสรีภาพของบุคคลได้เพียงเฉพาะเท่าที่จำเป็นอย่างยิ่งโดยชัดแจ้งเท่านั้น โดยการกำหนดความผิดดังกล่าวต้องได้กระทำไปเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี และสวัสดิการในสังคมประชาธิปไตย ดังนั้นการกำหนดความผิดอาญาจึงทำได้เฉพาะในกรณีที่การกระทำนั้นเป็นการกระทำที่รบกวนความสงบสุขของสมาชิกอื่นในสังคมเท่านั้น หากการกระทำใดที่ไม่เป็นการรบกวนความสงบสุขของสมาชิกอื่นในสังคม การกระทำนั้นก็ไม่ควรที่จะกำหนดเป็นความผิดอาญาสำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 ได้กำหนดแนวทางในการร่าง การตรา การปรับปรุงและการยกเลิกกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกำหนดความผิดความผิดอาญา ไว้ในวรรคท้าย ซึ่งเป็นแนวทางที่ไม่เคยปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับใดมาก่อน โดยมาตรา 77 วรรคท้าย ได้วางหลักในการกำหนดความผิดอาญาไว้ว่าการกำหนดความผิดอาญาควรมีเฉพาะความผิดที่ร้ายแรงเท่านั้น (เช่น ความผิดต่อชีวิต ร่างกาย และเสรีภาพ) ซึ่งเท่ากับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 77 ได้วางหลักไว้ว่าบุคคลไม่สมควรถูกลงโทษ หากการกระทำนั้นไม่ใช่ความผิดร้ายแรง เพราะหากผู้กระทำความผิดไม่ร้ายแรงต้องถูกลงโทษ ย่อมเป็นการใช้กฎหมายอาญาที่ก่อให้เกิดผลเสียกับทั้งผู้บริสุทธิ์ ความยุติธรรม เจตนารมณ์ และความศักดิ์สิทธิของกฎหมายเป็นต้นตลอดจน การที่รัฐจะบัญญัติให้พฤติกรรมใดเป็นความผิดอาญา รัฐไม่ควรมีแนวคิดว่ากฎหมายอาญาเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในการอยู่ร่วมกันได้ทุกกรณี การที่รัฐจะจำกัดเสรีภาพของประชาชนโดยการบัญญัติกฎหมายให้กระทำการใดหรือไม่กระทำการ เพื่อใช้เป็นมาตรการควบคุมทางสังคม ควรใช้เมื่อจำเป็น โดยวิถีทางน้อยที่สุด หรือใช้เป็นมาตรการสุดท้าย และจำกัดเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงเท่านั้น ดังนั้นในการที่รัฐจะพิจารณาให้พฤติกรรมใดเป็นความผิดอาญา รัฐจะต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆที่รัฐควรให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการที่จะกระทำการใดหรือกระทำการใด เท่าที่ไม่ละเมิดเสรีภาพของสมาชิกอื่นในสังคม และพฤติกรรมที่รัฐจะบัญญัติให้เป็นความผิดอาญานั้นต้องเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลร้ายหรืออันตรายแก่ผู้อื่นเท่านั้นและกำหนดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี และสวัสดิการในสังคมโดยต้องมีการชั่งน้ำหนักระหว่างประโยชน์ที่สังคม

จะได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับสังคมหากมีการบัญญัติให้การกระทำนั้นเป็นความผิดอาญา ซึ่งต้องสอดคล้องกับหลักความยุติธรรมและบังคับใช้อย่างเสมอภาค

โดยที่สังคมในปัจจุบัน เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม โดยธรรมชาติจึงมีความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่า มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันในหมู่สมาชิก การที่มนุษย์มาอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ก็จำเป็นที่จะต้องมีการติดต่อหรือพึ่งพากันเพื่อแลกเปลี่ยนปัจจัยในการดำรงชีพ เพื่อเสริมสร้างความสุข ความมั่นใจ และความปลอดภัยให้กับตนเอง และบางครั้ง มนุษย์แต่ละคนก็มีความต้องการที่จะทำตามความต้องการของตนเอง ซึ่งการกระทำนั้นอาจเป็นเหตุให้ผู้อื่นไม่พอใจจนเกิดความขัดแย้ง หรือเกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นได้ (สมยศ เชื้อไทย, 2546) และแม้ว่าในสังคมมนุษย์จะมีระเบียบทางสังคมที่เป็นเครื่องมือในการควบคุมความประพฤติของมนุษย์อยู่มากมาย เช่น ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หรือจารีตประเพณี ก็ตาม แต่การใช้ระเบียบทางสังคมควบคุมความประพฤติของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องของความสมัครใจของแต่ละบุคคล ไม่มีสภาพบังคับจากภายนอก ดังนั้นลำพังแต่ระเบียบทางสังคมเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะทำให้สังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยได้อย่างแท้จริง จึงจำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายมาเป็นเครื่องมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยเฉพาะกฎหมายอาญา เพราะกฎหมายอาญาเป็นระเบียบข้อบังคับของรัฐที่กำหนดความประพฤติของมนุษย์ และเป็นข้อบังคับที่ทุกคนในประเทศนั้น ๆ ต้องปฏิบัติตาม หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกลงโทษ ส่งผลให้กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับรุนแรงที่สุด ดังนั้นการใช้กฎหมายอาญา ควรเข้าจัดการกับปัญหาของสังคมเฉพาะแค่การคุ้มครองคุณค่าพื้นฐานของระเบียบทางสังคม เช่น ชีวิต ความปลอดภัยในร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด(คณิต ณ นคร, 2543, น.31) เท่านั้น โดยที่ปัญหาของสังคมเหล่านี้อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อาชญากรรม”

2.12.1 ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญาวิทยาและสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาชญากรรม

1) ความหมายของอาชญากรรมตามหลักแนวคิดต่าง ๆ

อาชญากรรม ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน อาดยากำ, อาดชะยากำ หมายความว่า การกระทำความผิดทางอาญา แม่คำของ "อาชญากรรม" คือ อาชญา[69]

อาชญากรรม ในภาษาอังกฤษมีความหมายตรงกับคำว่า Crime ซึ่งประเสริฐ เมฆมณี[70] ได้กล่าวว่า มีรากศัพท์มาจากภาษาลาดินว่า Crimer ซึ่งมาจากเดิมมีความหมายอย่างแคบ ๆ ที่

---

[69] พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. ***อาชญากรรม.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: htys:/dictionary ont go.tv.

[70] จตุพร บานชื่น. (2541). ***ความหมาย และขอบเขตของอาชญากรรม.*** เอกสารการสอนชุดวิชา 1-7 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. หน้า 32.

เกี่ยวเนื่องเฉพาะการวินิจฉัยทางตุลาการ หรือการตัดสินคดีเท่านั้น ต่อมาได้ขยายความหมายให้กว้างออกไปจากเดิมครอบคลุมถึงข้อกล่าวหา การกล่าวหา การตำหนิติเตียน จนถึงขึ้นพัฒนารากศัพท์เป็นความหมายของอาชญากรรม ซึ่งหมายถึงการกระทำ หรือ ละเว้นการกระทำใด ๆอันเป็นข้อห้ามและมีโทษตามกฎหมาย

อาชญากรรมเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดย ความเสียหายจะมีความแตกต่างมากหรือน้อยกันไปตามสภาพของแต่ละสังคม อาชญากรรมเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคม มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบและซีบซ้อนไปตามสภาพสังคมประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การก่ออาชญากรรมมีแนวโน้มที่จะรุนแรง และมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งอาชญากรรมในบางสังคมกระทำอย่างหนึ่งถือว่าเป็น อาชญากรรม แต่ในบางสังคมการกระทำแบบเดียวกัน ไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรม ซึ่งนักวิชาการหลายท่านที่มีชื่อเสียงได้อธิบายให้ความหมายของอาชญากรรมต่าง ๆ ไว้ดังนี้[71]

ชีซาร์ เบ็คคาเรีย (Cesare Beccria 1738-1794) “อาชญากรรม หมายถึง พฤติกรรมหรือการ กระทำใด ๆ ที่ก่อให้เกิดเป็นอันตรายต่อสังคมจนเป็นผลทำให้สังคมต้องการแก้ไขพฤติกรรมเหล่านั้น ด้วยการออกกฎหมายห้ามมิให้กระทำพร้อมกับกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนไว้ด้วย’’[72]

กาโรฟาโล (Garofalo) กล่าวว่าอาชญากรรม “เป็นการกระทำที่เป็นภัยต่อสังคมโดยมีกฎหมายบัญญัติถึงข้อห้ามไม่ให้มีการกระทำเช่นนั้นและการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายย่อมถูกลงโทษ’’[73]

เซลลิน (Selin) ได้ให้ความหมายของอาชญากรรมไว้ว่า “เป็นการกระทำพฤติกรรมที่ละเมิด บรรทัดฐานความประพฤติของบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มชนหนึ่ง ไม่อยู่ในขอบเขตของสมาชิกอื่นของกลุ่มชนนั้นเห็นว่าเป็นอันตราย และฝ่าฝืนกฎที่กลุ่มชนยอมรับ จำต้องรวมกำลังเข้าระงับหรือเพิกถอนสิทธิของบุคคลที่ฝ่าฝืนนั้นเสีย ความประพฤติดังกล่าวที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐาน ไม่ใช่เป็นการ ประพฤติร้ายต่อสังคมแต่เป็นการไม่ยอมรับบรรทัดฐานที่คนในสังคมส่วนใหญ่

---

[71] ภูเบศ ลิ้มวิจิตสุข. (2564). ***ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ.*** สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

[72] เรื่องเดียวกัน, หน้า 1.

[73] ประเทือง ธนิยผล. (2552). ***อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา*** (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย รามคำแหง.

ยอมรับ"[74]

เจเรมี่ เบนธัม (Jeremy Bentham) ให้ความหมายว่า "อาชญากรรม (Crime) เป็นการกระทำที่ถือ ว่าเป็นความผิดทางอาญา และเป็นการกระทำที่กฎหมายห้ามไว้ซึ่งจะมีผลร้าย"[75]

ซุทเธอร์แลนด์ (Sutherland) กล่าวว่า "พฤติกรรมใดเป็นอาชญากรรมหรือไม่ควรเอาความ เสียหายทางสังคมเป็นเกณฑ์ในการตัดสินแทนที่จะใช้เกณฑ์กฎหมายสังที่เขาได้กล่าวว่า "การกระทำผิด กฎหมายมิใช่ว่าจะต้องรับโทษ แต่ควรเป็นพฤติกรรมนั้นจะถูกลงโทษมากกว่า"[76]

บาสซิโอนี (Bassioni 1969) กล่าวว่า "อาชญากรรมนั้น เป็นความเต็มใจและความตั้งใจของ บุคคลใด ๆ ที่จงใจกระทำเพื่อละเมิดข้อบัญญัติต่าง ๆ ที่กฎหมายห้ามหรือสั่งให้กระทำเพื่อความสงบสุขของสังคมและผลของการประกอบอาชญากรรม จะนำไปสู่การลงโทษโดยกระบวนการยุติธรรมในนามของรัฐ"[77]

พอล แท็ปแพ็น (Paul Tappan 1960) "อาชญากรรม คือ การกระทำโดยมีเจตนาละเมิดกฎหมาย หรือ เจตนาละเว้นไม่กระทำสิ่งที่กฎหมายอาญาบังคับให้กระทำโดยไม่มีข้อแก้ตัวที่สมเหตุสมผลซึ่งทำให้รัฐต้องดำเนินการลงโทษในฐานะที่เป็นความผิดอุกฉกรรจ์หรือ ความผิดลหุโทษ" [78]

ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความหมายของคำว่า "อาชญากรรม" ไว้ว่า อาชญากรรม หมายถึง ความผิดทุกอย่างที่สมควรได้รับโทษเนื่องจากการกระทำผิดต่อสังคม" [79]

อาจสรุปได้ว่าการจำกัดความหมายของคำว่าอาชญากรรม เป็นปรากฏการณ์หนึ่งทางสังคมที่เกิดขึ้น โดยการกระทำของอาชญากรซึ่งการกระทำนั้นกฎหมายได้บัญญัติเป็นข้อห้ามและถือว่าเป็นความผิด ซึ่งผู้กระทำความผิดจะต้องได้รับการลงโทษ กล่าวโดยสรุป อาชญากรรมมีรูปแบบที่ เหมือนกัน คือการกระทำโดยเจตนาที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติความผิดและมีบทลงโทษสำหรับการนั้น

---

[74] นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล. (2540). ***อาชญากรรม (การป้องกัน : การควบคุม).*** นนทบุรี: พรทิพย์การพิมพ์.

[75] ผจงจิตต์ อธิคมบันทะ. (2525). ***สังคมวิทยาว่าด้วยอาชญากรรมและการลงโทษ.*** กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

[76] สุดสงวน สุธีสร. (2547). ***อาชญาวิทยา*** (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

[77] ภูเบศ ลิ้มวิจิตสุข. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 71. หน้า 1.

[78] ภูเบศ ลิ้มวิจิตสุข. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 71. หน้า 1.

[79] พุทธทาสภิกขุ. (2527). ***แบบทดลองเสนอว่าด้วย จิตวิเคราะห์แบบพุทธ (ปมเขื่อง)*** (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: สายส่งศึกบิต.

2) ทฤษฎีที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมหรือเป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม

นักสังคมวิทยาอย่าง Emile Durkheim กล่าวไว้ว่า อาชญากรรมเป็นสิ่งปกติซึ่งเป็นปรากฏการณ์หนึ่งในสังคมที่ขาดเสียไม่ได้ (crime is a normal part of society, and that it is necessary and indispensable) (Lydia Voigt, 1994: 37) อย่างไรก็ตาม การนิยามอาชญากรรมก็มีความหลากหลาย และแตกต่างกันไปตามบริบทของศาสตร์ที่มีการศึกษากัน ถึงกระนั้นอาชญากรรมก็ไม่เป็นที่ปรารถนาของสังคมในสายตาของรัฐและสัญญาประชาคมทั้งหลายอาชญาวิทยา หรือ Criminology เป็นศาสตร์ที่ศึกษาพฤติกรรมการกระทำความผิด สาเหตุการกระทำความผิดและแนวทางในการป้องปรามการ กระทำความผิดที่เรียกว่าอาชญากรรม[80]

ดังนั้น นักอาชญาวิทยา (Criminologist) จึงต้องการทำความเข้าใจว่าอะไรคือสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ปัจจัยเงื่อนไขใดบ้างที่นำไปสู่การตัดสินใจทำให้คนก่ออาชญากรรม ตลอดจนแนวทางในการป้องปรามไม่ให้เกิดอาชญากรรมจะทำได้อย่างไร ซึ่งเป็นโจทย์และเป้าหมายของการศึกษาด้านอาชญาวิทยาที่ต้องอาศัยสหวิทยาการต่าง ๆ (Interdisciplinary) เข้ามาเป็นเงื่อนไขการศึกษาเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายในการควบคุมและป้องปรามอาชญากรรม ซึ่งในพระไตรปิฎกมีกระบวนทัศน์ (Paradigm) ที่เป็นชุดความรู้แนวคิดหรือคำอธิบายถึงปรากฏการณ์อาชญากรรมภายใต้กรอบแนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยาโดยอาศัยการตีความจากพระไตรปิฎกเป็นสำคัญเพื่อจะนำเสนอประเด็นหลักๆ คือแนวคิดและมุมมองของพระพุทธศาสนาที่มีต่ออาชญากรรม และคำอธิบายปรากฏการณ์และ สาเหตุอาชญากรรมตามหลักพระพุทธศาสนา[81]

โดยที่กระบวนทัศน์ทางพระพุทธศาสนาที่อธิบายปรากฏการณ์อาชญากรรม สาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ทั้งในมิติเชิงปัจเจกและมิติในเชิงโครงสร้าง มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก โดยใช้กรอบการอธิบายตามหลักทฤษฎีทางอาชญาวิทยา ทั้งนี้งานเขียน เรื่อง Essay on Crimes and Punishment ของ ซี ซาร์ เบ็คคาเรีย ที่เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1764 นั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นบิดาแห่งอาชญาวิทยากระนั้นก็ตาม แต่เมื่อได้ทบทวนวรรณกรรมในพระไตรปิฎกแล้ว จะทำให้ทราบว่าชุดความรู้เกี่ยวกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีทางอาชญาวิทยานั้นมีปรากฏในพระไตรปิฎกมาก่อนที่นักอาชญาวิทยาทางตะวันตก จะศึกษาและเสนอเป็นทฤษฎีเสียอีก คุณค่าแห่งองค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาตะวันออกอย่างในพระไตรปิฎก จึงเป็นองค์ความรู้ที่ควรถูกนำมาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมดังเช่นอาชญาวิทยานี้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในระดับปฏิบัติและนโยบาย

---

[80] พระครูอรรถจริยานุวัตร (สุเทพ ศรีทอง). (2560). อาชญาวิทยาแนวพุทธ: กระบวนทัศน์พระพุทธศาสนาว่าด้วยอาชญากรรม. ***วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์,*** 4(1). หน้า 32.

[81] ผจงจิตต์ อธิคมบันทะ. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 75. หน้า 33.

ในการป้องปรามอาชญากรรมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสตร์ด้านอาชญาวิทยาลัยจะก่อให้เกิดความสันติสุขแก่มหาชนในรัฐ[82]

การอธิบายสาเหตุอาชญากรรมโดยนักอาชญาวิทยาส่วนใหญ่มาจาก การศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น กฎหมาย แพทย์จิตวิทยา สังคมวิทยา เป็นต้น โดยนักอาชญาวิทยาก็ ได้อธิบายสาเหตุการเกิดอาชญากรรมแตกต่างกันไปตามแนวความรู้และประสบการณ์การทำงานของตนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม ด้านจิตใจ เป็นต้นทั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาแนวความคิดทฤษฎีและการพัฒนาการของวิชาอาชญาวิทยาในปัจจุบันก็ได้มีทฤษฎีสาเหตุการเกิดอาชญากรรมมากมาย โดยผู้วิจัยได้นำทฤษฎีที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย คือ ทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวพุทธ เป็นการอธิบายสาเหตุของอาชญากรรมจากแนวคิดของทางศาสนา

โดยเฉพาะแนวคิดของอาชญาวิทยา แนวพุทธศาสนาที่มุ่งอธิบายสาเหตุของอาชญากรรมโดยการใช้หลักคำสอนทางพุทธศาสนามาอธิบาย พฤติกรรมการกระทำผิดของอาชญากร ซึ่งสามารถอธิบายการกระทำผิดของคนในสังคมว่าเกิดจาก ปัจจัยทางจิต คือ การที่ไม่สามารถระงับกิเลสที่เกิดขึ้นกับจิตใจได้รวมทั้งปัจจัยทางสังคม และการเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้คนเรามีความเห็นผิดเกิดอวิชชาและมีความหลงที่นำไปสู่การกระทำผิด

โดยทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวพุทธ เป็นทฤษฎีในการลันความพระไตรปิฎกในพุทธกาล สรุปได้ว่าการกระทำความผิดของบุคคลมีปัจจัยที่มีส่วนสัมพันธ์กับการก่อเกิดอาชญากรรม ประกอบด้วยปัจจัย สำคัญ 3 ประการ คือปัจจัยทางจิต ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ[83] โดยผู้วิจัยจะขอ หยิบยกปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมานำเสนอโดยที่ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัย ภายนอกที่มีส่วนจูงใจให้เกิดการกระทำความผิด ได้แก่ สิ่งเสพติด อาวุธ เวลาที่ไม่สมควร และวัตถุอันเป็นที่รักหรือทรัพย์สินอันมีค่าสถานที่เปลี่ยวหรือสถานที่ยากต่อการถูกจับกุมเป็นสถานที่ที่ง่ายต่อการประกอบอาชญากรรมหากเป็นสิ่งเสพติดก็จะก่อให้เกิดความประมาทเห็นผิดเป็นชอบ ก่อการกระทำ ความผิดหรือประกอบอาชญากรรมขึ้น ส่วนอาวุธนั้นหากมีแพร่หลายและขาดการควบคุมอย่างจริงจังจะส่งผลให้เกิดการกระทำความผิดหรืออาชญากรรมได้มาก อีกทั้งเวลาที่ไม่สมควร เช่น เวลากลางคืน อาจทำให้เกิดการเห็นผิดและประกอบอาชญากรรมได้วัตถุอันเป็นที่รักหรือทรัพย์สินของมีค่าต่าง ๆ มีส่วนให้เกิดการเห็นผิดและนำไปสู่การประกอบอาชญากรรมได้เช่นกัน

---

[82] ผจงจิตต์ อธิคมบันทะ. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 75. หน้า 32.

[83] ผจงจิตต์ อธิคมบันทะ. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 75. หน้า 32.

2.12.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษ[84]

การประกอบอาชญากรรมหรือการกระทำความผิดกฎหมายอาญาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมทุกสังคม และทุกสังคมย่อมมีสมาชิกในสังคมที่ประพฤติตนในลักษณะที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบแบบแผนที่สังคมได้กำหนดไว้เมื่อมีสมาชิกคนใดฝ่าฝืนสังคมก็จะลงโทษสมาชิกส่วนการลงโทษจะเป็นไปในลักษณะใดขึ้นอยู่กับว่าสังคมนั้นมีวัตถุประสงค์ปรัชญารูปแบบและวิธีการในการลงโทษที่กำหนดไว้อย่างไร

วัตถุประสงค์ของการลงโทษ นักอาชญาวิทยาสำนักต่าง ๆได้ให้วัตถุประสงค์ต่าง ๆกันซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคต่าง ๆ เช่น เร็คเลส์ (Reckless) ได้ให้เหตุผลของวัตถุประสงค์ในการลงโทษไว้ 5 ประการ คือ เพื่อเป็นการแก้แค้น เพื่อเป็นการชดเชยหรือทดแทนการกระทำความผิด เพื่อเป็นการยับยั้งมิให้ผู้อื่นปฏิบัติตามหรือเอาเป็นเยี่ยงอย่างและเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดส่วน ส่วน Johnson ได้เหตุผลของวัตถุประสงค์ของการลงโทษไว้สามประการ คือ เพื่อเป็นการแก้แค้น เพื่อเป็นการยับยั้งหรือป้องกันและเพื่อไม่ให้ผู้ทำความผิดประกอบอาชญากรรมได้อีก

จากเหตุผลของนักอาชญาวิทยาสำนักต่าง ๆพบว่าแนวคิดเกี่ยวกับการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการลงโทษความผิดจะมีความหมายแตกต่างและเหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่านักอาชญาวิทยาท่านใดอยู่ในสภาพสังคมอย่างไร โดยสรุปวัตถุประสงค์ในการลงโทษฐานความผิดที่เกิดขึ้นในยุคต่าง ๆที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันอาจแบ่งออกเป็นสี่ประเภทดังนี้ การลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทน (Retribution) การลงโทษเพื่อข่มขวัญ (Deterrence) การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation) การลงโทษเพื่อตัดโอกาสการกระทำความผิด(Incapacitation) ซึ่งผู้วิจัยจะขอกล่าวถึง การลงโทษเพื่อข่มขวัญ (Deterrence) ซึ่งเกี่ยวกับงานวิจัยเล่มนี้

การลงโทษเพื่อข่มขวัญ (Deterrence) เป็นการลงโทษที่มีวัตถุประสงค์สองประการ คือ เป็นการข่มขู่ผู้ที่กระทำความผิดไม่ให้คิดกระทำความผิดซ้ำอีกเพราะหากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษรุนแรงขึ้นกว่าเก่าและเพื่อเป็นการป้องปรามไม่ให้บุคคลอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างเพราะถ้าบุคคลใดกระทำการอย่างเดียวกันก็จะถือว่าเป็นการกระทำความผิดและถูกลงโทษเช่นเดียวกัน การลงโทษลักษณะนี้จะมีประสิทธิผล การดำเนินการลงโทษผู้กระทำความผิด จะต้องมีความรวดเร็ว แน่นอน เสมอภาค รวมทั้งโทษทีลงต้องเหมาะสมกับความผิดที่กระทำกับความผิดที่กระทำลง

การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดนั้นโดยทั่วไปถือหลักว่าเมื่อมีผู้กระทำความผิดกฎหมายแล้วผู้กระทำความผิดก็ควรจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ซึ่งโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำ

---

[84] ศิลป์ชัย ลีลิตธรรม และ วงศกร เพิ่มผล. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 63. หน้า 1.

ความผิดนั้นจะต้องให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้านโดยอาศัยกรอบแนวคิดทฤษฎีวัตถุประสงค์ในการลงโทษทางอาญามาเป็นแนวทางในการใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษให้เหมาะสมกับลักษณะพฤติการณ์ของความผิดที่เกิดขึ้นและเหมาะสมกับตัวผู้กระทำผิดด้วย สำหรับทฤษฎีวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่สำคัญ ได้แก่ ทฤษฎีการลงโทษเพื่อป้องกันและทฤษฎีการลงโทษเพื่อป้องกันสังคม[85]

โดยที่ทฤษฎีการลงโทษเพื่อป้องกัน (Prevention Theory) มีวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อให้เกิดการข่มขู่ยับยั้ง ทำให้ผู้กระทำผิดเข็ดหลาบเกรงกลัวต่อโทษไม่กล้ากระทำผิดซ้ำอีก และในขณะเดียวกันก็ข่มขู่ยับยั้งทำให้บุคคลอื่นเกรงกลัวไม่เอาเป็นเยี่ยงอย่างอีกด้วย ดังนั้น โทษที่จะลงจะต้องมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับจึงจะทำให้เกิดการข่มขู่ยับยั้งเกรงกลัวขึ้นได้ และทฤษฎีการลงโทษเพื่อป้องกันสังคม(Social Defense Theory) มีวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยจากอาชญากร

2.12.3 ทฤษฎีการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (Crime Prevention)

ทฤษฎีการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (Crime prevention)[86] หมายถึง การคาดการณ์หรือประเมิน ล่วงหน้าเกี่ยวกับช่องทางหรือโอกาสของการกระทำความผิดหรือสภาพการณ์อาชญากรรมที่อาจเกิด ขึ้นโดยการใช้มาตรการหรือวิธีการต่าง ๆ ที่จะไม่ให้เกิดอาชญากรรมขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิด ความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นการลดการสูญเสียให้แก่บุคคลที่อาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมหรือลดความหวาดกลัวการใช้ชีวิตประจำวันของสมาชิกในสังคมได้สิ่งดังกล่าวเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ สมาชิกของสังคมต้องกำจัดต้นเหตุการณ์เกิดอาชญากรรมโดยขจัดช่วงโอกาสที่จะกระทำความผิด โดยกำหนดมาตรการต่าง ๆ ระงับเหตุการณ์การกระทำความผิด การจับกุมควบคุมอาชญากรเพื่อป้องกันอาชญากรรม

ในปัจจุบันกระบวนการทางยุติธรรมมุ่งเน้นการควบคุมอาชญากรรมโดยการลงโทษ (Punitive) กล่าวคือ ทางภาครัฐใช้มาตรการกฎหมายต่าง ๆ ควบคุมอาชญากรรมเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาด้านเดียวเท่านั้นเนื่องจากจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าผู้กระทำความผิดจะไม่หวนกลับมาประกอบอาชญากรรมอีกหรือไม่การควบคุมอาชญากรรมภายหลังเกิดการกระทำความผิดแล้ว ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการป้องกันอาชญากรรมก่อนเกิดอาชญากรรมเป็นการควบคุมเพื่อไม่ให้มีการ เริ่มต้นการกระทำความผิด จะทำให้มีความเชื่อมั่นได้ว่าวิธีการนี้จะทำให้ไม่เกิดอาชญากรรมสังคมเพราะเป็นมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตตามปกติให้แก่คนในสังคม เพราะเมื่อคนในสังคมมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ แล้วก็จะไม่

---

[85] อุทิศ สุภาพ. (2559). ทฤษฎีวัตถุประสงค์การลงโทษทางอาญา ร่างกฎหมายชะลอการฟ้อง. ***ดุลพาห,*** 63(2).

[86] ภูเบศ ลิ้มวิจิตสุข. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 71. หน้า 1.

คิดกระทำความผิดที่เป็นการขัดต่อ กฎระเบียบของสังคมเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือครอบครัวรวมทั้งมีความเกรงกลัวต่อกฎหมายที่ตนเองจะได้รับและเกรงกลัวอันตรายซึ่งเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อผู้นั้นกระทำ ความผิดกฎหมาย โดยผู้วิจัยได้ทำการศึกษาทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Approach) ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (The Crime Control) และทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจาก สภาพแวดล้อม (Crime Control Through Environmental Design) มีรายละเอียดดังนี้

1) ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Approach)[87]

เป็นทฤษฎีที่มีแนวคิดการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอาชญากรรม โดยให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบออกตรวจท้องที่ มีการชัดสายตรวจแบบต่าง ๆ และเขตตรวจ เน้นการ ปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อลดช่องโอกาสในการกระทำความผิดของอาชญากรและย่อมมีผลในการยับยั้งผู้ที่มีแนวโน้มจะประกอบอาชญากรรมและเพื่อเป็นการข่มขวัญขับยั้งอาชญากรเพราะ เกรงกลัวการถูกจับกุม และหากมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นต้องรีบสืบสวนจับกุมให้ให้อย่างรวดเร็ว ต้องไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและคนร้ายไม่กล้ากระทำผิด อีกทั้งการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบส่งผลต่อสภาพจิตใจของสมาชิกในสังคมเกิดความรู้สึกว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจกระจายกำลังอยู่ทั่วทุกหนแห่งซึ่ง แนวทางนี้ถือเป็นการดำเนินการลดปัญหาอาชญากรรมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเท่านั้น บุคคลหรือ หน่วยงานอื่น ๆหรือแม้กระทั่งคนในชุมชนเองเป็นเพียงผู้ช่วยข้อมูลหรือมีส่วนร่วมตามที่เจ้าหน้าที่ ตำรวจต้องการเท่านั้น

อาจกล่าวโดยสรุปของทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Approach) มุ่งเน้นสภาพจิตใจของอาชญากรให้เกิดความหวาดกลัวหากประกอบอาชญากรรมจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ ถูกจับกุม และลดช่องโอกาสในการประกอบอาชญากรรมโดยการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่งเครื่องแบบกระจายกำลังให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่และปฏิบัติหน้าที่ออกตรวจพื้นที่อย่างสม่ำเสมอแต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับประชาชนย่อมมีความแตกต่างกันอย่างมาก อีกทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการแบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็นหลายภาคส่วน เช่น ตำรวจสายธุรการ ตำรวจสายอำนวยการ ตำรวจสายสอบสวน เป็นต้นประกอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอาชญากรรมโดยตรงนั้นต้องมีการแบ่งช่วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่การทำงานส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจมีจำนวนลดน้อยลง ดังนั้นการป้องกันอาชญากรรมคามทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Approach) อาจบังคับใช้ไม่ได้ผลลัพธ์เท่าที่ควร

---

[87] ภูเบศ ลิ้มวิจิตสุข. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 71. หน้า 1.

2) ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (The Crime Control)

กล่าวคือ รัฐ (State) ทุกรัฐที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แม้รัฐต้องเคารพสิทธิและ เสรีภาพของประชาชน ประชาชนย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการดำเนินชีวิตเสรีภาพ แต่หากเกิด อาชญากรรมที่รัฐนั้นบัญญัติไว้ว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิด รัฐจะออกกฎข้อห้ามอันเป็นการจำกัดสิทธิ ซึ่งประชาชนไม่สามารถกระทำการนั้นได้การที่รัฐจะจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้ตามหลักนิติรัฐ (Legal state) โดยรัฐจำเป็นจะต้องมีกระบวนการที่จะคุ้มครองความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชนในรัฐไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนจากการถูกละเมิดต่อกฎหมาย ดังนั้นในแต่ละรัฐจึงต้องมีกระบวนการในการที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเพื่อคุ้มครอง ประชาชนคนอื่น ๆ ให้ความปลอดภัยจากการกระทำละเมิดกฎหมายอาญานั้น ซึ่งมีแนวความคิดเกี่ยวกับรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาแบ่งเป็น 2 รูปแบบหลักด้วยกันคือ ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (The Crime Control) และ ทฤษฎีความชอบด้วยกระบวนการทางกฎหมาย (Due Process Model)

โดยผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงเฉพาะทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม(The Crime Control) เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ[88]

ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (The Crime Control)เป็นทฤษฎีที่มีขึ้นเนื่องจากเมื่อเกิดการ กระทำใดที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลในสังคม ก็ควรนำหลักการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control Model)[89] มาใช้เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่วางหลักเกณฑ์และวิธีการทางกฎหมายเพื่อที่จะให้มีการบังคับใช้กฎหมายอาญาได้ผลและมีประสิทธิภาซึ่งหลักการอันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะเน้นส่งเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมโดยบุ่งควบคุมระงับและปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลัก[90] ทฤษฎีนี้จะเน้นหนักที่การควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลนั้นเป็นเรื่องรองลงไป หากประเทศใดให้ความสำคัญกับแนวคิดในการควบคุมอาชญากรรมนี้ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะเน้นหนักไปในทางการสร้างกฎเกณฑ์อันเป็นการให้อำนาจแก่พนักงานสอบสวนเพื่อทำการสืบสวน สอบสวน ป้องกันและปราบปรามด้วยความเฉียบขาดรวดเร็วโดยอาจไม่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของ บุคคลผู้บริสุทธิ์มากนัก เช่นกฎหมายวิธี

---

[88] ภูเบศ ลิ้มวิจิตสุข. อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 71. หน้า 1.

[89] กุณฑสูติ อรุณสุดา. (2564). แนววินิจฉัยของศาลฎีกาเกี่ยวกับการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย. ***วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์,*** 14(2).

[90] ปิยวรรณ ดีนาน. (2545). ***การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญามิให้ต้องรับสารภาพโดยไม่สมัครใจ.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิจารณาความอาญาที่กำหนดให้เจ้าพนักงานของรัฐมีอำนาจในการจับกุมอย่างกว้างขวาง การควบคุมตัวกระทำได้เป็นเวลานานการให้ประกันตัวเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานโดยอิสระตลอดจนการรับฟังพยานหลักฐานก็สามารถรับฟังได้อย่างกว้างขวาง เป็นต้น[91]

เป็นทฤษฎีที่สะท้อนแนวคิดในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งแนวคิดนี้มีผลต่อ กระบวนการยุติธรรมอาญาอย่างมาก[92] กล่าวคือหากรัฐมองอาชญากรมเป็นเรื่องที่ต้องกำจัดออกไปจากสังคมโดยคำนึงเพียงว่าอาชญากรรมที่บ่อนทำลายความมั่นคงของรัฐ รัฐจะออกแบบการกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นอย่างรุนแรงและเฉียบขาด ถือเป็นทฤษฎีว่าด้วยหลักการปฏิบัติของหน่วยในกระบวนการยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรม ทฤษฎีนี้เชื่อว่า การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถจะควบคุมและปราบปรามอาชญากรรมหรือจับคุมอาชญากรมาลงโทษตามกฎหมายได้นั้น ย่อมเป็นการกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและเสรีภาพของประชาชนผู้สุจริต ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมที่ดีต้องมีสถิติการจับกุมสูงเป็นหลักที่เน้นประสิทธิภาพ คือการประสบผลสำเร็จโดยการลงแรงและลงทุนน้อยที่สุดและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐต้องดำเนินการด้วยความ รวดเร็วและเด็ดขาด โดยการค้นหาความจริงในกระบวนการยุติธรรมจะดำเนินการไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอไม่หยุดชะงักดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นการปฏิบัติงานประจำ และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมมีดุลยพินิจในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเต็มที่

3) ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (Crime Control Through Environmental Design)

แนวคิดทฤษฎีนี้มาจากการนำทฤษฎีสองทฤษฎีมารวมกัน (Synthesis) ระหว่างทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Theory) กับ ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation Theory) นำมาประยุกต์ผสมผสานกันแต่ในสถานการณ์และสภาพพื้นที่ของแต่ละชุมชน ซึ่งทั้งสองทฤษฎีต่างก็มุ่งเน้นต่อกลไกของสังคมแตกต่างกันดังนั้นจึงควรนำแนวคิดทฤษฎีและมาตรการภายใต้ทั้งสองทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ใหม่ทั้งหมดให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลกันจึงเกิดแนวคิดทฤษฎีขั้นใหม่ชื่อว่า“ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (Crime Control Through Environmental Design Theory -CED)”

---

[91] อิศราวุธ อ่อนน้อม. (2541). ***หลักการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

[92] ประทีป ทับอัตตานนท์. (2565). ***กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเบื้องต้นในกลุ่มประเทศอาเซียน.*** กรุงเทพฯ: สยามพับลิชชิ่ง.

ประชัย เปียมสมบูรณ์ ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมรูปธรรมว่า หมายถึง สภาพแวดล้อมรูปธรรมมีผลต่อพฤติกรรมทางสังคมไว่ว่าสภาพแวดล้อมรอบมนุษย์หรือสัตว์ที่มีรูปร่างตัวตนสัมผัสได้และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการลดช่องโอกาสของการประกอบอาชญากรรมได้เช่น สำหรับ บุคคลที่ไม่มีจิตสำนึกในการกระทำความผิดมากมายแต่สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวยให้กระทำความผิด บุคคลนั้นอาจเปลี่ยนใจกระทำความผิด หรืออาจไม่กระทำความผิด

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า นอกจาก ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (Crime Control Through Environmental Design) จะมุ่งนำทฤษฎีบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Theory) กับ ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ (Community Relation Theory) มาประยุกต์ผสานเข้าด้วยกันแล้ว เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรมเพื่อลดการประกอบอาชญากรรมลง โดยปัญหาของอาชญากรรมที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรมักอาศัยช่องว่าง สร้างโอกาสจากสภาพแวดลอมทีเอื้ออำนวยใหประกอบอาชญากรรม ดังนั้น หากสร้างหรือจัดให้สภาพแวดล้อมแข็งแกร่ง ก็จะสามารถขัดขวางการละเมิดกฎหมายได้ ทำให้อาชญากรไม่มีโอกาสละเมิดต่อกฎหมายใน การประกอบอาชญากรรม

2.13 ทฤษฎีความรับผิดในทางอาญา[93]

2.13.1 ทฤษฎีวิศวกรรมสงคม (Social Engineering Theory)[94] รอสโค พาวด์ (Roscoe Pound)

ทฤษฎีนี้เป็นแนวคิดของ รอสโค พาวด์ (Roscoe Pound) โดยพาวด์ได้เสนอความคิดที่เรียกว่า Sociological Jurisprudence (นิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา) กล่าวคือ กฎหมายเป็นวิศวกรรมสังคม (Social Engineering) โดยพาวด์เสนอว่าสังคมมนุษย์นั้นเมื่อมีความรู้ในด้านกฎหมายและในด้านอื่น ๆ ก็ สามารถปรุงแต่งสังคมได้โดยความพยายามที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่มาทำให้เป็นประโยชน์และแก้ไขสังคมให้เป็นสังคมที่ดีขึ้น สังคมที่ดีและน่าอยู่คือสังคมที่มีความกลมกลืน (harmony) แต่สังคมจะไม่กลมกลืน เพราะว่ามีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์กันเองระหว่างเอกชนหรือกลุ่มเอกชน จึงเป็นหน้าที่ของกฎหมายที่จะปรับผลประโยชน์ที่ขัดกันในสังคมเหล่านั้นให้สมดุลจนอยู่

---

[93] พนัชกร พรรัตนเตชภณ. (2563). ***ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558: ศึกษากรณี โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019.*** สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

[94] สมยศ เชื้อไทย. (2545). ***ความรู้นิติปรัชญาเบื้องต้น*** (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: วิญญูชน. หน้า 145.

ด้วยกันได้ด้วยดี โดยให้แต่ละฝ่ายไม่เสียประโยชน์มากนัก ต่างก็รักษาประโยชน์ไว้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทำให้มีความขัดแย้ง การต่อผู้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งนี้โดยอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือ กฎหมายที่เป็นเครื่องมือเหล่านี้จึงมีลักษณะเสมือนเป็นเครื่องจักรมาปรับผลประโยชน์ของมนุษย์ให้กลมกลืน หรือถ้าเปรียบกฎเป็น เครื่องจักรของสังคมและนักกฎหมายเป็นวิศวกร นักกฎหมายก็ต้องทำการปรับเครื่องจักรของสังคมคือใช้กฎหมายทำหน้าที่ปรุงแต่งสังคมให้ดีขึ้นเพื่อทำให้สังคมนั้นน่าอยู่ขึ้น พาวด์มองว่าการจะทำให้สังคมดีขึ้นจากการใช้กฎหมายได้นั้นจำเป็นต้องมีการปรับแต่ง กฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพของสังคม โดยให้มองถึงผลประโยชน์ ในการนี้พาวด์จึงได้เสนอ ทฤษฎีว่าด้วยผลประโยชน์ (Doctrine of Interest) ดังนี้

1) ประโยชน์ปัจเจกบุคคล (Individual Interests) ได้แก่ ข้อเรียกร้องหรือความบุ่งหวังที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตของเอกชนแต่ละคน และยืนยันในนามหรือสิทธิของชีวิตนั้น ๆ

2) ประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) ได้แก่ ข้อเรียกร้องหรือความปรารถนาที่เกี่ยวกับชีวิตที่อยู่ในสังคมที่ชัดระบบทางการเมืองแล้ว (A politically organized society) และยืนยันในนามหรือสิทธิของชีวิตนั้น ๆ โดยการจัดทำประโยชน์สาธารณะเป็นหน้าที่หลักของฝ่ายปกครองที่จะต้องจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ[95] คือ บริการสาธารณะ (Public service) ต้องไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเอกชนรายใดรายหนึ่งรายใดสอดคล้องกับที่ศาสตราจารย์ ดร. นันทวัฒน์ บรมานันท์คณะ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้คำนิยามที่อ้างอิงจากพจนานุกรมศัพท์กฎหมายมหาชน (ฝรั่งเศสฝรั่งเศส) ของ Philippe Foillard ในคำว่า ประโยชน์สาธารณะ (interetgeneral) ไว้ว่า ได้แก่ "ข้อพิสูจน์ข้อแรกของกิจกรรมของฝ่ายปกครอง" กล่าวคือ ประโยชน์สาธารณะถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง ของกฎหมายปกครองและเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการวางกรอบอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง

3) ประโยชน์ทางสังคม (Social Interests) เป็นการเรียกร้องหรือความปรารถนาที่เกี่ยวกับชีวิตในสังคมที่เจริญแล้วและยืนยันในนามหรือในสิทธิของชีวิตนั้น ประโยชน์ประเภทที่ 3 นี้ หมายรวมถึงประโยชน์ เกี่ยวกับความมั่นคงทั่วไป หรือประโยชน์ต่อชีวิตของเอกชนหรือการป้องกันศีลธรรม หรือการพิทักษ์ รักษาซึ่งทรัพยากรทางสังคม (ซึ่งหมายถึงทางกายภาพที่เกี่ยวกับมนุษย์ด้วย) รวมทั้งผลประโยชน์ในความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม ดังนั้นเมื่อพิจารณาทฤษฎีวิศวกรรมสังคมแล้ว จะเห็นได้ว่า พาวด์ไม่ได้เสนอแนวคิดว่า ให้นำกฎหมายที่มี

---

[95] กมลพร จอม จรดล. (2564). ***วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อยู่ไปออกแบบสังคมที่มีปัญหา หากเราพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าพาวด์เสนอว่า กฎหมายควรถูกปรับปรุงให้เข้ากับสภาพสังคมเสียมากกว่า โดยให้ พิจารณาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเพื่อสร้างความกลมกลืน (harmony) โดยนำมาเปรียบเทียบกับหลักวิศวกรรมว่า วิศวกรก่อนออกแบบก่อสร้างยังต้องตรวจสภาพดินในแต่,ละที่ นักกฎหมายเองก่อนจะพิจารณากฎหมายก็ควรต้องตรวจสอบสังคมที่จะนำกฎหมายนั้นไปใช้ เพราะดินแต่ละพื้นที่ต่างกันฉันใด สภาพสังคมในแต่ละชุมชนก็ต่างกันฉันนั้น

กล่าวคือ เมื่อสังคมเปลี่ยนไป หากกฎเกณฑ์เดิมที่มีอยู่ไม่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน กฎหมายจึงมีความล้าหลังแลไม่สามารถแก้ไขปัญหาในสังคมให้เกิดความสงบสุขได้ทฤษฎีนิติศาสตร์เชิงสังคมวิทยา[96] เป็นแนวคิดที่เน้นบทบาทของกฎหมายต่อสังคมโดยเฉพาะการสร้างกฎหมายเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือหลักอรรถประโยชน์ของสังคม โดยรอสโคพาวนด์ (RoscoePound) นักปราชญ์ชาวสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนวคิด Sociological Jurisprudence หรือนิติศาสตร์ทางสังคมวิทยา โดยโรสโค พาวนด์มองว่า กฎหมายเป็นวิศกรรมสังคม (Social Engineering)เพราะมีการปรุงแต่งทางสังคมของมนุษย์ด้วยการนำเอาความรู้ที่มีอยู่มาทำให้เกิดประโยชน์ในแก้ไขสังคมให้ดียิ่งขึ้นไป ซึ่งสังคมที่ดีและน่าอยู่นั้น คือ สังคมที่มีความกลมกลืน หากสังคมไม่มีความกลมกลืนเพราะด้วยเหตุว่ามีความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ของเอกชนหรือกลุ่มเอกชน จึงเป็นหน้าที่ของกฎหมายที่จะปรับผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันในสังคมให้ลงตัวด้วยดี ถ้าเปรียบเทียบสังคมเป็น เครื่องจักรและนักกฎหมายเป็นวิศวกร ดังนั้นจึงต้องปรับเครื่องจักรให้ดีโดยการใช้กฎหมายให้ทำหน้าที่ปรุงแต่งสังคมให้ดีขึ้นและน่าอยู่ขึ้น[97]

2.13.2 ทฤษฎีปริมณฑลทางอาญาเฮอร์เบิร์ต แอล แพ็กเกอร์ (Herbert L. Packer)

กฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่ระบุถึงการกระทำหรือการไม่กระทำการใดอันเป็นความผิดและมีโทษซึ่งเป็นกฎหมายจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ดังนั้น ในการบัญญัติกฎหมายอาญานักกฎหมาย นักปรัชญาและนักสังคมวิทยาจึงได้พยายามสร้างหลักเกณฑ์ว่าด้วยข้อจำกัดของกฎหมายอาญาไว้หลายประการ โดยนักวิชาการบางท่านเรียกว่า “ทฤษฎีการกำหนดปริมณฑลของกฎหมายอาญาสารบัญญัติตามทฤษฎีอาญา”[98] ความคิดในการพิจารณาว่าการกระทำในลักษณะใด

---

[96] สมยศ เชื้อไทย. (2545). ***ความรู้นิติปรัชญาเบื้องต้น*** (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

[97] ธนวัฒน์ รัชตากร. (2539). ***มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้แพร่เชื้อเอดส์.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

[98] อภิรัตน์เพ็ชรศิริ. (2548). ***ทฤษฎีอาญา.*** กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

ของคนในสังคม ความผิดอาญาและต้องได้รับบทลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งมีแนวความคิดดังนี้

เฮอร์เบิร์ต แอล แพกเกอร์ (Herbert L. Packer) ในหนังสือ The Limits of the Criminal Sanction ได้ให้หลักการไว้ด้วยกัน 6 ประการ ในอันที่ถือว่าการกระทำนั้นควรเป็นความผิดอาญาหรือไม่ดังต่อไปนี้[99]

ประการที่หนึ่ง การกระทำนั้นเป็นที่เห็นได้ชัดในหมู่ชนส่วนมากว่า เป็นการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อสังคม และหมู่ชนส่วนมากมิได้ให้อภัยแก่การกระทำเช่นนั้น

ประการที่สอง ถ้าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาแล้ว จะไม่ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษประการต่าง ๆ

ประการที่สาม การปราบปรามการกระทำเช่นนั้น กล่าวคือการถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดทางอาญาจะไม่มีผลเป็นการลดการกระทำที่สังคมเห็นว่าถูกต้องให้น้อยลงไป

ประการที่สี่ หากเป็นความผิดอาญาแล้ว จะมีการใช้บังกับกฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ประการที่ห้า การใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการกระทำดังกล่าวจะไม่มีผลทำให้เกิดการใช้กระบนการนั้นอย่างเกินขีดความสามารถทั้งทางด้านคุณภาพและปริมาณ

ประการสุดท้าย ไม่มีมาตรการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลอื่น ๆ แล้ว นอกจากการใช้กฎหมายอาญากับกรณีที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าการกระทำความผิดร้ายแรง เช่น การฆ่าคนตาย ทำร้ายร่างกายผู้อื่น ลักทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ข่มขืนกระทำชำเรา เป็นความผิดในตัวเองได้ผ่านหลักเกณฑ์ 6 ประการ ของเฮอร์เบิร์ต แอล แพ็กเกอร์ทั้งสิ้น

2.13.3 ทฤษฎีหลักอันตรายของจอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill)

จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) นักปราชญ์ชาวอังกฤษผู้ประพันธ์หนังสือ On Liberty โดยได้กล่าวถึง "หลักอันตรายต่อสังคม" ในงานเขียนสำคัญเรื่อง "ความเรียงว่าด้วยเสรีภาพ" (Essay on Liberty)[100] ไว้ว่า “เป้าหมายของความเรียงชิ้นนี้ คือการประกาศยืนยันหลักการง่าย ๆ ข้อหนึ่งซึ่งชอบที่จะใช้กำกับควบคุมอย่างเด็ดขาดต่อความสัมพันธ์ของสังคมกับปัจเจกบุคคลในรูปการณ์บังคับและควบคุมไม่ว่าจะเป็นไปโดยใช้กำกังทางกายภาพในลักษณะของบทลงโทษทาง

---

[99] Herbert L. Packer. (1968). The Limits of the Criminal Sanction. California: standford University Press, p. 296, อ้างถึงใน เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2562). ***คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1*** (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพา: กรุงสยามพับลิชชิ่ง (ประเทศไทย).

[100] John Stuart Mill, On Liberty. (1976). Gertrude Mimmelfarb. ed., Penguin Books p. 68. อ้างถึงใน จรัญ โมษณนันท์. (2553). ***นิติปรัชญา*** (พิมพ์ครั้งที่ 17). กรุงเทพา: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. หน้า 178.

กฎหมาย หรือโดยการข่มขู่เชิงศีลธรรมในลักษณะของมติมหาชน หลักการดังว่าก็คือ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเดียวสำหรับการค้าประกันมนุษย์ชาติไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือโดยส่วนรวมให้ปลอดพ้นจากการถ่วงละเมิด เสรีภาพในการกระทำของสมาชิกในสังคม คือการปกป้องตนเอง (Self -Protection) ในสังคมศิวิไลซ์ ความชอบธรรมของการใช้อำนาจรัฐบังคับสมาชิกของชุมชนจะกระทำได้ก็เพียงเพิ่มวัตถุประสงค์ที่จะ ป้องกันภยันตราย อันจะเกิดกับบุคคลอื่นในสังคม ภยันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ตนเองโดยมิได้มีบุคคลอื่นเป็นผู้ก่อให้เกิดไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพหรือทางจริยธรรมแล้วย่อมไม่เป็นข้ออ้างกันเพียงพอสำหรับจำกัดเสรีภาพในการกระทำของมนุษย์"

เอช.แอล.เอ ฮาร์ต (H.L.A Hart)ศาสตราจารย์ทางนิติปรัชญาของมหาวิทยาลัยออซ์ฟอร์ดได้นำแนวคิดจาก จอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mil) มาอธิบายในหนังสือของตน เรื่อง Liberty and Morality ไว้ว่า "เหตุผลในการใช้อำนาจเหนือบุคคลอื่นในสังคมที่เจริญแล้วมีอยู่เพียงประการเดียวเท่านั้นคือ เพื่อป้องกันภัยอันจะเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น ๆ" จะใช้อำนาจนั้นโดยอ้างเหตุว่า "เพื่อให้ใจและกายของบุคคลนั้นดีขึ้น ย่อมไม่เป็นการเพียงพอ บุคคลไม่อาจที่จะถูกบังคับโดยชอบธรรมให้กระทำหรือละเว้นการกระทำโดยอ้างว่าจะทำให้เขาดีขึ้น หรือทำให้ขามีความสุขขึ้นหรือในสายตาของผู้อื่นการกระทำหรือละเว้นการกระทำ จะทำให้บุคคลนั้นฉลาดหรือถูกต้องขึ้น"[101]

จะเห็นได้ว่า แนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) และหลักการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นแก่ บุคคลอื่นของเอช.แอล.เอ ฮาร์ต (H.L.A Hart) ยึดถือหลักการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นในการ พิจารณาว่ารัฐควรจะกำหนดความรับผิดของบุคคลในทางกฎหมายอาญามาบังคับควบคุมการกระทำนั้นหรือไม่เพียงใด การที่กำหนดกฎหมายอาญานั้นก็เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำของบุคคลที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นมาใช้เป็นหลักในการพิจารณาว่าการกระทำในลักษณะใดที่ควรเป็นความผิดอาญาและต้องได้รับบทลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ดังนั้นในการกำหนดลักษณะการกระทำใดที่ควรเป็นความผิดอาญาและรัฐนำมาบัญญัติเป็นกฎหมายอาญาเพื่อคุ้มครองป้องกันสังคมโดยที่รัฐต้องอาศัยหลักการป้องกันอันตรายต่อผู้อื่น (harm to others) มาใช้ในการสนับสนุนการบัญญัติกฎหมายอาญา

---

[101] H.L.A. Hart, Law, Liberty and Morality. (1956). California: Santford University Press, p.4. อ้างถึงใน เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2540). ***คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1*** (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.

บทที่ 3

กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการจำหน่ายสิ่งที่เป็นอันตราย หรืออาวุธในประเทศไทยและกฎหมายต่างประเทศ

ในบทนี้ผู้วิจัยจะกล่าวถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธและการจำหน่ายอาวุธ โดยจะกล่าวถึง ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 และทำการศึกษามาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดในกฎหมายต่างประเทศในประเทศสหรัฐอเมริกาและเครือรัฐออสเตรเลียเพื่อนำมาวิเคราะห์พิจารณาในการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบของประเทศไทยให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

3.1 ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 1 ที่วางหลักว่า ในประมวลกฎหมายนี้ (5) “อาวุธ” หมายความรวมถึงสิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ แต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้ายร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ

มาตรา 371 ที่วางหลักว่า ผู้ใดพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือ โดยไม่มีเหตุสมควร หรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริงหรือการอื่นใด ต้อง ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น

3.2 พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้า

มาตรา 24 ที่วางหลักว่า ห้ามมิให้ผู้ใด ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ สั่ง นำเข้ามีหรือ จำหน่าย ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

มาตรา 25 ที่วางหลักว่า ใบอนุญาตให้ทำ ประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะมีหรือจำหน่ายอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้านั้นเมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วจึงให้นาย ทะเบียนท้องที่ออกให้

มาตรา 35 ที่วางหลักว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะ หรือมี และจำหน่าย อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้น จะทำการเช่นว่านี้ได้แต่เฉพาะภายในสถานที่ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาตและเมื่อจะย้ายสถานที่ทำการจะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายทะเบียนท้องที่เสียก่อน

ระเบิดสำหรับการค้า

มาตรา 38 ที่วางหลักว่า ห้ามมิให้ผู้ใด ทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า ล้า หรือจำหน่ายด้วยประการใด ๆ ซึ่งวัตถุระเบิดเว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

ดอกไม้เพลิงสำหรับการค้า

มาตรา 47 ที่วางหลักว่า ห้ามมิให้ผู้ใดทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

สิ่งเทียมอาวุธปืนสำหรับการค้า

มาตรา 52 ห้ามมิให้ผู้ใดสั่ง นำเข้า หรือค้าซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืนเว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนาย ทะเบียนท้องที่

บทกำหนดโทษ

มาตรา 73 ที่วางหลักว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 24 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึง ยี่สิบปี และ ปรับตั้งแต่ลี่พันบาทถึงสี่หมื่นบาท

มาตรา 74 ที่วางหลักว่าผู้ใดฝ่าปืนบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุระเบิดตามมาตรา 16วรรคหนึ่ง หรือ วรรคสาม ซึ่งได้นำมาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา 41 หรือ ฝ่าฝืนมาตรา 38 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หนึ่งปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ สองพัน บาทถึงสี่หมื่นบาท

มาตรา 77 ที่วางหลักว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 47 หรือมาตรา 52 หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียนท้องที่ตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่ง เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา 84 ที่วางหลักว่าผู้ใดฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติเกี่ยวกับดอกไม้เพลิงตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา 28 มาตรา 30 มาตรา 35 มาตรา 37 วรรคสอง หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง พันบาท

3.3 กฎหมายรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีด[1]

กฎหมายมีดของสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมีด 50 รัฐทั่วประเทศ ซึ่งกฎหมายแต่ละ รัฐจะระบุเกี่ยวกับมีดชนิดใดที่ถูกห้ามหรือห้ามภายใต้กฎหมายของรัฐ มีดชนิดใดที่ไม่สามารถขายได้ หรือข้อจำกัดอื่น ๆ ในการขายหรือการผลิต และบางรัฐก็ไม่มีกฎหมายห้ามไว้เลย

กฎหมายเกี่ยวกับมีดมักพบในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอาวุธ และมีดบางประเภทอาจถูกจัดประเภท เป็นอาวุธ โดยพิจารณาจากประเภทของกลไก ความยาวใบมีด หรือคำศัพท์ที่ไม่ได้กำหนดไว้โดยผู้วิจัย ขอยกตัวอย่างรัฐในสหรัฐอเมริกาดังกล่าวต่อไปนี้ที่มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจำหน่าย มีดหรือดาบที่เป็นอาวุธโดยสภาพ

3.3.1 กฎหมายรัฐอิลลินอย (Illinois)[2]

รัฐอิลลินอย (Illinois) มีข้อจำกัดในการขายหรือการโอนการผลิตหรือขายอาวุธมีดว่าการกระทำการผลิตหรือขาย "ใบมีดสวิตช์" ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส่วนร่วมในการผลิตและจำหน่ายนั้นจะมี "บัตรประจำตัวเจ้าของอาวุธปืน" ที่ถูกต้องใน บท awful use of Weapon (uuw).

(720 ILCS 5/24-1) บทที่ 38, มาตรา 24-1[3]การใช้อาวุธอย่างผิดกฎหมาย[4]

---

[1] AKTI American Knife and Tool Institute. ***State Knife Laws.*** (online) Available: https://www.akti.org/state-knife-laws/.

[2] AKTI American Knife and Tool Institute. ***Illinois Knife Laws***. (online). Available: https://www.akti.org/state-knifelaws/illinois/.

[3] Illinois General Assembly CRIMINAL OFFENSES (720 ILCS 5/) Criminal Code of 2012. (online). Available: https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/fulltext.asp?DocName=072000050K24-1.

[4] (720 ILCS 5/24-1) (from Ch. 38, par. 24-1) Sec. 24-1. Unlawful use of weapons.

(a) A person commits the offense of unlawful use of weapons when he knowingly:

(1) Sells, manufactures, purchases, possesses or carries any bludgeon, black-jack, slung-shot, sand-club, sand-bag, metal knuckles or other knuckle weapon regardless of its composition, throwing star, or any knife, commonly referred to as a switchblade knife, which has a blade that opens automatically by hand pressure applied to a button, spring or other device in the handle of the knife, or a ballistic knife, which is a device that propels a knifelike blade as a projectile by means of a coil spring, elastic material or compressed gas; or..

(e) Exemptions.

(2) The provision of paragraph (1) of subsection (a) of this Section prohibiting the sale, manufacture, purchase, possession, or carrying of any knife, commonly referred to as a switchblade knife, which

ก) บุคคลกระทำความผิดฐานใช้อาวุธโดยมิชอบด้วยกฎหมาย:

(1) ขาย ผลิต ซื้อ ครอบครอง หรือพกพากระบอง แบล็คแจ็ค สลิงช็อต กระบองทราย กระสอบทราย สนับมือโลหะ หรืออาวุธสนับมืออื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงส่วนประกอบดาวกระจาย หรือมีดใด ๆ โดยทั่วไปเรียกว่ามีดสวิตช์ซึ่งมีใบมีดที่เปิดโดยอัตโนมัติด้วยแรงกดมือที่กดลงบนปุ่ม สปริง หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ในด้ามจับของมีด หรือมีด Ballistic ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนใบมีดคล้ายมีดเป็นกระสุนปืนโดยใช้คอยล์สปริง วัสดุยืดหยุ่น หรือแก๊ซอัด

จ) ข้อยกเว้น

(2) บทบัญญัติของวรรค (1) ของหมวดย่อย (ก) ของมาตรานี้ห้ามการขาย ผลิต ซื้อ ครอบครอง หรือพกพามีดใด ๆ ซึ่งมีดสวิตช์ที่มีใบมีดที่เปิดโดยอัตโนมัติโดยการกดมือที่ปุ่ม สปริง หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ในด้ามมีด ไม่สามารถใช้กับบุคคลที่มีบัตรประจำตัวเจ้าของอาวุธปืนที่ยังไม่หมดอายุซึ่งออกให้ก่อนหน้านี้โดยตำรวจรัฐอิลลินอยส์หรือต่อบุคคลหรือ กิจการที่ประกอบธุรกิจ ขายหรือผลิตมีดสวิตช์ใบมีด

3.4 กฎหมายในเครือรัฐออสเตรเลียเกี่ยวกับการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีด

กฎหมายถือครองมีดในเครือรัฐออสเตรเลีย มีการทบทวนอย่างจริงจัง หลังจากเหตุการณ์โจมตีด้วยการแทงกันสามครั้งในซิดนีย์ ในแต่ละรัฐในเครือรัฐออสเตรเลียจึงมีการปรับกฎหมายถือครองมีดที่เข้มงวดขึ้น

3.4.1 กฎหมายรัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales)[5]

รัฐนิวเซาท์เวลส์ (New South Wales) มีกฎหมายอาวุธปืนและมีดที่ถือว่าบทลงโทษรุนแรงที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ซึ่งพระราชบัญญัติห้ามและควบคุมการครอบครองและใช้อาวุธนี้ได้ยกเลิกพระราชบัญญัติอาวุธต้องห้าม พ.ศ. 2532 เพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และมีกฎหมายที่ชื่อว่า Weapons Prohibition Act 1998 ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจำหน่ายมีด โดยมีการควบคุมอย่างละเอียดเกี่ยวกับการครอบครอง การจำหน่าย และการนำพาอาวุธต่าง ๆ รวมถึงมีดด้วยส่วนที่ 1

---

has a blade that opens automatically by hand pressure applied to a button, spring or other device in the handle of the knife, does not apply to a person who possesses a currently valid Firearm Owner's Identification Card previously issued in his or her name by the Illinois state Police or to a person or an entity engaged in the business of selling or manufacturing switchblade knives.

[5] NSW Legislation. ***Weapons Prohibition Act 1998***. (online). Available: https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-1998-127.

เบื้องต้น

มาตรา 3 หลักการและวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ[6]

(1) หลักการพื้นฐานของพระราชบัญญัตินี้คือ

(ก) เพื่อยืนยันว่าการครอบครองและการใช้อาวุธต้องห้ามเป็นเอกสิทธิ์เด็ดขาดที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ และ

(ข) เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของสาธารณะโดยกำหนดการควบคุมการครอบครองและการใช้อาวุธต้องห้ามอย่างเข้มงวด

(2) วัตถุประสงค์เฉพาะของพระราชบัญญัตินี้มีดังนี้

(ก) กำหนดให้แต่ละบุคคลซึ่งครอบครองหรือใช้อาวุธต้องห้ามตามที่ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตต้องมีเหตุผลที่แท้จริงในการครอบครองหรือใช้อาวุธนั้น

(ข) จัดให้มีข้อกำหนดที่เข้มงวดซึ่งจะต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับการครอบครองและการใช้อาวุธต้องห้าม

(ค) จัดให้มีระยะเวลานิรโทษกรรมเพื่อให้สามารถส่งมอบอาวุธต้องห้ามได้

มาตรา 4 บทนิยาม[7]

---

[6] Part 1 Preliminary

3 Principles and objects of Act

(1) The underlying principles of this Act are—

(a) to confirm that the possession and use of prohibited weapons is a privilege that is conditional on the overriding need to ensure public safety, and

(b) to improve public safety by imposing strict controls on the possession and use of prohibited weapons.

(2) The specific objects of this Act are as follows—

(a) to require each person who possesses or uses a prohibited weapon under the authority of a permit to have a genuine reason for possessing or using the weapon,

(b) to provide strict requirements that must be satisfied in relation to the possession and use of prohibited weapons,

(c) to provide an amnesty period to enable the surrender of prohibited weapons.

[7] 4 Definitions

(1) In this Act—

approved means approved by the Commissioner from time to time. authorised officer means a person who is authorised by the Commissioner for the purposes of this Act. authorised weapons dealer means a weapons dealer who is the holder of a weapons dealer permit. permit means a permit in force under this Act. prohibited

(1) ในพระราชบัญญัตินี้

ได้รับอนุมัติ หมายความว่า ได้รับอนุมัติจากกรรมาธิการเป็นครั้งคราว

พนักงานรับมอบอำนาจ หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากกรรมการให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้ค้าอาวุธที่ได้รับอนุญาต หมายความว่า ผู้ค้าอาวุธซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตค้าอาวุธ

ใบอนุญาต หมายความว่า ใบอนุญาตที่ใช้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้

อาวุธต้องห้าม หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่อธิบายไว้ในตาราง 1

ใช้ หมายถึง ใช้อาวุธต้องห้าม รวมทั้งการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดการใช้อาวุธนั้น

ขายรวมถึง –

(ก) ขายโดยการขายส่ง ขายปลีก ประมูล หรือประกวดราคา และ

(ข) การเลิกกับบางสิ่งภายใต้สัญญาเช่าซื้อ และ

(ค) การแลกเปลี่ยนหรือการแลกเปลี่ยน และ

(ง) การจัดหาเพื่อผลกำไร และ

(จ) เสนอขาย รับขาย มีไว้ในครอบครองเพื่อขาย หรือแสดง หรือจัดแสดงเพื่อขาย และ

(ฉ) ดำเนินการเจรจาเพื่อขาย และ

(ช) มอบหรือส่งมอบเพื่อขาย และ

(ซ) ก่อให้เกิดหรืออนุญาตสิ่งใด ๆ ที่อ้างถึงข้างต้น

รายการที่ 1 อาวุธต้องห้าม (จากมาตรา 4 (1))[8]

---

weapon means anything described in Schedule 1 . use means use a prohibited weapon includes causing a reasonable belief that the weapon will be used.

sell includes—

(a) sell by wholesale, retail, auction or tender, and

(b) parting with something under a hire-purchase agreement, and

(c) barter or exchange, and

(d) supply for profit, and

(e) offer for sale, receive for sale, have in possession for sale or expose or exhibit for sale, and

(f) conduct negotiations for sale, and

(g) consign or deliver for sale, and

(h) cause or permit anything referred to above.

[8] Schedule 1 Prohibited weapons (Section 4 (1))

1 มีด

(1) มีดสะบัด (หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน) ที่มีใบมีดซึ่งเปิดโดยอัตโนมัติโดยแรงโน้มถ่วงหรือแรงเหวี่ยงหรือโดยแรงกดใด ๆ ที่จ่ายให้กับปุ่ม สปริง หรืออุปกรณ์ในหรือติดกับด้ามจับของมีด

(2) มีด ballistic ที่ขับเคลื่อนใบมีดที่มีลักษณะคล้ายมีดของวัสดุใด ๆ ด้วยวิธีการ

---

1 Knives

(1) A flick knife (or other similar device) that has a blade which opens automatically by gravity or centrifugal force or by any pressure applied to a button, spring or device in or attached to the handle of the knife.

(2) A ballistic knife that propels a knife-like blade of any material by any means other than an explosive.

(3) A sheath knife that has a sheath which withdraws into its handle by gravity or centrifugal force or if pressure is applied to a button, spring or device attached to or forming part of the sheath, handle or blade of the knife.

(4) An Urban Skinner push dagger or any other device that consists of a single-edged or multi-edged blade or spike that has a handle fitted transversely to the blade or spike and allows the blade or spike to be supported by the palm of the hand so that stabbing blows or slashes can be inflicted by a punching or pushing action.

(5) A trench knife or any other device that consists of a single-edged or multi-edged blade or spike that is fitted with a handle made of any hard substance that can be fitted, wholly or partly, over the knuckles of the hand of the user to protect the knuckles and increase the effect of a punch or blow, or that is adapted for such use.

(6) A butterfly knife or "balisong" or any other device that consists of a single-edged or multi-edged blade or spike that fits within 2 handles attached to the blade or spike by transverse pivot pins and is capable of being opened by gravity or centrifugal force.

(7) A star knife or any other device that consists of a number of angular points, blades or spikes disposed outwardly about a central axis point and that are designed to spin around the central axis point in flight when thrown at a target.

(8) A zombie knife or other device that has a multi-edged blade, including a serrated section of blade, and—

(a) is advertised or otherwise made available for sale using images or words that suggest the knife or device is intended to be used for violence, whether actual or threatened, against a person or fictional creature (such as a zombie), or

(b) has, on the blade or handle, images, words or markings that suggest the knife or device is intended to be used for violence, whether actual or threatened, against a person or fictional creature (such as a zombie), or has been used to inflict violence.

อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุระเบิด

(3) มีดปลอกมีดที่มีปลอกมีดซึ่งดึงเข้าไปในด้ามจับโดยแรงโน้มถ่วงหรือแรงเหวี่ยง หรือหากมีการกดทับปุ่ม สปริง หรืออุปกรณ์ที่ติดอยู่หรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของปลอกด้ามจับ หรือใบมีด

(4) กริชผลัก Urban Skinner หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ประกอบด้วยใบมีดหรือหนามแหลมด้านเดียวหรือหลายคมซึ่งมีด้ามจับติดตั้งในแนวขวางกับใบมีดหรือหนามแหลม และอนุญาตให้ใบมีดหรือหนามแหลมรองรับด้วยฝ่ามือของ มือเพื่อให้สามารถแทงหรือฟาดฟันได้โดยการต่อยหรือผลัก

(5) มีดสลักหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ประกอบด้วยใบมีดคมเดียวหรือหลายคมหรือมีหนามแหลมซึ่งมีด้ามจับที่ทำด้วยวัตถุแข็งใด ๆ ที่จะติดไว้เหนือข้อนิ้วมือทั้งหมดหรือบางส่วนได้ของผู้ใช้เพื่อป้องกันข้อนิ้วและเพิ่มผลของการต่อยหรือต่อยหรือที่ดัดแปลงเพื่อการใช้งานดังกล่าว

(6) มีดผีเสื้อหรือ “บาลิซอง” หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ประกอบด้วยใบมีดคมเดียวหรือหลายคมหรือหนามที่พอดีกับด้ามจับ 2 ด้ามที่ติดอยู่กับใบมีดหรือหนามโดยใช้หมุดหมุนตามขวางและสามารถเปิดได้โดย แรงโน้มถ่วงหรือแรงเหวี่ยง

(7) มีดรูปดาวหรืออุปกรณ์อื่นใดที่ประกอบด้วยจุดเชิงมุม ใบมีด หรือหนามแหลมจำนวนหนึ่งที่จัดวางออกด้านนอกรอบจุดแกนกลาง และได้รับการออกแบบให้หมุนรอบจุดแกนกลางในการบินเมื่อโยนไปที่เป้าหมาย

(8) มีดซอมบี้หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีใบมีดหลายคม รวมถึงส่วนใบมีดหยัก และ –

(ก) มีการโฆษณาหรือจำหน่ายโดยใช้รูปภาพหรือถ้อยคำที่แนะนำว่ามีดหรืออุปกรณ์นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือถูกคุกคาม ต่อบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตในจินตนาการ (เช่น ซอมบี้) หรือ

(ข) มีรูป คำ หรือเครื่องหมายบนใบมีดหรือด้ามจับที่บ่งบอกว่ามีดหรืออุปกรณ์นั้นมีจุดประสงค์เพื่อใช้ความรุนแรง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือถูกคุกคาม ต่อบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตในจินตนาการ (เช่น ซอมบี้) หรือมี ถูกใช้ไปก่อความรุนแรง

ส่วนที่ 2 ระบบใบอนุญาต[9]

---

[9] Division 2 Permit scheme

8 Permit categories and authority conferred by permit

(1) The categories of permits and the authority they confer are as follows—Weapons dealer permit

มาตรา 8 ประเภทใบอนุญาตและอำนาจที่ได้รับจากใบอนุญาต

(1) ประเภทของใบอนุญาตและอำนาจที่พวกเขามอบให้มีดังต่อไปนี้ - ใบอนุญาตผู้ค้าอาวุธ ให้อำนาจแก่ผู้ถือใบอนุญาตและพนักงานรับมอบอำนาจใด ๆ ครอบครอง ซื้อ ขาย และผลิตอาวุธต้องห้ามชนิดที่ระบุไว้ในใบอนุญาตได้เฉพาะในการประกอบธุรกิจเป็นผู้ค้าอาวุธและเฉพาะในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น ใบอนุญาต (หรือ ณ สถานที่อื่นที่อาจได้รับอนุมัติ)

(2) ข้อบังคับอาจกำหนดใบอนุญาตทั่วไปประเภทต่าง ๆ

(3) อำนาจที่ได้รับจากใบอนุญาตให้เป็นไปตามข้อบังคับ

ส่วนที่ 3 ผู้ค้าอาวุธและอาวุธยุทธภัณฑ์ - บทบัญญัติพิเศษ[10]

Authorises the holder of the permit, and any authorised employee, to possess, buy, sell and manufacture prohibited weapons of the kind specified in the permit, but only in the course of carrying on business as a weapons dealer and only at the premises specified in the permit (or at such other premises as may be approved).

(2) The regulations may prescribe different types of general permits.

(3) The authority conferred by a permit is subject to the regulations.

[10] Part 3 Weapons dealers and theatrical weapons armourers—special provisions

20 Weapons dealers and theatrical weapons armourers must hold permit

(1) A person must not, in carrying on a business as a weapons dealer, buy, sell or manufacture any prohibited weapon unless authorised to do so by a weapons dealer permit.

(2) A person must not, in carrying on a business as a theatrical weapons armourer, buy, sell or manufacture any prohibited weapon unless authorised to do so by a theatrical weapons armourer permit.

Maximum penalty—imprisonment for 7 years.

20A Record of sale of prohibited weapons

(1) An authorised weapons dealer or authorised theatrical weapons armourer must ensure that the following particulars are recorded in relation to each sale by the dealer or armourer of a prohibited weapon to another person—

(a) the name and address of the other person,

(b) the number of the other person's permit authorising the other person to possess the prohibited weapon,

(c) the date of the sale,

(d) a description of the prohibited weapon sold,

(e) in the case of the sale of a military-style weapon—the serial number or other unique identifier (if available) of the weapon,

(f) such other particulars as may be prescribed by the regulations.

มาตรา 20 ผู้ค้าอาวุธและผู้สวมอาวุธแสดงละครต้องได้รับใบอนุญาต

(1) บุคคลจะต้องไม่ซื้อ ขาย หรือผลิตอาวุธต้องห้ามใด ๆ ในการดำเนินธุรกิจค้าอาวุธ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากใบอนุญาตค้าอาวุธ

(2) บุคคลจะต้องไม่ซื้อ ขาย หรือผลิตอาวุธต้องห้ามใด ๆ ในการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้สวมอาวุธแสดงละคร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากใบอนุญาตผู้สวมอาวุธแสดงละคร

โทษสูงสุด - จำคุก 7 ปี

มาตรา 20A บันทึกการขายอาวุธต้องห้าม

(1) ผู้ค้าอาวุธที่ได้รับอนุญาตหรือผู้สวมอาวุธที่ใช้แสดงละครที่ได้รับอนุญาตจะต้อง

---

(2) An entry required to be made in a record concerning the sale of a prohibited weapon must, subject to the regulations, be entered within 24 hours of the sale occurring.

(3) A record must be made and kept in the approved form.

(4) If an authorised weapons dealer or authorised theatrical weapons armourer ceases to hold a weapons dealer permit or theatrical weapons armourer permit, the former dealer or armourer must provide the Commissioner with a record of all sales during the 2 years immediately preceding the date on which the permit ceased to be in force.

(5) A person who is required to ensure a record is kept or to keep a record under this section, must, on demand made by a police officer at any time—

(a) produce the record to that officer and permit that officer to inspect and make copies of any entries in it, and

(b) produce to that officer all prohibited weapons in the possession of that person, and

(c) furnish to that officer any information in that person's possession with respect to any prohibited weapon that has been manufactured, purchased or received under the authority of the person's weapons dealer permit or theatrical weapons armourer permit, or that the person has in his or her possession or has sold or repaired under the authority of the permit.

Maximum penalty—50 penalty units.

21 Additional requirements for weapons dealers and theatrical weapons armourers

(1) An authorised weapons dealer or authorised theatrical weapons armourer must not take possession of any prohibited weapon for the purpose of repairing or testing it unless the dealer or armourer has seen the permit of the person who is giving possession of the weapon to the dealer or armourer.

Maximum penalty—50 penalty units.

(2) The regulations may prescribe other requirements with respect to authorised weapons dealers and authorised theatrical weapons armourers.

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการต่อไปนี้ได้รับการบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการขายแต่ละครั้งโดยผู้ค้าหรือผู้สวมอาวุธที่ต้องห้ามแก่บุคคลอื่น

(ก) ชื่อและที่อยู่ของบุคคลอื่น

(ข) หมายเลขใบอนุญาตของบุคคลอื่นซึ่งอนุญาตให้บุคคลอื่นครอบครองอาวุธต้องห้าม

(ค) วันที่ขาย

(ง) คำอธิบายของอาวุธต้องห้ามที่ขาย

(จ) ในกรณีของการขายอาวุธรูปแบบทหาร - หมายเลขประจำเครื่องหรือตัวระบุเฉพาะอื่น ๆ (ถ้ามี) ของอาวุธ

(ฉ) รายการอื่นตามที่ข้อบังคับกำหนด

(2) รายการที่ต้องจัดทำในบันทึกเกี่ยวกับการขายอาวุธต้องห้ามต้องกรอกภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการขายเกิดขึ้น ภายใต้บังคับของข้อบังคับ

(3) ต้องทำบันทึกและเก็บไว้ในแบบที่ได้รับอนุมัติ

(4) หากผู้ค้าอาวุธที่ได้รับอนุญาตหรือผู้สวมอาวุธละครที่ได้รับอนุญาตหยุดถือใบอนุญาตผู้ค้าอาวุธหรือใบอนุญาตผู้สวมอาวุธการแสดง ผู้ค้าหรือผู้สวมอาวุธในการแสดงนั้นจะต้องจัดทำบันทึกการขายทั้งหมดแก่ผู้บัญชาการในช่วง 2 ปีก่อนวันที่ ซึ่งใบอนุญาตนั้นสิ้นผลใช้บังคับ

(5) บุคคลที่จำเป็นต้องดูแลให้มีการเก็บบันทึกหรือเก็บบันทึกตามมาตรานี้ จะต้องได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อใดก็ได้ –

(ก) จัดทำบันทึกแก่เจ้าหน้าที่นั้น และอนุญาตให้เจ้าหน้าที่นั้นตรวจสอบและทำสำเนารายการใด ๆ ในนั้น และ

(ข) แสดงอาวุธต้องห้ามทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของบุคคลนั้นให้แก่เจ้าหน้าที่นั้น และ

(ค) ให้ข้อมูลใด ๆ ในการครอบครองของบุคคลนั้นแก่เจ้าหน้าที่นั้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาวุธต้องห้ามใด ๆ ที่ได้ผลิต ซื้อ หรือได้รับภายใต้อำนาจของใบอนุญาตค้าอาวุธของบุคคลนั้น หรือใบอนุญาตผู้สวมอาวุธแสดงละคร หรือที่บุคคลนั้นมีอยู่ในหรือ มีไว้ในครอบครองหรือได้ขายหรือซ่อมแซมตามอำนาจของใบอนุญาต

โทษสูงสุด - 50 หน่วยโทษ

มาตรา 21 ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้ค้าอาวุธและอาวุธที่ใช้แสดงละคร

(1) ผู้ค้าอาวุธที่ได้รับอนุญาตหรือผู้สวมอาวุธแสดงละครที่ได้รับอนุญาตจะต้องไม่

ครอบครองอาวุธต้องห้ามใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการซ่อมแซมหรือทดสอบ เว้นแต่ผู้ค้าหรือผู้สวมชุดเกราะจะได้เห็นใบอนุญาตของผู้มอบอาวุธนั้นแก่ผู้ค้า หรือเกราะ

โทษสูงสุด - 50 หน่วยโทษ

บทที่ 4

วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ

ปัจจุบัน สังคมไทยมีมีดบางประเภท อย่างมีดสปาร์ตาและมีดดาบหรือมีดดาบซามูไร ซึ่งหมายถึง มีดที่มีลักษณะเป็นมีดปลายแหลมขนาดใหญ่ ถูกผลิตขึ้นมาใช้โดยมีวัตถุประสงค์ของการผลิตเพื่อใช้เป็นอาวุธโดยตรงเท่านั้นซึ่งแตกต่างจากมีดประเภทและลักษณะอื่น ๆ ทำให้อาจอนุมานได้ว่า บุคคลผู้มีไว้หรือครอบครองมีดดาบประเภทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หรือมีเจตนาครอบครองไว้เพื่อเป็นอาวุธไม่ว่า การครอบครองนั้นเป็นการครอบครองเพื่อป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่น ๆ หรือต่อทรัพย์สิน โดยบุคคลนั้นจะมีเจตนาใช้หรือจะใช้อย่างอาวุธหรือไม่ก็ตาม มีดสปาร์ตาและมีดดาบถูกนำมาใช้ทำร้ายให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายแก่ร่างกายและอาจถึงเสียชีวิตจากการฟัน จ้วงฟัน หรือแทง ซึ่งเป็นการใช้อาวุธมีดสปาร์ตาและมีดดาบก่ออาชญากรรมที่อุกฉกรรจ์และเหี้ยมโหดเป็นจำนวนมาก จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมพบว่า เป็นที่ประจักษ์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วว่า เหตุการณ์ทำร้ายร่างกายหรือทะเลาะวิวาทของนักเรียนหรือนักศึกษานั้น อาวุธที่เจ้าพนักงานตำรวจสามารถตรวจค้นได้ในที่เกิดเหตุจากตัวผู้ก่อเหตุก็ดีหรือจากการจับกุมพบก็ดี นอกจากจะเป็นอาวุธปืนหรือระเบิดทั้งเป็นของที่มีจำหน่ายในท้องตลาดหรือผลิตขึ้นเองที่เรียกกันว่า “ไทยประดิษฐ์” แล้ว ยังพบอาวุธประเภทมีดสปาร์ตาและมีดดาบเกือบทุกกรณี ทั้งนี้เพราะอาวุธมีดดังกล่าวเป็นของที่หาซื้อได้โดยง่ายและยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายอย่างใด ๆ ออกมาเพื่อควบคุมการมีไว้ในครอบครอง จำหน่ายจ่ายโอน หรือการพกพา โดยพบข้อเท็จจริงปรากฏเป็นคดีอาญา ได้แก่ คดีทำร้ายร่างกายที่ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบทำร้ายร่างกายฝ่ายตรงกันข้ามหรือด้วยกันทั้งสองฝ่าย สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยในปัจจุบัน มีการใช้อาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบอย่างอาวุธอันตรายร้ายแรงแพร่หลาย สร้างความเสียหาย ความไม่ปลอดภัยและก่อให้เกิดอันตรายสาหัสแก่ร่างกายและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ส่งผลให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและกระทบต่อสิทธิในการมีชีวิตรอดของบุคคลในสังคม จึงเป็นปัญหาร้ายแรงที่กระทบต่อสังคมส่วนรวมเป็นวงกว้างที่รัฐควรมีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ

ปัญหาในทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบนั้น เมื่อพิจารณา พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และ

สิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 แล้วพบว่า กฎหมายยังไม่ได้กำหนดมาตรการในการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ เหมือนกับอาวุธอื่นตามที่กฎหมายระบุไว้ ได้แก่ อาวุธปืน เครื่อง กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้เป็นการเฉพาะ ดังนี้ การที่ไม่มีมาตรการทางกฎหมายอาญาดังกล่าวเป็นกรณีที่ถือได้ว่าขัดต่อหลักนิติธรรมและหลักของสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย หลักการใช้อำนาจรัฐเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในการเข้าแทรกแซงกิจกรรมของเอกชนและขัดต่อทฤษฎีการใช้อำนาจรัฐกับอาชญากรรมตามทฤษฎีป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม อีกทั้งยังขัดกับแนวคิดในการควบคุมอาวุธซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดระบบอนุญาตในกฎหมายและขัดกับทฤษฎีความรับผิดในทางอาญา ที่ล้วนเป็นหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่มุ่งคุ้มครองความปลอดภัยในเนื้อตัว ร่างกาย และทรัพย์สิน ที่รัฐจะต้องกำหนดไว้ในกฎหมายเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนในสังคมว่า หากบุคคลใดมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบและต้องการจะจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลงทะเบียนขอใบอนุญาตจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ กล่าวคือ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายซึ่งอาวุธมีดดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่โดยให้รัฐมนตรีออกใบอนุญาตในการจำหน่าย ซึ่งหากฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว จะได้รับโทษทางอาญาตามกฎหมาย เพื่อช่วยรักษาความสงบสุขของสังคมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

เนื่องจากพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 เป็นมาตรการทางกฎหมายที่กำหนดอาวุธที่ต้องถูกควบคุมเพียงอาวุธที่มีกลไกการทำงานของอาวุธด้วยการระเบิดเท่านั้น ทั้งที่สังคมไทยในปัจจุบันมีอาวุธที่เป็นอันตรายต่อบุคคลในสังคมอีกมากมายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น มีดสปาร์ตาหรืออาวุธมีดดาบลักษณะอื่น ๆ ที่มีความพยายามในการออกแบบให้มีอานุภาพร้ายแรง พกพาได้ง่าย แหลมคมหรือทนทานตามสภาพของมีดดาบที่มุ่งใช้เป็นอาวุธร้ายเพื่อการทำร้ายชีวิตบุคคลอื่น ๆ เช่น ฟัน แทง จ้วงแทง ดังนี้ การบังคับใช้พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ที่มีอยู่ของรัฐเพียงฉบับเดียวโดยกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมไปถึงอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบซึ่งเป็นทรัพย์ที่ถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรมที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างร้ายแรง จึงเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ขัดกับหลักนิติธรรมที่หมายถึงหลักการที่เป็นกฎกติกาของกฎหมายที่ผู้บัญญัติกฎหมายจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามหลักนิติธรรมที่เป็นหลักการพื้นฐานในระบบกฎหมายโดยหลักนิติธรรมในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายมีวัตถุประสงค์ในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรม การมี

กฎหมายที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเป้าหมายลำดับแรกและสำคัญที่สุดของแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ในการปฏิรูปกฎหมายกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็นตามหลักนิติธรรมโดยทั่วไปนั้น กฎหมายลักษณะที่ดีต้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงต้องทันสมัย สามารถรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม กล่าวคือ ต้องยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเพื่อคุ้มครองชีวิต ทรัพย์สิน ประเทศไทยมีการใช้กฎหมายบางฉบับมาอย่างยาวนาน บางฉบับมีอายุกว่า 100 ปีแล้วก็ยังใช้อยู่ที่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ สังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายในเรื่องนี้กำหนดให้มี กลไกทบทวนกฎหมายที่ ล้าสมัย หมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ โดยแต่งตั้ง “คณะผู้พิจารณาทบทวนกฎหมาย” พิจารณากฎหมายโดยเริ่มจากกฎหมายที่ตราขึ้นก่อน พ.ศ. 2500 หรือกฎหมายที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นลำดับแรก การปฏิรูปกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประสงค์ให้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย เป็นแนวทางพัฒนากฎหมายไทยให้เป็นกฎหมายที่ดี เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรม เป็นเครื่องมือ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไม่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมให้การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพและจะทำให้หลักนิติธรรมดำรงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเมื่อปัจจุบันในสังคมไทย นอกจากอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน ยังมีอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบที่เป็นอาวุธที่สร้างอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของประชาชน สร้างความเดือดร้อนจากการที่มีการแพร่กระจายอาวุธดังกล่าวอย่างเสรี พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อกำหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดดังกล่าวด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อปรับปรุงกฎหมายที่ยังล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเพื่อคุ้มครองชีวิต ทรัพย์สินของบุคคลในสังคม

แม้การที่รัฐจะกำหนดมาตรการในการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบนั้น เป็นกรณีที่รัฐใช้อำนาจเพื่อเข้าแทรกแซงการทำนิติกรรมสัญญาของเอกชนในกฎหมายเอกชนซึ่งการจะจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้นจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจรัฐไว้ตามหลักนิติรัฐ เพราะรัฐต้องใช้อำนาจและมีหน้าที่เพื่อป้องกันชีวิต เสรีภาพและทรัพย์สินของประชาชนในรัฐและมีหน้าที่ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบของส่วนร่วมด้วยหลักเสรีภายภายในขอบเขตตามกฎหมายของประชาชนซึ่งรัฐต้องกระทำเท่าที่จำเป็นตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ แต่เมื่อรัฐเกรงว่าหากปล่อยให้นิติกรรมของเอกชน

นั้นเกิดขึ้นแล้ว กรณีนั้นจะมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคม รัฐจึงต้องเข้าแทรกแซงในกฎหมายเอกชนเพื่อป้องกันไม่ให้ความมั่นคงของรัฐหรือระบบเศรษฐกิจและสังคมได้รับผลกระทบ โดยให้ความสำคัญว่า กฎหมายมหาชนเป็นเครื่องมือในการคุ้มครองมหาชนหรือชุมชนส่วนรวม ซึ่งจากทฤษฎีความสัมพันธ์ รัฐต้องการให้ผลประโยชน์ของเอกชนดำเนินต่อไปตามเจตจำนงของเอกชนแต่ขณะเดียวกันรัฐเองก็ต้องระวังผลประโยชน์ของส่วนรวมที่อาจถูกกระทบโดยกิจการของเอกชนนั้น

อีกทั้งแม้ว่าโดยหลักการแล้วการเข้าแทรกแซงของรัฐเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม แต่รัฐก็จำเป็นต้องเข้าไปแทรกแซงการดำเนินการทางธุรกิจของเอกชนเพื่อต้องการส่งเสริมหรือยกระดับสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคม ซึ่งรัฐต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก มิใช่อิงกับผลประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด กลุ่มบุคคลหนึ่งกลุ่มบุคคลใด ดังนั้นเมื่อการทำนิติกรรมสัญญาระหว่างเอกชนด้วยกันตามหลักกฎหมายเอกชนก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการพัฒนากฎหมายในราชกิจจานุเบกษาเรื่อง การกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย โดยมาตรา 5 และมาตรา 21(8) แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กำหนดให้ในการจัดทำร่างกฎหมาย หน่วยงานของรัฐพึงกำหนดโทษอาญาในกฎหมายเฉพาะการกระทำที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน (public order) หรือกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรง (good morals) หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้าง ซึ่งต้องคำนึงถึงสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นกรณีที่ไม่สามารถใช้มาตรการอื่นใดเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะทำให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ พัฒนากฎหมาย โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี โดยที่ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (public order) คือ กฎเกณฑ์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย มุ่งคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมหรือในประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความมั่นคง (security) ความสงบสุข (tranquility) สันติภาพ (peace) และสุขภาวะ (public health) ร่วมกันของคนในสังคม การกระทำใดที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคง ความไม่สงบสุขความวุ่นวายหรือบ่อนทำลายสุขภาวะอันจะมีผล ต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมการกระทำที่กระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้นย่อมต้องกำหนดเป็นความผิดอาญาได้ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำและเจตนา ส่วนศีลธรรมอันดีของประชาชน (good morals) คือ กฎเกณฑ์ที่คนในสังคมส่วนใหญ่ถือปฏิบัติตาม ความเชื่อ ตามประเพณี หรือศาสนา และถือว่าเป็นเครื่องวินิจฉัยความประพฤติว่าถูกต้องหรือไม่ การกระทำที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนย่อมทำให้นิติกรรมเสียไป แต่การกระทำที่

ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนจะเป็นความผิดอาญาก็ต่อเมื่อการกระทำนั้นเป็นเรื่องร้ายแรงและกระทบต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมอันอาจทำให้เกิดความไม่มั่นคง ความไม่สงบสุข ความวุ่นวายใน สังคมได้ ศีลธรรมอันดีของประชาชนนี้ โดยที่การกระทำที่กระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนอย่างร้ายแรงย่อมกำหนดเป็นความผิดอาญาได้ตามยุคสมัย ประกอบกับหลักความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน (Public order and good morals)[1] ที่เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือที่รัฐใช้ในการกำกับให้สิทธิแก่เอกชนในการทำนิติกรรมใด ๆ ที่นอกเหนือไปจากแนวมาตรฐานของสังคม รัฐจึงวางหลักการพื้นฐานเพื่อเข้าควบคุมการทำนิติกรรมระหว่างปัจเจกชนเพื่อมิให้เอกชนใช้สิทธิในการเข้าทำนิติกรรมสัญญากันจนเกินเสรีภาพที่มีผลกระทบหรือจะกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นไม่ว่าในทางเนื้อตัว ร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สิน เกียรติยศและชื่อเสียง เป็นต้น ซึ่งประชาชนทุกคนมีสิทธิในการดำรงชีวิตในเสรีธรรรมและความมั่นคงแห่งร่างกายในข้อ 3 ตามหลักปฏิญญาสากสว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นปกติสุข โดยที่ข้อ 3 นั้นกล่าวคือ บุคคลในสังคมย่อมมีสิทธิที่จะดำรงชีวิต ใช้ชีวิตอย่างเสรีโดยได้รับความมั่นคงทางร่างกายและได้รับความปลอดภัยในร่างกายของตน ซึ่งหลักการการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของมนุษย์ก็เป็นหนึ่งในแนวคิดการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน เพราะคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่านั้นไม่ขึ้นอยู่กับเวลาสถานที่และจะต้องให้คุณค่าดังกล่าวนั้นมีผลในทางกฎหมาย โดยศักดิ์ศรีที่ไม่อาจแยกออกจากกันได้คือสิทธิในชีวิตร่างกายและสิทธิที่จะได้รับความเสมอภาค

สิทธิในชีวิตและร่างกายเป็นสิทธิของปัจเจกบุคคลที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่กำเนิด ดังนั้นสิทธิในชีวิตและร่างกายนี้ไม่อาจถูกพรากไปจากบุคคลได้ และรัฐยังจะต้องให้หลักประกันแก่มนุษย์โดยบัญญัติกฎหมายที่ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิในชีวิตร่างกายของบุคคล จะเห็นได้ว่าสิทธิในชีวิตร่างกายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์และเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีอิสระที่จะกำหนดตนเองได้ตามเจตจำนงที่มนุษย์ผู้หนึ่งจะประสงค์ได้จากการที่มนุษย์มีเจตจำนงโดยอิสระในอันจะสร้างสภาพแวดล้อมของตนเองทำให้มนุษย์มีความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ

การคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญมาโดยตลอดเพราะสิทธิและเสรีภาพเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย หากละเลยหรือไม่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามเจตนารมณ์นี้แล้วย่อมส่งผลกระทบต่อเกียรติภูมิของประเทศ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงเป็นหลักการสำคัญที่จะต้องนำมาบัญญัติไว้ในทุกรัฐธรรมนูญและในปัจจุบัน

---

[1] ประทีป ทับอัตตานานนท์. (2560). ***หลักกฎหมายเอกชน.*** กรุงเทพฯ: ปณรัชช. หน้า 158.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ก็ได้นำเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยมาบัญญัติ ไว้ในหมวดสามมาตรา 25 ถึง 49 ดังนั้นเพื่อเป็นการเคารพในสิทธิในชีวิตและร่างกายของปัจเจกบุคคล บุคคลแต่ละคนจึงต้องเคารพในขอบเขตปริมณฑลส่วนบุคคลของแต่ละคนและด้วยเหตุนี้สิทธิในชีวิตและร่างกายจึงเป็นรากฐานอันสำคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หลักการของสิทธิมนุษยชนในปฏิญญาสากลอย่างที่เสนอหลักการสำคัญไว้เป็นสาระสำคัญที่ใช้อ้างอิงความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน เป็นเครื่องมือชี้วัดว่าสังคมใดมีความเคารพ และปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนหรือไม่เพื่อคุ้มครอง รับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนให้เกิดความปลอดภัยสาธารณะ ที่สมาชิกในสังคมจะรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงในชีวิตและร่างกายในการจะดำรงชีวิตอย่างอิสระตามเจตจำนงของแต่ละบุคคลดังนั้นรัฐมีภารกิจในการป้องกันอาชญากรรมและการควบคุมความปลอดภัยสาธารณะของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยสาธารณะให้กับประชาชน ดังนั้นเมื่อรัฐถือว่าการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบเป็นกิจกรรมทางนิติกรรมระหว่างเอกชนที่ต้องควบคุม รัฐย่อมกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบได้

นอกจากนี้ ยังมีทฤษฎีทางกฎหมายที่สนับสนุนให้รัฐต้องให้หลักประกันที่เพียงพอและเหมาะสมแก่ประชาชนในเรื่องการควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาและมีดดาบ คือ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐกับอาชญากรรม ที่เมื่อรัฐเห็นว่าอาจมีการกระทำความผิดทางอาญาเกิดขึ้นในสังคม ซึ่งหมายถึง การกระทำหรือละเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นข้อห้ามและมีโทษตามกฎหมาย หรือเป็นการกระทำที่เป็นภัยต่อสังคมโดยมีกฎหมายบัญญัติห้ามไม่ให้กระทำเช่นนั้นและถือว่าการกระทำที่ฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย หรืออาจทำให้แนวโน้มอาชญากรรมมีความรุนแรงมากขึ้น มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ทำให้รัฐต้องกำหนดมาตรการเพื่อระงับยับยั้งอาชญากรรมนั้นต่อสังคม เช่น ทฤษฎีการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (Crime Prevention) ที่หมายถึงการคาดการณ์หรือประเมินล่วงหน้าเกี่ยวกับช่องทางหรือโอกาสของการกระทำความผิดหรือสภาพการณ์อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นโดยการใช้มาตรการหรือวิธีการต่าง ๆ ที่จะไม่ให้เกิดอาชญากรรมขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิด ความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นการลดการสูญเสียให้แก่บุคคลที่อาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมหรือลดความหวาดกลัวการใช้ชีวิตประจำวันของสมาชิกในสังคมได้สิ่ง โดยรัฐต้องกำหนดมาตรการต่าง ๆ ระงับเหตุการณ์การกระทำความผิดด้วยการใช้ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย (Law Enforcement Approach) ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (The Crime Control) หลักเกณฑ์และวิธีการทางกฎหมายเพื่อที่จะให้มีการบังคับใช้กฎหมายอาญาที่มีประสิทธิภาพซึ่งหลักการอันเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะเน้นส่งเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม โดยมุ่ง

ควบคุมระงับและปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีและทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม (Crime Control Through Environmental Design) ที่มุ่งเน้นทำให้สภาพจิตใจของอาชญากรให้เกิดความหวาดกลัวหากประกอบอาชญากรรมจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมและได้รับโทษตามกฎหมาย ที่แม้การที่รัฐจะจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้นจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจไว้ตามหลักนิติรัฐ (Legal state) แต่ในทางกลับกัน รัฐจะต้องมีกระบวนการที่จะคุ้มครองความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชนในรัฐไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนจากการถูกละเมิดต่อกฎหมาย ดังนั้น รัฐจึงต้องมีกระบวนการในการที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเพื่อคุ้มครองประชาชนคนอื่น ๆ ให้ความปลอดภัยจากการกระทำละเมิดกฎหมายอาญานั้น ทำให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนเป็นเรื่องรองลงไป

นอกจากนี้ หากรัฐมีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบแล้วย่อมเป็นการบัญญัติกฎหมายที่สอดคล้องกับทฤษฎีวิศวกรรมสังคม (Social Engineering Theory) ของรอสโค พาวด์ (Roscoe Pound) ที่มองว่ารัฐมีการนำความรู้ทางกฎหมายมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์และแก้ไขสังคมให้เป็นสังคมที่ดีขึ้น กฎหมายที่เป็นเครื่องมือเหล่านี้จึงมีลักษณะเสมือนเป็นเครื่องจักรมาปรับผลประโยชน์ของมนุษย์ให้กลมกลืน หรือถ้าเปรียบกฎหมายเป็นเครื่องจักรของสังคมและนักกฎหมายเป็นวิศวกร นักกฎหมายก็ต้องทำการปรับเครื่องจักรของสังคมคือใช้กฎหมายทำหน้าที่ปรุงแต่งสังคมให้ดีขึ้นเพื่อทำให้สังคมนั้นน่าอยู่ขึ้น โดยการปรับแต่งกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพของสังคม โดยให้มองถึงทฤษฎีว่าด้วยผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) โดยการจัดทำประโยชน์สาธารณะ เป็นหน้าที่หลักของฝ่ายปกครองที่จะต้องจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะที่ต้องไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเอกชนรายใดรายหนึ่งรายใดและรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทางสังคม (Social Interests) ที่หมายรวมถึงประโยชน์เกี่ยวกับความมั่นคงทั่วไปหรือประโยชน์ต่อชีวิตของเอกชนหรือการป้องกันศีลธรรม หรือการพิทักษ์ รักษาซึ่งทรัพยากรทางสังคม (ซึ่งหมายถึงทางกายภาพที่เกี่ยวกับมนุษย์ด้วย) กล่าวคือ กฎหมายควรถูกปรับปรุงให้เข้ากับสภาพสังคม เมื่อสังคมเปลี่ยนไป หากกฎเกณฑ์เดิมที่มีอยู่ไม่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน กฎหมายจึงมีความล้าหลังและไม่สามารถแก้ไขปัญหาในสังคมให้เกิดความสงบสุขได้ กฎหมายจึงเป็นวิศกรรมสังคม (Social Engineering)

อย่างไรก็ตาม ยังมีทฤษฎีที่สนับสนุนให้รัฐต้องกำหนดมาตรการเพื่อควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบเพิ่มเติม ได้แก่ ทฤษฎีการกำหนดปริมณฑลของกฎหมายอาญาสารบัญญัติตามทฤษฎีอาญา ของเฮอร์เบิร์ต แอล แพ็กเกอร์ (Herbert L. Packer) ที่พิจารณาว่าการกระทำในลักษณะใดของคนในสังคมความผิดอาญาและต้องได้รับบทลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ หากการกระทำนั้นเป็นที่เห็นได้ชัดในหมู่ชนส่วนมากว่าเป็นการกระทำที่

กระทบกระเทือนต่อสังคมและหมู่ชนส่วนมากมิได้ให้อภัยแก่การกระทำเช่นนั้น ทฤษฎีหลักอันตรายของจอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) เหตุผลในการใช้อำนาจเหนือบุคคลอื่นในสังคมที่เจริญแล้วมีอยู่เพียงประการเดียวเท่านั้นคือ เพื่อป้องกันภัยอันจะเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น ๆ" จะเห็นได้ว่า แนวคิดของจอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart Mill) และหลักการป้องกันภัยที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นของเอช.แอล.เอ ฮาร์ต (H.L.A Hart) ยึดถือหลักการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นโดยการที่กำหนดกฎหมายอาญานั้นก็เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำของบุคคลที่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นมาใช้เป็นหลักในการพิจารณาว่าการกระทำในลักษณะใดที่ควรเป็นความผิดอาญาและต้องได้รับบทลงโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้นในการกำหนดลักษณะการกระทำใดที่ควรเป็นความผิดอาญาและรัฐนำมาบัญญัติเป็นกฎหมายอาญาเพื่อคุ้มครองป้องกันสังคมโดยที่รัฐต้องอาศัยหลักการป้องกันอันตรายต่อผู้อื่น (harm to others) มาใช้ในการสนับสนุนการบัญญัติกฎหมายอาญา

การที่ไม่มีมาตรการเพื่อควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบยังขัดแย้งกับแนวคิดในการควบคุมอาวุธโดยเฉพาะอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการทำอันตรายต่อร่างกายรวมถึงชีวิตซึ่งความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจมีบุคคลนำอาวุธดังกล่าวไปก่ออาชญากรรมการกระทำความผิด ซึ่งนำไปสู่การประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย เนื่องจากอาวุธมีดเป็นอาวุธที่สามารถที่จะทำอันตรายต่อชีวิตได้โดยง่าย หากผู้ที่ครอบครองนั้นนำไปใช้ในทางที่มิชอบย่อมก่อให้เกิดความเสียหาย จึงต้องมีหลักการเกี่ยวกับการควบคุมการมีและใช้อาวุธโดยเจนารมณ์ในการควบคุมดังเช่นอาวุธปืนพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ปืน พ.ศ. 2490 เป็นกฎหมายที่เหมาะสมสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยให้สิทธิแก่ประชาชนพลเมืองดีมีสิทธิที่จะได้ แต่เมื่อตระหนักได้ว่าอาวุธปืนมีอันตรายมากและมีอำนาจทะลุทะลวงได้สูงเกินกว่าที่มนุษย์จะคาดคิดได้ ซึ่งเมื่ออาวุธปืนมีการครอบครองและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น จึงได้มีการกำหนดให้มีการจดทะเบียนอาวุธปืนเฉกเช่นเดียวกับที่กำหนดในต่างประเทศ และออกข้อกำหนดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและการโอนอาวุธปืน โดยต้องได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนอำเภอด้วย กล่าวคือ แนวคิดและเจตนารมณ์ในการมีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยจึงเกิดจากการตระหนักหรือคาดเห็นถึงภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืน และต้องการควบคุมอาวุธปืนให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดกฎหมายควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยในปัจจุบัน

แนวคิดและเจตนารมณ์ของกฎหมายในการควบคุมอาวุธเนื่องมาจากการตระหนักและคาดเห็นได้ว่าการมีอยู่ของอาวุธนั้น ก่อให้เกิดภยันตรายที่เคยเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นอยู่และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้จากการที่อาจมีผู้กระทำความผิดนำอาวุธดังกล่าวไปใช้ก่ออาชญากรรมซึ่งก่อเกิดให้ความเสียแก่สังคมมากมายอันไม่อาจประเมินค่าความเสียได้ จึงต้องควบคุมอาวุธที่มีความอันตราย

ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย และต้องมีข้อกำหนดตามกฎหมายที่ควบคุมอาวุธและเมื่ออาวุธมีการครอบครองและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น จึงต้องกำหนดให้มีการจดทะเบียนอาวุธเฉกเช่นเดียวกับที่กำหนดในต่างประเทศ และออกข้อกำหนดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและการโอนอาวุธปืน โดยต้องได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนด้วย

ดังนี้ จึงควรควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดระบบอนุญาตในกฎหมาย ซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐนำมาใช้เพื่อควบคุมการประกอบกิจการหรือการดำเนินการอื่นใดของบุคคล ซึ่งหากพิจารณามาตรการควบคุมก่อนหน้า (ex ante control) เช่น การอนุญาต การรับรอง การจดทะเบียน หรือขึ้นทะเบียน ซึ่งมีผลให้รัฐต้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะพิจารณาให้สิทธิตามกฎหมายแก่บุคคลโดยแนวทางการใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระทำการและได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้น ไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น การใช้อำนาจรัฐเพื่อจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจึงต้องกระทำเท่าที่จำเป็น กล่าวคือ ไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจนเกินสมควรแก่เหตุ ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 25 ประกอบกับมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้น รัฐอาจมีความจำเป็นต้องใช้อำนาจในการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยการเลือกใช้ระบบอนุญาตเพื่อกำกับดูแลการทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งแนวทางการใช้ระบบอนุญาตในประเทศไทยนั้นมีกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะกิจกรรมที่รัฐจะเข้ามาควบคุมหรือกำกับดูแลที่จะต้องเป็นกิจกรรมที่กระทบต่อสิทธิในชีวิต ร่างกาย และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงและกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของรัฐและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งรัฐมีความจำเป็นต้องเข้ามาควบคุมหรือกำกับดูแลเพื่อให้ความคุ้มครองแก่สิทธิและเสรีภาพของบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อให้มีการตรวจสอบจากรัฐว่าผู้ทำกิจกรรมนั้นได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักการในแต่ละกรณีอันจะทำให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข เช่น กฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนที่กำหนดให้มีการขอรับใบอนุญาต ให้ทำประกอบ ซ่อมแซม เปลี่ยนลักษณะมีหรือจำหน่ายอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าและต้องขออนุญาตทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง นำเข้า ค้าหรือจำหน่าย ด้วยประการใด ๆ ซึ่งวัตถุระเบิดและต้องมีการขออนุญาตทำ สั่ง นำเข้า หรือค้าดอกไม้เพลิงรวมถึงต้องขออนุญาตค้าสิ่งเทียมอาวุธปืน อีกทั้ง

ต้องมีการ ขอรับใบอนุญาตสั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน สำหรับการค้าซึ่งเป็นการใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาระบบใบอนุญาตในกฎหมายที่สอดคล้องกับทฤษฎีการควบคุมทางสังคมและทฤษฎีการป้องกันควบคุมโดยใช้กฎหมาย เพราะเป็นการจัดระเบียบสังคมโดยควบคุมให้สังคมเป็นในแบบที่ต้องการและเป็นระเบียบโดยการควบคุมการกระทำต่าง ๆ โดยมีการบัญญัติมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บุคคลในสังคมต้องปฏิบัติตาม มิฉะนั้นจะได้รับโทษทางกฎหมาย กล่าวคือ หากมีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดอันตราย จะสามารถควบคุมสังคม จัดระเบียบสังคมไม่ให้สมาชิกในสังคมละเมิดกฎระเบียบหรือบรรทัดฐานทางสังคม และสร้างความไร้ระเบียบทางสังคม (Social Disorganization) จนทำให้สังคมไม่ปกติสุขได้ สมาชิกที่ปฏิบัติตามจะได้รับรางวัล ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษ อย่างเช่น ในการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีด จึงควรนำวิธีการให้รางวัลไปใช้ เพื่อเป็นการให้กำลังใจหรือการเสริมแรงให้ประชาชนเข้าร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย กล่าวคือ หากบุคคลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ก็จะได้รับอนุญาตจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดโดยอยู่ในการกำกับโดยรัฐ ซึ่งถือเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมในสังคมได้ เป็นการควบคุมที่ช่วยป้องกันภัยอันตรายของสังคมโดยใช้กฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการป้องกันควบคุมโดยใช้กฎหมายที่เป็นทฤษฎีการยับยั้งป้องกันที่เน้นการใช้กฎหมาย เพื่อควบคุมอาชญากรรมที่บุคคลจะไม่กระทำผิดเนื่องจากกลัวว่าเมื่อมีการกระทำผิดแล้วจะถูกลงโทษ หากการลงโทษมีความเจ็บปวดมากกว่า การกระทำผิดหรือละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคมก็จะไม่เกิดขึ้น สาระสำคัญของทฤษฎีการป้องกันคือตัวบทกฎหมายที่จะใช้ในการลงโทษแก่ผู้ละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคมนั้นมีความเหมาะสมอย่างไร จึงจะสามารถยับยั้งการกระทำผิดได้ และการลงโทษจะมีผลในการข่มขวัญยับยั้ง จะต้องทำให้การลงโทษนั้นมีความเหมาะสม ความแน่นอนและรวดเร็ว กล่าวคือต้องใช้การลงโทษเพื่อป้องกันอาชญากรรม การลงโทษด้วยกฎหมายถือเป็นเครื่องมือของรัฐในการควบคุมคนในสังคมที่เมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ก็จำต้องมีกฎเกณฑ์ที่เป็นกฎหมายขึ้นมาภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมและเงื่อนไขทางสังคม เพื่อให้สังคมนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อป้องกัน (Prevention Theory) เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยจากอาชญากร โดยใช้อิทธิพลของกฎหมายทำให้บุคคลทั่วไปเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะประกอบอาชญากรรม

ประเด็นของการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบนี้ ผู้วิจัยได้นำกฎหมายเครือรัฐออสเตรเลียรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ชื่อว่า “Weapons prohibited Act 1998” ซึ่งเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการควบคุม กำกับดูแลเกี่ยวกับ อาวุธต่าง ๆ รวมถึงอาวุธมีดอันตรายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อบังคับด้านความปลอดภัยสาธารณะ

สำหรับการป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองและการใช้อาวุธต้องห้ามเช่นอาวุธปืน อาวุธต่าง ๆ และอาวุธมีดนั้น กฎหมายห้ามมิให้มีการใช้ ครอบครอง พกพาหรือจำหน่ายจ่ายโอนซึ่งอาวุธอันตรายดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตให้กระทำการดังกล่าวจากรัฐ รวมถึงได้กำหนดบทนิยามของอาวุธต่าง ๆ ไว้ว่าคืออาวุธที่มีลักษณะอย่างไรและประเภทใดบ้างที่ต้องถูกควบคุมภายใต้รัฐ ส่วนกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดในรัฐต่าง ๆ นั้น กฎหมายมีดของสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมีดครอบคลุมทั้ง 50 รัฐ ซึ่งกฎหมายแต่ละรัฐจะระบุว่ามีดชนิดใดที่ถูกห้ามหรือห้ามภายใต้กฎหมายของรัฐ หรือมีดชนิดใดที่ไม่สามารถขายได้ หรือมีข้อจำกัดอื่น ๆ ในการขายหรือการผลิต

กฎหมายเกี่ยวกับมีดมักพบในกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอาวุธ และมีดบางประเภทอาจถูกจัดประเภท เป็นอาวุธ โดยพิจารณาจากประเภทของกลไก ความยาวใบมีด หรือคำศัพท์ที่ไม่ได้กำหนดไว้โดยผู้วิจัย ได้ศึกษากฎหมายรัฐอิลลินอย (Illinois) มีข้อจำกัดในการขายหรือการโอนการผลิตหรือขายมีด ballistic และใบมีดสวิตช์ ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมในการผลิตและจำหน่ายจะมี "บัตรประจำตัวเจ้าของอาวุธปืน" ที่ถูกต้องใน บท awful use of Weapon (uuw). กล่าวคือ บุคคลกระทำความผิดฐานใช้อาวุธโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จะขาย ผลิต ซื้อ ครอบครอง หรือถือมีด ใด ๆ โดยทั่วไป เรียกว่ามีดสวิตช์ซึ่งมีใบมีดที่เปิดโดยอัตโนมัติด้วยแรงกดมือที่กดลงบนปุ่ม สปริง หรือ อุปกรณ์อื่น ๆ ในด้ามจับของมีด หรือมีด ballistic ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อนใบมีดคล้ายมีดเป็นกระสุน ปืน โดยใช้คอยล์สปริง วัสดุยืดหยุ่นได้ต่อเมื่อบุคคลที่มีบัตรประจำตัวเจ้าของอาวุธปืนที่ยังไม่หมดอายุซึ่งออกให้ก่อนหน้านี้โดยตำรวจรัฐอิลลินอยส์หรือต่อบุคคล หรือ กิจการที่ประกอบธุรกิจขายหรือผลิตมีดสวิตช์ใบมีด

ดังนั้น จากการศึกษาความหมาย ความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการ จำหน่ายอาวุธตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1(5) และมาตรา 371 และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 เทียบกับมาตรการทางกฎหมายในต่างประเทศ ศึกษากรณีเครือรัฐออสเตรเลียรัฐนิวเซาท์เวลส์ และประเทศสหรัฐอเมริการัฐอิลลินอย ผู้วิจัยเห็นสมควรนำมาตรการทางกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลียรัฐนิวเซาท์เวลส์ มาปรับใช้กับประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประเทศไทยไม่มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ โดยเครือรัฐออสเตรเลียรัฐนิวเซาท์เวลส์นั้น ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการจำหน่ายอาวุธ ไม่ว่าจะอาวุธปืน อาวุธต่าง ๆหรืออาวุธมีด ที่มีการออกพระราชบัญญัติอาวุธที่ชื่อว่า Weapons prohibited Act 1998 โดยควบคุมเกี่ยวกับการได้รับอนุญาต ให้ครอบครอง การพกพาอาวุธ ผลิตและจำหน่ายอาวุธเหล่านั้นต้องมีใบอนุญาตพิเศษสำหรับผู้ผลิตอาวุธ ผู้ค้าอาวุธ และบัญญัติโทษทั้งทางอาญาสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืน

ประกอบกับการแสดงเจตนาตามสิทธิเสรีภาพที่เอกชนพึงกระทำได้ตามที่รัฐธรรมนูญรองรับแต่ก็ต้องกระทำภายใต้สิทธิที่ตนมีที่จะไม่ใช้สิทธิที่ตนมีกระทำละเมิดและเป็นอันตรายต่อผู้อื่นเมื่อพิจารณาประกอบกับการแนวคิดและทฤษฎีการแทรกแซงของรัฐในกฎหมายเอกชนโดยการใช้อำนาจรัฐตามอำนาจและหน้าที่ที่รัฐที่จำเป็นภายใต้หลักนิติรัฐโดยการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมและป้องปรามอาชญากรรม เพื่อลดโอกาสในการนำอาวุธมีดอันตรายไปก่ออาชญากรรมให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมต่อสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมและก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสาธารณะ รวมถึงแนวคิดในการควบคุมอาวุธ จึงควรนำหลักเกณฑ์พิจารณาขอใบอนุญาตในการทำนิติรรมจำหน่ายจ่ายโอนและหากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดต้องได้รับโทษทางอาญาตามทฤษฎีวิศวกรรมสังคม ทฤษฎีปริมณฑลทางอาญาและทฤษฎีหลักอันตราย

ผู้วิจัยพบว่ายังมีช่องว่างของกฎหมายและข้อบกพร่องที่มีความจำเป็นที่รัฐต้องออกมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสังคม เพื่อลดอัตราการก่ออาชญากรรมโดยการควบคุมและกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบและกำหนดบทกำหนดโทษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน รัฐจึงมีความจำเป็นต้องออกกฎหมายมาควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและมีดดาบ เพื่อรักษาความสงบสุขของสังคมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

เนื่องจากพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 เป็นมาตรการทางกฎหมายที่กำหนดอาวุธที่ต้องถูกควบคุมเพียงอาวุธที่มีกลไกการทำงานของอาวุธด้วยการระเบิดเท่านั้น ในขณะที่ในสังคมไทยปัจจุบันมีการผลิตอาวุธมากมายหลายชนิด รวมทั้งมีดสปาร์ตาหรืออาวุธมีดดาบลักษณะอื่น ๆ ที่มีความพยายามในการออกแบบให้มีอานุภาพร้ายแรง พกพาได้ง่าย มีความคดหรือแหลมหรือมีความทนทานตามสภาพของมีดดาบที่มุ่งใช้เป็นอาวุธร้ายเพื่อการทำร้ายชีวิตบุคคลอื่น ๆ เช่น ฟัน แทง จ้วงแทง ดังนี้การบังคับใช้พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ที่มีอยู่ของรัฐเพียงฉบับเดียวโดยกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมไปถึงอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบซึ่งเป็นทรัพย์ที่ถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรมที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างร้ายแรง จึงเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ขัดต่อหลักการ แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่ล้วนเป็นหลักการแนวคิด ทฤษฎีที่มุ่งคุ้มครองความปลอดภัยในเนื้อตัว ร่างกาย และทรัพย์สิน ที่รัฐจะต้องกำหนดไว้ในกฎหมายเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ประชาชนในสังคมว่า หากบุคคลใดมีไว้ในครอบครองซึ่งอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบและต้องการจะจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธดังกล่าวต้องปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลงทะเบียนขอใบอนุญาตจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ กล่าวคือ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายซึ่งอาวุธมีดดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่โดยให้รัฐมนตรีออกใบอนุญาตในการจำหน่าย ซึ่งหากฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว จะได้รับโทษทางอาญาตามกฎหมายดังนี้ จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายต่างประเทศประกอบกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข้องนั้น ผู้วิจัยเห็นสมควรให้มีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประเทศไทยไม่มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ เพื่อช่วยรักษาความสงบสุขของสังคมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน

5.1 บทสรุป

ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปัจจุบัน มาจากการใช้อาวุธประเภทมีดสปาร์ตาและมีดดาบที่ไม่มีมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจำหน่ายไว้เป็นการเฉพาะ ในขณะที่อาจอนุมานได้ว่าบุคคลผู้มีไว้หรือครอบครองมีดดาบประเภทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์โดยตรงที่จะใช้เป็นอาวุธไม่ว่าเพื่อการป้องกันหรือมีเจตนาใช้หรือจะใช้อย่างอาวุธหรือไม่ก็ตาม เช่น ครอบครองเป็นการสะสม เป็นต้น การที่อาวุธประเภทมีดสปาร์ตาและมีดดาบไม่ได้ถูกควบคุมด้วยมาตรการทางกฎหมายจึงทำให้อาวุธมีดสปาร์ตาและมีดดาบสามารถซื้อหาได้โดยง่าย และนำไปใช้ก่อเหตุอาชญากรรมไม่ว่าด้วยการก่อเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา การทำร้ายร่างกายหรือการฆาตกรรม ทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในสังคม ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและไม่ปลอดภัย กระทบกระเทือนต่อสิทธิของประชาชนที่จะได้อยู่ในสังคมได้อย่างสงบ เป็นภัยสังคมที่ร้ายแรง กระทบต่อความมั่นคงของรัฐในระยะยาว รัฐจึงต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ

อาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบไม่ได้ถูกกำหนดไว้เพื่อการควบคุมซึ่งการมีไว้ครอบครอง หรือจำหน่ายจ่ายโอนไว้ในพิจารณาพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่รัฐตราขึ้นเพื่อควบคุมอาวุธปืน ซึ่งหมายความรวมถึง อาวุธที่ใช้เครื่องส่งกระสุนด้วยวิธีการระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นโดยเฉพาะ กรณีที่ไม่มีกฎหมายเพื่อการควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบจึงขัดต่อหลักนิติธรรมและหลักการใช้อำนาจรัฐเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในการเข้าแทรกแซงกิจกรรมของเอกชนในกฎหมายเอกชน และขัดต่อทฤษฎีการใช้อำนาจรัฐกับอาชญากรรมตามทฤษฎีป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม อีกทั้งยังขัดกับแนวคิดในการควบคุมอาวุธซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดระบบอนุญาตในกฎหมายและขัดกับทฤษฎีความรับผิดในทางอาญา ที่ล้วนเป็นหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่มุ่งคุ้มครองความปลอดภัยในเนื้อตัว ร่างกาย และทรัพย์สิน ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐโดยตรงที่จะต้องดำเนินการเพื่อกำหนดให้มีมาตรการเพื่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นภัยคุกคามต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน โดยมาตรการหนึ่งที่ผู้วิจัยเห็นควรเสนอให้มีในการศึกษาคือ กำหนดให้การจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบจะต้องปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการลงทะเบียนขอใบอนุญาตเพื่อจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ โดยกำหนดโทษในกรณีจำหน่ายจ่ายโอนโดยฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าวด้วย

เมื่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ควบคุมเพียงอาวุธที่มีกลไกการทำงานของอาวุธด้วยการระเบิดเท่านั้น ทั้งที่สังคมไทยในปัจจุบันมีอาวุธที่เป็นอันตรายต่อบุคคลในสังคมอีกมากมายหลายชนิดดังเช่นอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบซึ่งเป็นอาวุธมีคมที่เป็นอาวุธอันตรายร้ายแรงต่อประชาชน ดังนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวจึงขัดกับหลักนิติธรรมหรือก็คือ หลักการปกครองที่ดีที่เป็นหลักการที่เป็นกฎกติกาของกฎหมายที่ผู้บัญญัติกฎหมายจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามหลักนิติธรรมที่เป็นหลักการพื้นฐานในระบบกฎหมายโดยที่กฎหมายที่มีคุณภาพสอดคล้องกับหลักนิติธรรมต้องเป็นกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิมนุษยชน คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคลซึ่งบุคคลในสังคมย่อมมีสิทธิที่จะดำรงชีวิต ใช้ชีวิตอย่างเสรีโดยได้รับความมั่นคงทางร่างกายและได้รับความปลอดภัยในร่างกายของตน เพราะสิทธิและเสรีภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน เป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นสิทธิของปัจเจกบุคคลที่ติดตัวบุคคลมาตั้งแต่กำเนิด ดังนั้น สิทธิในชีวิตและร่างกายนี้ไม่อาจถูกพรากไปจากบุคคลได้ และรัฐยังจะต้องให้หลักประกันแก่มนุษย์โดยบัญญัติกฎหมายที่ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิในชีวิตร่างกายของบุคคลให้เกิดความปลอดภัยสาธารณะ รวมถึงต้องบัญญัติกฎหมายให้ทันสมัย สามารถรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม กล่าวคือ ต้องยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเพื่อคุ้มครองชีวิต ทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อกฎหมายดังกล่าวไม่มีมาตรการในการควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ แต่ควบคุมเพียงอาวุธที่มีกลไกของการระเบิดเท่านั้น จึงเป็นกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคมไทยที่มีการใช้อาวุธมีดดังกล่าวก่ออาชญากรรมอย่างแพร่หลายจึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อกำหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดดังกล่าวด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อปรับปรุงกฎหมายที่ยังล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเพื่อคุ้มครองชีวิต ทรัพย์สินของบุคคลในสังคม

แม้ว่าการที่รัฐกำหนดมาตรการในการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบเป็นการเข้าแทรกแซงการทำนิติกรรมสัญญาของเอกชนในกฎหมายเอกชน ซึ่งการจะจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้นจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจรัฐไว้ตามหลักนิติรัฐ (Legal state) เพราะรัฐต้องใช้อำนาจและมีหน้าที่เพื่อป้องกันชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สินของประชาชนในรัฐ (Functioning of government) และมีหน้าที่ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายที่ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบของส่วนรวมด้วยหลักเสรีภาพภายในขอบเขตตามกฎหมายของประชาชน แต่เมื่อเป็นนิติกรรมที่เอกชนก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือมี

ผลกระทบต่อส่วนรวมในวงกว้าง เป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความไม่มั่นคง ความไม่สงบสุขความวุ่นวายหรือบ่อนทำลายสุขภาวะอันจะมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม รัฐจึงต้องดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก มิใช่อิงกับผลประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใด กลุ่มบุคคลหนึ่งกลุ่มบุคคลใด โดยกำหนดเป็นความผิดอาญาได้ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำและเจตนาซึ่งเป็นเครื่องมือที่รัฐใช้ในการกำกับให้สิทธิแก่เอกชนในการทำนิติกรรมใด ๆ ที่นอกเหนือไปจากแนวมาตรฐานของสังคม ไม่ให้เอกชนใช้สิทธิในการเข้าทำนิติกรรมสัญญากันจนเกินเสรีภาพที่มีผลกระทบหรือจะกระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นไม่ว่าในทางเนื้อตัว ร่างกาย ชีวิต ทรัพย์สิน เกียรติยศและชื่อเสียง

ประกอบกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจรัฐกับอาชญากรรมตามทฤษฎีการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม (Crime Prevention) ที่เมื่อรัฐเห็นว่า การกระทำใด เป็นการกระทำที่เป็นภัยต่อสังคมโดยมีกฎหมายบัญญัติห้ามไม่ให้กระทำเช่นนั้นและถือว่าการกระทำที่ฝ่าฝืน ต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย ทำให้รัฐต้องกำหนดมาตรการเพื่อระงับยับยั้งอาชญากรรมนั้นต่อสังคม คุ้มครองความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยของประชาชนในรัฐไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนจากการถูกละเมิดต่อกฎหมาย ดังนั้น รัฐจึงต้องมีกระบวนการในการที่จะนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเพื่อคุ้มครองประชาชนคนอื่น ๆ ให้ความปลอดภัยจากการกระทำละเมิดกฎหมายอาญานั้น ทำให้การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปัจเจกชนเป็นเรื่องรองลงไป เพื่อไม่ให้เกิดอาชญากรรมขึ้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ก่อให้เกิด ความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นการลดการสูญเสียให้แก่บุคคลที่อาจตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมหรือลดความหวาดกลัวการใช้ชีวิตประจำวันของสมาชิกในสังคมได้ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการทางกฎหมายเพื่อที่จะให้มีการบังคับใช้กฎหมายอาญาที่มีประสิทธิภาพส่งเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม

ซึ่งหากรัฐมีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบแล้วย่อมเป็นการบัญญัติกฎหมายที่สอดคล้องกับแนวคิดในการควบคุมอาวุธที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตโดยง่ายเป็นไปตามแนวคิดและเจตนารมณ์ในการควบคุมอาวุธที่เมื่อมีการใช้อาวุธอย่างแพร่หลายมากขึ้น จึงต้องกำหนดให้มีการจดทะเบียนอาวุธเฉกเช่นเดียวกับที่กำหนดในต่างประเทศและออกข้อกำหนดในการซื้อขายแลกเปลี่ยนและการโอนอาวุธโดยต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาระบบใบอนุญาติในการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธอันตรายที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย สร้างผลกระทบและเป็นภัยในสังคมและสอดคล้องกับทฤษฎีวิศวกรรมสังคม (Social Engineering Theory) ของรอสโค พาวด์ (Roscoe Pound) ทฤษฎีการกำหนดปริมณฑลของกฎหมายอาญาสารบัญญัติตามทฤษฎีอาญา ของเฮอร์เบิร์ต แอล แพ็กเกอร์ (Herbert L. Packer) และทฤษฎีหลักอันตรายของจอห์น สจ๊วต มิลล์ (John Stuart

Mill) ที่ควรมีการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมและควรถูกกำหนดให้เป็นความผิดอาญา เพื่อให้สังคมสงบสุขและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน อีกทั้งยังสอดคล้องกับทฤษฎีการควบคุมทางสังคมและทฤษฎีการป้องกันควบคุมโดยใช้กฎหมาย เพราะเป็นการจัดระเบียบสังคมโดยบัญญัติมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บุคคลในสังคมต้องปฏิบัติตาม ซึ่งหากมีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดอันตราย จะสามารถควบคุมสังคม จัดระเบียบสังคมไม่ให้สมาชิกในสังคมละเมิดกฎระเบียบหรือบรรทัดฐานทางสังคม สมาชิกที่ปฏิบัติตามจะได้รับรางวัล ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจะถูกลงโทษ อย่างเช่น หากบุคคลปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดก็จะได้รับอนุญาตจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดโดยอยู่ในการกำกับโดยรัฐ ซึ่งถือเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการควบคุมการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมในสังคมได้ เป็นการควบคุมที่ช่วยป้องกันภัยอันตรายของสังคมโดยใช้กฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการป้องกันควบคุมโดยใช้กฎหมายที่เป็นทฤษฎีการยับยั้งป้องกันที่เน้นการใช้กฎหมาย เพื่อควบคุมอาชญากรรมที่บุคคลจะไม่กระทำผิดเนื่องจากกลัวว่าเมื่อมีการกระทำผิดแล้วจะถูกลงโทษ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือของรัฐในการควบคุมคนในสังคมสอดคล้องกับทฤษฎีวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อป้องกัน (Prevention Theory) เพื่อให้สังคมมีความปลอดภัยจากอาชญากร โดยใช้อิทธิพลของกฎหมายทำให้บุคคลทั่วไปเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะประกอบอาชญากรรม

ดังนั้นเมื่อรัฐถือว่าการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบเป็นกิจกรรมทางนิติกรรมระหว่างเอกชนที่ต้องควบคุม รัฐย่อมกำหนดมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบได้ โดยผู้วิจัยเห็นว่ามาตรการที่มีความจำเป็น เหมาะสมแก่การควบคุมอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ อาจทำโดยการออกกฎกระทรวงที่อยู่ภายใต้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีอำนาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดมาตรการเพื่อการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ

ทั้งนี้ จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลียรัฐนิวเซาท์เวลส์ จึงเห็นสมควรนำมาตรการทางกฎหมายของเครือรัฐออสเตรเลียรัฐนิวเซาท์เวลส์ มาปรับใช้กับประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาที่ประเทศไทยไม่มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ เนื่องจากเครือรัฐออสเตรเลียรัฐนิวเซาท์เวลส์นั้น ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการจำหน่ายอาวุธ ไม่ว่าจะอาวุธปืน อาวุธต่าง ๆหรืออาวุธมีด ที่มีการออกพระราชบัญญัติอาวุธที่ชื่อว่า Weapons prohibited Act 1998 โดยควบคุมเกี่ยวกับการได้รับอนุญาตให้ครอบครอง การพกพาอาวุธ ผลิตและจำหน่ายอาวุธเหล่านั้น ต้องมีใบอนุญาตพิเศษสำหรับผู้ผลิตอาวุธ ผู้ค้าอาวุธ อีกทั้งมีบทนิยามอาวุธต่าง ๆไว้อย่างชัดเจนว่าอาวุธประเภทและลักษณะใดที่ต้อง

ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนก่อนการจำหน่ายจ่ายโอนซึ่งอาวุธดังกล่าว ซึ่งหากฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว ต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

กล่าวโดยสรุป จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพบว่ายังมีช่องว่างทางกฎหมายและข้อบกพร่องที่มีความจำเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสงคมเพื่อควบคุมและป้องปรามอาชญากรรม เพื่อลดโอกาสในการนำอาวุธมีดอันตรายไปก่ออาชญากรรม โดยการควบคุมและกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบและกำหนดบทกำหนดโทษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มิฉะนั้นรัฐจะขาดมาตรการทางกฎหมายที่จะบังคับใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสมดั่งเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง

5.2 ข้อเสนอแนะ

เมื่อมีบุคคลผู้มีไว้หรือครอบครองซึ่งมีดสปาร์ตาและมีดดาบ โดยมีวัตถุประสงค์หรือมีเจตนาครอบครองไว้เพื่อเป็นอาวุธ โดยมีการใช้มีดสปาร์ตาและมีดดาบทำร้ายผู้ตายจนถึงแก่ชีวิตที่ผู้กระทำความผิดใช้มีดสปาร์ตาและมีดดาบเป็นอาวุธก่ออาชญากรรมอุกฉกรรจ์อย่างเหี้ยมโหดเป็นจำนวนมากเพราะอาวุธมีดดังกล่าวหาซื้อได้โดยง่ายและไม่มีการควบคุมไม่ว่าในการครอบครองจำหน่ายจ่ายโอน หรือการพกพา และจากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยในปัจจุบัน มีการใช้อาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบอย่างอาวุธอันตรายร้ายแรงแพร่หลายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รัฐจึงควรกำหนดมาตรการทางกฎหมายควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบดังกล่าวโดยกำหนดหลักเกณฑ์การจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบและกำหนดบทกำหนดโทษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน

5.2.1 เมื่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 ควบคุมเพียงอาวุธที่มีกลไกการทำงานของอาวุธด้วยการระเบิดเท่านั้น ทั้งที่สังคมไทยในปัจจุบันมีอาวุธที่เป็นอันตรายต่อบุคคลในสังคมอีกมากมาย ดังเช่นอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบซึ่งเป็นอาวุธมีคมที่เป็นอาวุธอันตรายร้ายแรงต่อประชาชน ดังนี้กฎหมายฉบับดังกล่าวจึงขัดกับหลักนิติธรรม ล้าสมัย ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคมไทยที่มีการใช้อาวุธมีดดังกล่าวก่ออาชญากรรมอย่างแพร่หลาย จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อกำหนดให้มีมาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมการจำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดดังกล่าวในพระราชบัญญัติดังกล่าวด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เพื่อปรับปรุงกฎหมายที่ยังล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเพื่อคุ้มครองชีวิต ทรัพย์สินของบุคคลในสังคม โดย

1) แก้ไขบทนิยามอาวุธในพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 1 ที่บัญญัติว่า “พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490”” เป็น

พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง สิ่งเทียมอาวุธปืนและอาวุธมีด พ.ศ. 2567”

2) แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4 โดยเพิ่มเติม (10) อาวุธมีด หมายความถึงอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

5.2.2 กำหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ โดยออกกฎกระทรวงควบคุมอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ โดยอยู่ภายใต้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีอำนาจในการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดมาตรการเพื่อการควบคุมการจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ โดยการออกกฎกระทรวงนี้เป็นการออกกฎหมายลำดับรองเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่เป็นอนุบัญญัติกฎหมายลูกโดยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตราขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 6 โดยกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตในการจำหน่ายจ่ายโอนซึ่งอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบหรืออาวุธมีดดาบซามูไรและอาวุธมีดอื่น ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันและกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตรวมถึงการกำหนดบทนิยามและคำจำกัดความของการจำหน่ายจ่ายโอนและบทนิยามของอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบที่ต้องถูกควบคุมภายใต้กฎกระทรวงที่รัฐมนตรีกำหนด โดยอาจออกกฎกระทรวง ดังนี้

1) กฎกระทรวง เรื่อง “ลงทะเบียนขอใบอนุญาตจำหน่ายอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ พ.ศ. 2567” โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 6 ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 “อาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบ” หมายความว่า อาวุธมีดที่มีความแหลมคมและมีความยาวตลอดทั้งเล่มตั้งแต่ 15 เซ็นติเมตรเป็นต้นไป โดยสภาพและลักษณะเป็นของที่ใช้ได้เป็นอาวุธ เพื่อกระทำการในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ฟัน แทง จ้วง แทง ตัด หั่น ได้แก่ ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลหรือสัตว์ และให้หมายความรวมถึงอาวุธมีดอื่นในทำนองเดียวกัน

ข้อ 3 “จำหน่ายจ่ายโอน” หมายถึง จำหน่าย จ่าย โอน ผลิตเพื่อนำออกขาย ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้ ไม่ว่าจะได้ทำไปเพื่อการค้าหรือหากำไรหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการส่งออกไปยังที่ใด ๆ

ข้อ 4 ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายจ่ายโอนซึ่งอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 5 ใบอนุญาตให้จำหน่ายจ่ายโอนอาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบที่ทำเพื่อทางการค้าหรือหากำไรนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้วจึงให้นายทะเบียนท้องที่ออกให้

ข้อ 6 ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก่

(1) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกสำหรับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา

(2) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกสำหรับความผิดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎกระทรวงฉบับนี้

(3) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปในระหว่างห้าปีนับย้อนขึ้นไปจากวันยื่นคำขอ เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(4) บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(5) บุคคลซึ่งไม่สามารถจะใช้อาวุธมีดสปาร์ตาและอาวุธมีดดาบได้โดยกายพิการหรือทุพพลภาพ

(6) บุคคลซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือปรากฏว่าเป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(7) บุคคลซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้

(8) บุคคลซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

(9) บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน

สำหรับใบอนุญาตให้จำหน่าย ห้ามมิให้ออกให้แก่บุคคลซึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ที่บุคคลนั้นขออนุญาตน้อยกว่าหกเดือน"

ข้อ 7 ใบอนุญาตอาจถูกเพิกถอนหากถ้านายทะเบียนท้องที่เห็นว่าผู้ถือใบอนุญาตไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับใบอนุญาตอีกต่อไป หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามที่นายทะเบียนท้องที่เห็นว่าเพียงพอในสถานการณ์นั้น

ข้อ 8 หากฝ่าฝืนกฎกระทรวงฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกสองปีถึงยี่สิบปี

บรรณานุกรม

กฎหมาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ประมวลกฎหมายอาญา

พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490

กฎหมายต่างประเทศ

Illinois General Assembly CRIMINAL OFFENSES (720 ILCS 5/) Criminal Code of 2012.

NSW Legislation. Weapons Prohibition Act 1998.

หนังสือ

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. (2540). ***คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาค 1*** (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

จรัญ โฆษณานันท์. (2553). ***นิติปรัชญา*** (พิมพ์ครั้งที่ 17). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ชาญชัย แสวงลักดิ์. (2557). ***กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศไทย*** (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: วิญญชน.

ณัฐกร วิทิตานนท์. (2553). ***หลักรัฐธรรมนูญเบื้องต้น.*** กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล. (2540). ***อาชญากรรม (การป้องกัน : การควบคุม)***. นนทบุรี: พรทิพย์การพิมพ์.

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. (2538). ***กฎหมายมหาชน เล่ม 1 : วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ***. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ.

ประเทือง ธนิยผล. (2552). ***อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา*** (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ประทีป ทับอัตตานนท์. (2565). ***กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเบื้องต้นในกลุ่มประเทศอาเซียน.*** กรุงเทพฯ: สยามพับลิชชิ่ง.

_____. (2560). ***หลักกฎหมายเอกชน.*** กรุงเทพฯ: ปณรัชช.

ผจงจิตต์ อธิคมบันทะ. (2525). ***สังคมวิทยาว่าด้วยอาชญากรรมและการลงโทษ***. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

พงษ์ธวัฒน์ บุญพิทักษ์. (ม.ป.ป.). ***สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560***. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

พุทธทาสภิกขุ. (2527). ***แบบทดลองเสนอว่าด้วย จิตวิเคราะห์แบบพุทธ (ปมเขื่อง)*** (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ: สายส่งศึกบิต.

สุดสงวน สุธีสร. (2547). ***อาชญาวิทยา*** (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สมยศ เชื้อไทย. (2545). ***ความรู้นิติปรัชญาเบื้องต้น*** (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

_____. (2550). ***นิติปรัชญา***(พิมพ์ครั้งที่ 11). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

สุวิทย์ บัญญาวงศ์. (2561). ***กฎหมายมหาชน*** (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ. (2548). ***ทฤษฎีอาญา.*** กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

RUN OF LAW. (2565). ***พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2565*** (พิมพ์ครั้งที่ 3). RUN OF LAW.

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์

กมลพร จอม จรดล. (2564). ***วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กมลยศ พันธุมาศโกมล. (2561). ***หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาลในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

จิรายุ สุคันโธ. (2566). ***ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองและการใช้สเปรย์พริกไทย ในการป้องกันตัว.*** สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ชวิณ สวัสดิ์บุรี. (2559). ***การดักฟังการสื่อสารทางโทรศัพท์: ศึกษาการตรวจสอบการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ธนวัฒน์ รัชตากร. (2539)***. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมผู้แพร่เชื้อเอดส์.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.

ปิยวรรณ ดีนาน. (2545). ***การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญามิให้ต้องรับสารภาพโดยไม่สมัครใจ.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิจิตร เกิดจร. (2561). ***องค์กรควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

พนัชกร พรรัตนเตชภณ. (2563). ***ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558: ศึกษากรณี โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019***. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ภูเบศ ลิ้มวิจิตสุข. (2564). ***ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ***. สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ยุทธไพศาล ฉัตรชรินพร. (2553). ***การวิเคราะห์คำพิพากษาฎีกาในคดีอาชญากรรมที่มีการใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์: คดีระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง 2549***. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อนุกูล จันชิมา. (2566). ***ปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ ในคดีอาชญากรรมไซเบอร์.*** สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

อภิลักษณ์ เนียมกล่ำ. (2560). ***ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการลงโทษทางวินัยทหารที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย.*** สารนิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชากฎหมายมหาชน, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

อิศราวุธ อ่อนน้อม. (2541). ***หลักการรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบ.*** วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

รายงานการวิจัย

ศิลป์ชัย ลีลิตธรรม และ วงศกร เพิ่มผล. (2563). ***การศึกษาปัจจัยและแนวทางป้องกันตามหลักเบญจศีลเพื่อ ส่งเสริมการไม่กระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสมุทรปราการ***. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

วารสาร บทความ

กุณฑสูติ อรุณสุดา. (2564). แนววินิจฉัยของศาลฎีกาเกี่ยวกับการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย. ***วารสารบัณฑิตศึกษานิติศาสตร์***, 14(2).

ชาติชาย วิริยะเจริญกิจ และสุรัสวดี แสนสุข. (2562). มาตรการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทย: ปัญหาและแนวทางแก้ไข. ***วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 91***, 6(2).

ณัฐพงษ์ ศรีใจวงศ์, ศรวัสย์ สมสวัสดิ์ และสุวิทย์ นามบุญเรือง. (2563). การศึกษาปัญหาการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น'มีดพร้า': กรณีศึกษาหมู่บ้านขามแดง อำเภอบ้างฉัตร จังหวัดลำปาง. ***วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์,*** 7(1).

ดวงฤทัย อุตคุต, ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง, ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี และอรทัย เขียวพุ่ม. (2559). พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในคำพิพากษาศาลฎีกาคดีอาชญากรรม ระหว่างปี พ.ศ. 2550 ถึง 2558. ***บทความสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเผยแพร่งานวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ และงานยุติธรรม,*** 3(5).

ธวัช พะยิ้ม. (2553). การศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านศิลปหัตถกรรมของกลุ่มทำมีดภาคกลาง. ***วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร***, 1(1).

ปรีดา โพธิจันทร์ และยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ. (2562). ความปลอดภัยสาธารณะและมาตรการป้องกันอาชญากรรม. ***วารสารธรรมศาสตร์***, 38(1).

พระครูอรรถจริยานุวัตร (สุเทพ ศรีทอง). (2560). อาชญาวิทยาแนวพุทธ: กระบวนทัศน์พระพุทธศาสนาว่าด้วย อาชญากรรม. ***วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์***, 4(1).

ยุพา คลังสุวรรณ. (2539). ซามูไรไอ้ลาย. ***บทความทางวิชาการ***, 13(1).

ยุวดี วงศ์วีระประเสริฐ. (2561). ความหมายและแนวทางการศึกษาความปลอดภัยสาธารณะ. ***วารสารธรรมศาสตร์***, 37(1).

วิภาพร เนติจิรโชติ,อรรถษิธ ชื่นสงวน และจุฬาพัฒน์ กีรติภูมิธรรม. (2566). แนวคิดและหลักเกณฑ์ในการกำหนดขอบเขตของกฎหมายอาญา. ***วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม***, 7(3).

สิทธิกร ศักดิ์แสงและอภิรดี กิตติสิทโธ. (2562). แนวคิดว่าด้วยกฎหมายที่เป็นเครื่องมือของรัฐควบคุมคนในสังคม: มุมมองเชิงลบและเชิงบวก. ***วารสารนิติศาสตร์และสังคมท้องถิ่น,*** 3(1).

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ. (2553). ยึดหลักนิติธรรม ค้ำจุนประชาธิปไตยห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน. ***วารสารศาลรัฐธรรมนูญ***, 12(34).

อรรครา ธรรมาธิกุล. (2564). การประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นคนตีเหล็กเพื่อการพึ่งตนเองด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน :ชุมชนบ้าน สี่แยกปี ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช . ***วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์***, 6(3).

อุทิศ สุภาพ. (2559). ทฤษฎีวัตถุประสงค์การลงโทษทางอาญา ร่างกฎหมายชะลอการฟ้อง. ***ดุลพาห,*** 63(2).

เอกสารอื่น ๆ

จตุพร บานชื่น. (2541). ***ความหมาย และขอบเขตของอาชญากรรม.*** เอกสารการสอนชุดวิชา 1-7 อาชญาวิทยา และทัณฑวิทยา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ชวลิต รำจวนจร. ***หลักประชาธิปไตย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจ ของรัฐตามหลักประชาธิปไตย.*** เอกสารการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 2 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

ราตรี ศรีสถิตวัฒนา. ***หลักสิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาสังคมไทย Human Rights and Social Development Thailand.*** เอกสารการอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 4 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา.

วิชญะ เครืองาม. ***หลักนิติธรรมในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย.*** เอกสารกานอบรมหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 7 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ หลักนิติรรมกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย.

ฐานข้อมูลออนไลน์

ประเทศไทย

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. ***อาวุธปืน***. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.dopa.go.tli/public_service/service guide286/view305.

กระทรวงมหาดไทย. (2562). ***คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 50/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย***. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://www.law.moi.go.th/newlaw/upload/pdf/doc50-2563.pdf.

กลุ่มควบคุมวัตถุอันตราย. ***การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย***. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://hazard.fda.moph.go.th/our- service/category/req04.

คำแนะนำของคณะกรรมการร่างกฎหมายเรื่องการกำหนดโทษทางอาญา. (2562). (ออนไลน์).

เข้าถึงได้จาก: https://legal.sru.ac.tlVwp-coiiteiit/uploads/sites/4/2020/02/คำแนะนำของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย-เรื่อง-การกำหนดโทษอาญาในกฎหมาย.pdf.

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/PDVbu.

เจ้าของร้าน. (2566). ***ประวัติมีดโบวี่ มีดโบวี่ BOWIE KNIFE.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/2OTI8

_____. (2559). ***ตำนานของ มีดพับ มีดพก มีดบาลีซอง Balisong.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/adTmQ

_____. (2567). ***มีดสปาตาใบตาย By HAWK ยาว 19.5 นิ้ว พร้อมซองมีดไนลอน.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/oNYy9

ซุบซิบดารา. (2553). ***มีดในตำนาน.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://legendnife.blogspot.com/2010/08/bowie-knife-alamo.html

ไทยรัฐ ออนไลน์. (2562). ***หนุ่มวัย 21 ฆ่าโหดเพื่อนรัก เอาดาบซามูไรฟันแทงยับ อ้างถูกขู่ฆ่าเลยลงมือ***. เข้าถึงได้จาก:https://www.thairath.co.th/news/crime/1704845.

_____. (2566). ***หนุ่มคลั่งยา คว้ามีดฟันคอพี่สาวดับ เหตุฉุน อยากยา ขอเงินไม่ให้***. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.thairath.co.th/news/crime/2729056.

_____. (2566). ***อดีตเปาไทยลึก แทงดับสาวใหญ่ เชือดคอตัวเองสาหัส ปมฝ่ายหญิงไม่หย่าผัว***. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.thairath.co.th/news/crime/2711684.

บุญตัน สิทธิไพศาล. (2561). ***ภูมิปัญญาด้านการตีดาบ.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.m-culture.go.th/lampang/article_attach/article_fileattach_20180322150458.pdf.

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. ***อาชญากรรม.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: htys:/dictionary ont go.tv.

มาสะสม. (2563). ***ลักษณะของดาบไทย.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.niasasom.com

มติชนออนไลน์. ***รวบมือสปาต้าตามประกาศสืบจับตร.กระหน่ำฟันคู่อริดับหนีคดีกว่า 18 ปี.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/547HF.

_____.***รวบวิศวกรเครื่องกล ก่อคดีสมัยเรียนช่างกล ควงสปาร์ตา ฟันคู่อริ หนีคดีนาน 16 ปี ไม่รอด.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.matichon.co.th/local/crime/news_3340429.

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมกองบัญชาการกองทัพเรือ. ***อาวุธโบราณของไทย***. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: http://www.wangdermpalace.org/weapon_th.html.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. ***บทที่ 8 ทฤษฎีการจัดระเบียบทางสังคม.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://oservice.skru.ac.th/ebookft/509/chapter%208.pdf.

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2565). ***ดาบปลายปืน เอ็ม 9***. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/zCgsd

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. ***หลักเกณฑ์การพิจารณาการกำหนดระบบอนุญาตในกฎหมาย.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.krisdika.go.th/data/article77/filenew/03-2-2.pdf.

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น. ***พิพิทธภัณฑ์ดาบญี่ปุ่น.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.japan.travel/th/spot/1669/.

BATTLEMOUSEPATTAYA. (2565). ***มีดสั้นซามูไร อาวุธคู่กายนักรบแห่งแดนอาทิตย์อุทัย***. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/AGhJ1

Bestcamping. (2566). ***มีดสปาต้า รุ่นหลังเลื่อย.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://bestcamping.tarad.com/products_detail/view/178854.

BRIGHT TODAY. (2565). ***อันตรายไปไหม มีดควงของเล่น หรือ มีดปีกผีเสื้อถึงไม่ใช่เหล็กแต่แทงเข้า***. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://vww.brighttv.co.th/social-news/butterfly-kiiife-balisong-toy.

Nation Story. (2566). ***โหดวันวิสาขบูชา หลานดวลมีดน้าชาย ชักสปาต้าแทงอก ตัดขั้วหัวใจดับ***. (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://www.nationtv.tv/news/region/378918374.

1VINTAGE. (2561). ***THAI BEST VINTAGE ของเก่างานวินเทจ ของสะสม เรื่องราวในอดีตยอดนิยม.*** (ออนไลน์). เข้าถึงได้จาก: https://shorturl.asia/khIE7

ต่างประเทศ

AKTI American Knife and Tool Institute. ***State Knife Laws.*** (online). Available: https://www.akti.org/state-knife-laws/.

_____. ***Illinois Knife Laws.*** (online). Available: https://www.akti.org/state-knife-laws/illinois/.

Illinois General Assembly CRIMINAL OFFENSES (720 ILCS 5/) Criminal Code of 2012. (online). Available: https://www.ilga.gov/legislation/ilcs/fulltext.asp?DocName=072000050K24-1.

NSW Legislation. ***Weapons Prohibition Act 1998***. (online). Available: https://legislation.nsw.gov.au/view/whole/html/inforce/current/act-1998-127.

ประวัติผู้เขียน

ชื่อ - สกุล	พริมรพี วิจิตรสกุลศักดิ์
วัน เดือน ปีเกิด	7 สิงหาคม 2540
สถานที่เกิด	จังหวัดพิษณุโลก
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	53/226 ซ.7/4 ม.ลดาวัลย์รังสิต ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2559	นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2565	นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม